

ח ו ז ה

שנערך ונחתם בתאריך 13/9/22.

ב י ן

א.מ. ישראל מגורים פיתוח
בע"מ, ח.פ. 514957786
יוני נתניהו 1 ג', אור יהודה

(להלן: "המזמין")

מצד אחד;

ל ב י ן

דניה סיבוס בע"מ,
ח.צ. 51-256923-7
יוני נתניהו 1 ג', אור יהודה

(להלן: "הקבלן")

מצד שני;

הסכם קבלן ראשי להקמת פרויקט דיור להשכרה לטווח ארוך במורדות

שכונת ארנונה בירושלים המוקם בגוש 30212 חלקה 2 (בחלק) ובגוש

31227 חלקה 20 (בחלק) מגרשים 23/24

תוכן עניינים

1.	הגדרות ופירושים
2.	מהות החוזה
3.	נספחים
4.	פיקוח
5.	הצהרות הקבלן
6.	מחיר העבודות
7.	הצמדה
8.	הגשת חשבונות ותשלומים
9.	ערביות
10.	לוח זמנים שלבי ביצוע ודיווח
11.	הסבת החוזה וקבלני משנה
12.	קבלנים וגורמים אחרים באתר
13.	שמירה השגחה ובטיחות
14.	קומה לדוגמא
15.	אחריות לנזקים ולעבודות
16.	ביטוחים
17.	עובדים
18.	אמצעים
19.	חומרים וטיב ביצוע
20.	סימון
21.	תכנית יומנים ושמירת מסמכים
22.	שינויים, הוספות והפחתות
23.	הפסקת העבודות
24.	סילוק יד הקבלן
25.	בדיקות לצורך חשבונות ביניים
26.	ניקוי העבודות ופנוי האתר
27.	מסירת העבודות
28.	בדק
29.	הזכויות בפרויקט
30.	הפרה ותרופות
31.	שונות
32.	נספח 3.1.1 כללי
33.	נספח 3.1.2 מבוטל.
34.	נספח 3.1.3 מפרטי מכר לפי חוק המכר (דירות) שיצורפו לחוזי המכר בין המזמין לרוכשים (להלן: "מפרטי המכר").
35.	נספח 3.1.4 היתרי בניה
36.	נספח 3.1.5 מפרט טכני למערכת שילוט חוץ ופנים בבנייני מגורים
37.	נספח 3.1.6 רשימת תכניות ופרטים מיוחדים והתכניות המצורפות אליה (ככל שיצורפו).
38.	נספח 3.1.7 מפרט כללי לעבודות בנין בהוצאת הוועדה הבין-משרדית של משרדי הממשלה (מהדורה אחרונה שבתוקף עובר לחתימת החוזה) אף שאינו מצורף לחוזה (להלן: "המפרט הכללי").
39.	נספח 3.1.8 כל תכניות, שרטוטים, תיאורי עבודה, לוחות זמנים וכל הוראה אחרת בכתב אשר יינתנו לאחר תאריך חתימת החוזה ועפ"י הוראותיו יחשבו עם הינתנם או עריכתם כנספחים לחוזה וכחלק בלתי נפרד הימנו ובלבד שאין באמור להוסיף במחיר ביחס לאמור בחוזה ובנספחי ההסכם.
40.	נספח 3.1.9 סטנדרט יזם לפרויקט
41.	נספח 3.1.10 לוח תשלומים
42.	נספח 3.1.11 נוסח ערבות בנקאית
43.	נספח 3.1.12 דוגמא לנוסח החוזה המשולש
44.	נספח 3.1.13 מפרט ביטוחי קבלן + אישור ביטוח
45.	נספח 3.1.14 נוהל ביצוע עבודות בחום
46.	נספח 3.1.15 מפרט אלומיניום.
47.	נספח 3.1.16 הנחיות יועץ בטיחות + תכנית בקשה להיתר מאושרת ע"י כיבוי אש
48.	נספח 3.1.17 דוח תרמי והנחיות יועץ תרמי.
49.	נספח 3.1.18 הסכם לביצוע שינויים
50.	נספח 3.1.19 הצהרת היעדר תביעות
51.	נספח 3.1.20 הצהרת הממונה על הבטיחות
52.	נספח 3.1.21 דו"ח יועץ קרקע, הנחיות יועץ קרקע ובדיקות קרקע.
53.	נספח 3.1.22 אישור כיבוי אש
54.	נספח 3.1.23 מפרט ותכניות – מעליות
55.	נספח 3.1.24 מפרט מבנה מפקח
56.	נספח 3.1.25 תנאים מיוחדים לאספקת אריחי ריצוף וחיפוי, כלים סניטריים, ברזים ו/או ארונות אמבטיה
57.	נספח 3.1.26 תנאים מיוחדים לאספקת והתקנת ארונות מטבח ו/או ארונות אמבטיה
58.	נספח 3.1.27 תנאים מיוחדים לאספקת והרכבת דלתות פנים
59.	נספח 3.1.28 נספח חשמל
60.	נספח 3.1.29 פרוגרמה לבדיקות מעבדה
61.	נספח 3.1.30 פרטי אקוסטיקה

הנחיות איטום בהתאם למפרט שיוגש ע"י הקבלן ויאושר ע"י המזמין	-	נספח 3.1.31	.62
היתר הבניה ותנאיו ובקשות לשינויים שהוגשו עד למועד חתימת ההסכם	-	נספח 3.1.32	.63
מפרט גמרים ואדר' פנים	-	נספח 3.1.33	.64
מפרט עב' שילוט תמרור חניונים	-	נספח 3.1.34	.65
נספח אינסטלציה	-	נספח 3.1.35	.66
תכניות מכר	-	נספח 3.1.36	.66
כתב אישור והתחייבות קבלן מבצע לטובת הבנק המלווה	-	נספח 3.1.37	.67
ההסכם העיקרי - הסכם לבניית מתחם להשכרה למגורים לטווח ארוך בירושלים	-	נספח 3.1.38	.68
במסגרת מכרז מס' ים/2019/167 לרבות מפרט אחיד לדירות דיור להשכרה (המצורף כנספח ג(1) להסכם העיקרי).			

ח ו ז ה

שנערך ונחתם בתאריך _____.

ב י ן

א.מ. ישראל מגורים פיתוח
בע"מ
יוני נתניהו 1 ג', אור יהודה
ח.צ. 514957786

(להלן: "המזמין")

מצד אחד;

ל ב י ן

דניה סיבוס בע"מ
יוני נתניהו 1 ג', אור יהודה
ח.צ. 51-256923-7

(להלן: "הקבלן")

מצד שני;

- | | |
|---|--|
| <p>והמזמין מעוניין בביצוע העבודות כהגדרתן בסעיף 1.1 להלן (להלן: "העבודות");</p> <p>והקבלן הציע למזמין לבצע את העבודות בתמורה למחיר הכולל המפורט בנספח 3.1.1;</p> <p>והקבלן מצהיר, כי הינו קבלן מורשה ובעל ניסיון בביצוע עבודות נשוא החוזה וברשותו ידע, ציוד, אמצעים וכוח אדם מנוסה ומיומן המאפשרים לו ביצוע יעיל ומעולה של העבודות;</p> <p>והמזמין הסכים לביצוע העבודות ע"י הקבלן בכפיפות לתנאים המפורטים בחוזה זה;</p> | <p>הואיל</p> <p>והואיל</p> <p>והואיל</p> <p>והואיל</p> |
|---|--|

לפיכך הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. הגדרות ופירושים

1.1 לביטויים הבאים יהיה הפירוש הנקוב בצדם:

חוזה זה על נספחיו וכל מסמך שהוסכם ו/או שיוסכם כי יהווה חלק מהחוזה.

"החוזה"

כל מי שמבצע עבודה כלשהי באתר עפ"י התקשרות בינו לבין הקבלן.

"קבלן משנה"


דניה סיבוס בע"מ
 כ.ס. כ.ק.

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
 ח.צ. 514957786

כמוגדר בנספח 3.1.1.	"הפרויקט"
כמוגדר בהגדרת הפרויקט בנספח 3.1.1 (במובחן משלבי ביניים בעבודות).	"שלבים בפרויקט"
המבנה נשוא העבודות כמוגדר בנספח 3.1.1.	"המבנה"
כל העבודות הנדרשות לצורך הקמת הפרויקט והשלמתו כהגדרתן בנספח 3.1.1 לרבות שינויים ועבודות שיבוצעו ע"י הקבלן או באחריותו בהתאם להוראות החוזה ובכללן עבודות עזר ועבודות ארעיות שתידרשנה לשם ביצוע העבודות.	"העבודות"
מי שירכוש יחידות או שטחים בפרויקט, בין למגורים ובין לכל מטרה אחרת.	"הרוכשים"/"הרוכש"
המקום בו תבוצענה העבודות לרבות המבנה נשוא העבודות ולרבות כל מקום אחר במידה שיועמד לרשות הקבלן לצורך החוזה.	"האתר"
החומרים, הציוד, האביזרים והמתקנים המיועדים להיות חלק מהעבודות כפי מצבם בכל עת, בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים.	"חומרים"
מלאכה ו/או חומר ו/או מוצר העומדים בתקן הישראלי, ככל שיש כזה עפ"י מכון התקנים אשר אינם נופלים ברמתם ו/או בתכונות הטכניות ו/או מבחינה תפקודית ו/או קיים ו/או בלאי ו/או עמידות ו/או אפשרויות ועלויות אחזקה מאלה הנזכרים במקור, לפי קביעתו הבלעדית של המפקח ונציג המזמין.	"שווה ערך"/ "שווה ערך טכני"
טופס 4 לפי תקנה 5 לתקנות התכנון והבניה (אישורים למתן שירותי חשמל, מים וטלפון), התשמ"א-1981 בנוסח המקובל בוועדה המקומית הרלוונטית, שלא נקבעה בו מניעה לאכלוס.	"טופס 4"
טופס 5 לפי תקנה 21(ד) לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), התש"ל-1970.	"תעודת גמר"
הציוד, הכלים, הפיגומים, המתקנים וכל יתר הנדרש לביצוע העבודות שאינו נכלל בעבודות.	"אמצעים"
החל ממתן צו התחלת עבודה לפי סעיף 10.1 ועד לתאריך מסירת העבודות כהגדרתו בסעיף 27.9 להלן.	"תקופת העבודות"
מי שימונה ע"י המזמין לפי סעיף 4.1 להלן, ככל שימונה.	"המפקח"
מי שימונה ע"י המזמין להיות נציגו.	"נציג המזמין"
מתכנני העבודות אדריכלים, מהנדסים, יועצים מקצועיים ובעלי מקצוע הנדסי וטכנולוגי אחרים מטעם המזמין, לרבות מתכננים ו/או יועצים מטעם הקבלן, הנזכרים בסעיף 5.7.7 להלן, אשר שכרם ישולם ע"י הקבלן.	"היועצים"
לוח הזמנים הכללי לביצוע כל שלב בפרויקט ושלב ביניים בעבודות כמפורט בנספח 3.1.9.	"לוח הזמנים הכללי"

לוח הזמנים המפורט לביצוע כל שלב בפרויקט ושלב ביניים של העבודות על בסיס לוח הזמנים הכללי כפי שיעודכן ע"י הקבלן מדי חודש וככל שיאושר ע"י המפקח ונציג המזמין. לוח הזמנים המפורט יכלול הן את המועדים המוקדמים לביצוע העבודות והן את המועדים המאוחרים לביצוע.

"לוח הזמנים המפורט"

לוח התשלומים המפרט את אחוז התשלום היחסי מהמחיר הכולל בעבור ביצוע כל אחד משלבי הביניים של הבניה, המצורף כנספח 3.1.10.

"לוח התשלומים"

המדד הכללי למחירי התשומה לבניה למגורים המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בעיקור שעות קיץ או כל מדד אשר יבוא במקומו.

"מדד"

לרבות כל הוראת רשות מוסמכת ופסק-דין ו/או צו של בית משפט.

"הדין"

כהגדרתה בנספח 3.1.1.

"העירייה" / הרשות המקומית

מחיר נטו של החומר או המוצר באתר רכישתו, קרי ללא הוצאות העמסה, הובלה, פריקה, גזירת, פחת, רווח קבלן, מימון, הוצאות אחרות וכיו"ב. לצורך התחשבות ככל שתיעשה במקום מיוחדים המפורטים בחוזה זה ו/או בנספחי לרבות בנספחים 3.1.2, 3.1.2.1, 3.1.31 ו 3.1.32 יוכפל מחיר היסוד ביחידות המידה (הנקובה במחיר היסוד) באתר רכישתו, בכמויות נטו שיעשה בהן שימוש בפועל בפרויקט בתוספת קבועה של 10% מאותן כמויות (התוספת-למעט למוצרים שמגיעים מאתר רכישתם ביחידות שלמות ואינם דורשים עיבוד נוסף ופחת באתר הבניה) ולא בכמויות הרכישה בפועל. מחיר היסוד לא יכלול עיבוד סופי (כגון: חיתוך אריחים למידות, ליטוש באתר, קידוח תורים, חריצים ו/או מגרעות עיגון) שיבוצע ע"י הקבלן.

"מחיר יסוד"

היתר בניה על תנאים, תכניות, חישובים, תיאורים, מדידות, תרשימים, דיאגרמות, שרטוטים, מפרטים וכל יתר המסמכים שנערכו ו/או יערכו במשך ביצוע הפרויקט על ידי היועצים לרבות עדכונים, הנחיות ופרטים.

"מסמכי התכנון"

1.2 כל מקום בו מאוזכר דין בחוזה זה, יחול אותו דין כפי שיהיה בכל עת או כל דין שיבוא במקומו וכל תקנות וצווים שיוצאו על פיו.

1.3 אין להסתמך על כותרות סעיפים למטרת פירוש החוזה.

1.4 בכל מקרה שהקבלן מסופק בפירוש הנכון של הוראה כלשהי מהוראות החוזה, יהיה הוא חייב לפנות למפקח ובמקרה ולא מונה כאמור, יפנה לנציג המזמין וזה יהיה מחליט בלעדית בדבר הפרוש הנכון שיש לנהוג לפיו, והוראותיו תחייבנה. על אף האמור לעיל, בכל מקרה שתתעורר מחלוקת בין הצדדים בנוגע לכל מחלוקת הנובעת מהסכם זה, והקבלן יתנגד להכרעת נציג המזמין כאמור, תובא המחלוקת להכרעת משנה למנכ"ל המזמין ביחד עם סמנכ"ל הקבלן, על מנת ליישב את הסכסוך ו/או המחלוקת כאמור. החלטה כאמור תתקבל פה אחד. לא הגיעו הני"ל להחלטה כאמור תוך 14 יום מהמועד בו הובא העניין להחלטתם, תופנה המחלוקת להכרעה בין מנכ"ל אפ"י מגורים בע"מ ומנכ"ל דניה סיבוס, היה ולא תושג הסכמה פה אחד בנושא בין הצדדים, יפנו הצדדים לבעל השליטה במניות החברה אשר יכריע בדבר הפרשנות הנכונה והיא תחייב את הצדדים. לא יהיה באמור כדי לפגוע בלוחות הזמנים לביצוע הפרויקט ו/או לעיכובו.

1.5 בכל מקרה של סתירה בין מסמכי חוזה זה, תגבר ההוראה לפי קביעת המפקח. מבלי לגרוע מהאמור, במקרה של אי התאמה בין המפרט הכללי לבין המפרט המיוחד, יכריע המפרט המיוחד אך זאת בכפוף להוראות המפקח.

מובהר בכל מקרה כי המפרט המיוחד והתכניות לביצוע אינם גורעים ו/או גוברים על מפרטי ותוכניות המכר, ו/או תכנית ההיתר ואינם באים במקומם אלא באים להוסיף עליהם בלבד. במקרה של אי התאמה ביניהם, יפנה הקבלן למפקח ויפעל בהתאם להנחיותיו בכתב.

על אף כל האמור לעיל ולהלן בהקשר זה, מוסכם כי הכרעת המפקח כאמור, בכל הנוגע לזכאות הקבלן לתשלומים, תהא כפופה לסדר העדיפויות בין מסמכים, כדלקמן (המסמכים מצוינים בסדר עדיפויות יורד, כך שהקודם גובר על זה שבא אחריו): (1) נספח 3.1.1; (2) סטנדרט יזם הפרויקט נספח 3.1.9; (3) מפרטי ותוכניות יועצים; (4) מפרט מכר לדייר; (5) תכניות מכר.

1.6 עם חתימת החוזה לא תהיה עוד כל נפקות למסמכי ההזמנה לקבלת הצעות שקדמו לחתימתו, ו/או לכל מצג או מסמך שניתן קודם לחתימתו אלא עד כמה שצורפו כנספחים לחוזה.

1.7 חוק חוזה קבלנות, התשל"ד-1974, כפי נוסחו בכל עת, לא יחול על היחסים בין הקבלן לבין המזמין לפי החוזה.

2. מהות החוזה

2.1 המזמין מוסר בזה לקבלן והקבלן מקבל בזאת על עצמו לבצע על חשבונו ועל אחריותו את העבודות בהתאם להוראות החוזה ולשביעות רצונו הגמורה של המזמין.

2.2 הקבלן מתחייב בזה כלפי המזמין לבצע עבורו את הפרויקט ולמסור לו ו/או לרוכשים את השטחים בפרויקט, כפי שיקבעו ע"י המזמין, לרבות המערכות והמתקנים המשולבים בהם כשהם מושלמים, ראויים למגורים, מוכנים לאכלוס, והכול בהתאם לדרישות דיני התכנון והבניה, הוראות חוק המכר (דירות), התשל"ג-1973 על תיקונו מעת לעת (להלן: "**חוק המכר (דירות)**") והוראות חוזה זה על נספחיו, הוראות התב"ע החלות על מקרקעי הפרויקט, לרבות תכניות הבינוי והפיתוח ודרישות האקוסטיקה והבידוד התרמי המצורפות לה ו/או הנחיות היועצים באשר אליהן, ובכללן הנחיות יועץ הקרקע, יועץ הבטיחות והיועץ האקוסטי, דרישות הרשויות השונות, לרבות אך לא רק כיבוי אש, המשרד להגנת הסביבה, הג"א, פיקוד העורף, משטרה, חברת החשמל, מכון התקנים, משרד התקשורת, בזק, חברת טל"כ / לוויין, הרשות המקומית והוועדה המקומית לתכנון ובניה, הכול כפי שיהיו בעת קבלת טפסי 4, או במועד קבלת כל היתר לכל שלב, לפי הדרישה המתמירה יותר, בכפוף לשק"ד המפקח בתמורה למחיר הכולל כהגדרתו בסעיף 6 להלן, כולל ביצוע התחייבויות הקבלן עפ"י חוזה זה באשר לתקופות הבדק והאחריות גם לאחר שכבר ניתנו לגבי השטחים הללו טפסי 4 ותעודות גמר מאת הרשויות המוסמכות, ככל שהיזם מילא את התחייבויותיו עפ"י חוזה זה וכל זאת בתנאים המפורטים בחוזה, בכפוף לאמור בסעיף 5.14 להלן. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולהסרת ספקות, מובהר כי קיום כלל הוראות הדין לעניין שילוט באתר לרבות הצגת היתר הבניה חלה על הקבלן.

3. נספחים

3.1 הנספחים לחוזה המהווים חלק בלתי נפרד הימנו, בין אם מצורפים פיזית לחוזה זה ובין אם לאו ובלבד שהוצגו לקבלן טרם חתימת החוזה או יוצגו בעתיד בהתאם להוראות החוזה למעט נספח 3.1.7 שלא יצורף ולא יוצג כאמור, הם:

3.1.1 כללי.

3.1.2 "המפרט המיוחד"

3.1.3 מפרטי מכר לפי חוק המכר (דירות) שיצורפו לחוזי המכר בין המזמין לרוכשים (להלן: "**מפרטי המכר**").

3.1.4 היתרי הבניה

- 3.1.5 מפרט טכני למערכת שילוט חוץ ופנים בבנייני מגורים
- 3.1.6 רשימת תכניות ופרטים מיוחדים והתכניות המצורפות אליה (ככל שיצורפו).
- 3.1.7 מפרט כללי לעבודות בנין בהוצאת הועדה הבין משרדית של משרדי הממשלה (מהדורה אחרונה שבתוקף עובר לחתימת החוזה) אף שאינו מצורף לחוזה (להלן: "המפרט הכללי").
- 3.1.8 כל תכניות, שרטוטים, תיאורי עבודה, לוחות זמנים וכל הוראה אחרת בכתב אשר יינתנו לאחר תאריך חתימת החוזה ועפ"י הוראותיו יחשבו עם היתנם או עריכתם כנספחים לחוזה וכחלק בלתי נפרד הימנו, ובלבד שאין באמור להוסיף במחיר ביחס לאמור בחוזה ובנספחי ההסכם.
- 3.1.9 סטנדרט יזם לפרוייקט.
- 3.1.10 לוח תשלומים
- 3.1.11 נוסח ערבות בנקאית לפי סעיף 9.
- 3.1.12 דוגמא לנוסח החוזה המשולש.
- 3.1.13 אישור ביטוח.
- 3.1.14 נוהל ביצוע עבודות בחום.
- 3.1.15 מפרט אלומיניום.
- 3.1.16 הנחיות יועץ בטיחות + תוכנית בקשה להיתר המאושרת ע"י כיבוי אש.
- 3.1.17 דו"ח תרמי והנחיות יועץ תרמי.
- 3.1.18 הסכם לביצוע שינויים.
- 3.1.19 הצהרת היעדר תביעות.
- 3.1.20 הצהרת הממונה על הבטיחות.
- 3.1.21 דו"ח יועץ קרקע, הנחיות יועץ קרקע ובדיקות קרקע.
- 3.1.22 תכנית כיבוי אש הידועה במועד חתימת הסכם זה כפי שהוגשה בהיתר השינויים
- 3.1.23 מפרט ותכניות -מעליות.
- 3.1.24 מפרט מבנה מפקח.
- 3.1.25 תנאים מיוחדים לאספקת אריחי ריצוף וחיפוי, כלים סניטריים, ברזים ו/או ארונות אמבטיה.
- 3.1.26 תנאים מיוחדים לאספקת והתקנת ארונות מטבח ו/או ארונות אמבטיה
- 3.1.27 תנאים מיוחדים לאספקת והרכבת דלתות פנים
- 3.1.28 התחייבויות קבלן לוועדה ורשויות
- 3.1.29 פרוגרמה לבדיקות מעבדה
- 3.1.30 פרטי אקוסטיקה .
- 3.1.31 הנחיות איטום.
- 3.1.32 התחייבויות יזם לרשויות שבאחריות הקבלן לבצען_ תנאים להיתר.
- 3.1.33 מפרט גמרים ואדרי' פנים (שולב במפרט 3.1.2).
- 3.1.34 מפרט עב' שילוט תמרור חניונים.

- 3.1.35 דרישות רישוי ירוק.
- 3.1.36 בבוטל
- 3.1.37 תכניות מכר.
- 3.1.38 ההסכם העיקרי - הסכם לבניית מתחם להשכרה למגורים לטווח ארוך בירושלים במסגרת מכרז מס' יס/2019/167 לרבות מפרט אחיד לדירות דיור להשכרה (המצורף כנספח ג(1) להסכם העיקרי).

4. פיקוח

- 4.1 המזמין ממנה את חב' " pcr עבדאללה קבאני" אשר ימלא את התפקידים המוטלים על המפקח בהתאם להוראות החוזה ובהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954. הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות המפקח ולציית לו. הזכות למזמין להחליף את המפקח ובלבד שיוודיע על כך לקבלן.
- 4.2 ככל שימונה מפקח, ביצוע העבודות יהיה נתון לפיקוח המפקח. את ההוראות והתכניות בקשר לביצוע העבודות יקבל הקבלן רק באמצעות המפקח ואליו יעביר הקבלן את כל פניותיו.
- 4.2.1 מבלי לגרוע מכלליות סמכויות המפקח כאמור לעיל רשאי המפקח:
- 4.2.2 לבדוק את העבודות ולפקח על ביצוען, וכן לבדוק את טיב החומרים שמשמשים בהם וטיב המלאכה הנעשית ע"י הקבלן.
- 4.2.3 לבדוק אם הקבלן מקיים התחייבויותיו עפ"י החוזה.
- 4.2.4 להמציא לקבלן בכל עת במהלך ביצוע העבודות הוראות ותכניות לביצוע העבודות.
- 4.2.5 להנחות את הקבלן להאט או להחיש את קצב עבודתו ולשנות את סדר הביצוע, בכפוף לאישור המזמין מראש ובכתב.
- 4.2.6 חוות דעתו של המפקח תהיה מכרעת בכל הנוגע לפירוש התכניות, המפרט המיוחד, המפרט הכללי, מסמכי הבקשה להיתר, והעבודות, אופן ביצוען, טיבן ומועדי ביצוען.
- 4.3 הקבלן ישתף פעולה עם המפקח, יופיע לפגישות עמו במועד ובמקום שיקבע המפקח בלתיאור אתם בעלי מקצוע שידרוש המפקח, יעזור ויאפשר לו /או לעובדיו /או למי מטעמו להיכנס בכל עת לאתר ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה (כולל בתי המלאכה) וכן לכל מקום שממנו מובאים חומרים, וישתף פעולה עם המפקח בכל דרך שתראה למפקח כמועילה לביצוע העבודות.
- 4.4 אין בסמכויות המוקנות למפקח וכל שימוש שיעשה בהן על ידו כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו לפי חוזה זה או לצמצמן.
- 4.5 כל מעשה או מחדל של המפקח יחייבו את המזמין, אך זאת בתנאים המוקדמים שאם הוראה כאמור העלולה להביא למעשה או מחדל תראה לקבלן כבלתי סבירה, יודיע הקבלן למזמין על עמדתו זו בכתב לפני ביצוע ההוראה, וכן בתנאי שהקבלן יבצע את ההוראות שתינתנה לו על ידי המפקח במקצועיות ובדייקנות וכן בתנאי שהקבלן בירר עם המפקח כל הוראה שאינה ברורה.
- 4.6 כל עוד לא הורה המזמין לקבלן אחרת, יהיה המפקח כאמור בנספח 3.1.1 ואולם במקרה ולא ימונה מפקח, וכן בכל עת אשר במהלכה לא יכהן בפועל מפקח, תהייה למזמין כל סמכויות המפקח.

5. הצהרות הקבלן

- 5.1 הקבלן מצהיר ומתחייב כי:
- הינו קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט - 1969 באופן ובסיווג התואמים היקף העבודות וטיבן וכי ביצע עבודות בהיקפים דומים בעבר.
- 5.2 קרא את החוזה לפני חתימתו, וכי החוזה על כל נספחיו כולל את כל הדרוש למילוי תנאיו.
- 5.3 ביקר באתר, בדקו והינו יודע את מצבו, את התנאים והנסיבות בהם יהיה עליו לבצע את העבודות ואת כל שאר הגורמים העלולים להשפיע על ביצוע העבודות ועל קצב התקדמותן, לרבות - אך מבלי לגרוע מכלליות האמור - טיב הקרקע (כפי שמופיע בדוח הקרקע), התנהלותה של תנועה ערה של עוברים ושבים ואחרים בסביבת האתר וחובתו להתאים פעולותיו, כך שלא יפריעו לה, דרכי גישה לאתר ובאתר, מבנים סמוכים קיימים ומתוכננים, אתרי פינוי פסולת, מכיר את כל דרישות הרשויות בכלל והרשות המקומית בפרט וכל גורמים אחרים לרבות אלה המפורטים בנספח 3.1.1. ידוע ומוסכם עליו כי אין באזכורם או באי אזכורם של גורמים אלו או אחרים בנספח 3.1.1, שיש או שיכולה להיות להם השפעה על העבודות וקצב ביצוען, כדי לגרוע מהצהרת הקבלן או מאחריותו על פי סעיף זה ו/או כדי לבסס דרישה כספית כלשהי או טענה כלשהי מצדו בדבר איחור כלשהו והוא מוותר בקשר לכך על כל טענה ו/או תביעה כלפי המזמין לרבות אך לא רק על יסוד טענת אי ידיעה ו/או אי הבנה כולל סטנדרט החומרים ורמת הספקים וקבלני המשנה.
- 5.4 בדק ומצא את האתר במצבו הנוכחי "AS IS" כשהוא ראוי ומוכן לתחילת ביצוע העבודות, וידוע לו כי עם תחילת ביצוע העבודות, יקבל קובץ ממוחשב המכיל קואורדינטות ארציות לסימון גבולותיו. כל עבודות המדידה והעמדת מבנים בפרויקט תבוצענה ע"י הקבלן ועל חשבונו.
- 5.5 ידועים לו החומרים, כח האדם והאמצעים הנדרשים לביצוע העבודות בהתאם להוראות החוזה וכיצד ניתן לספקם והם נמצאים ברשותו או בהישג ידו לרבות קשר יעיל שוטף ותקין לספק אינטרנט, והינו מסוגל מכל הבחינות לבצע את העבודות בהתאם להוראות החוזה.
- 5.6
- 5.6.1 קיבל את כל ההסברים מהם יכול היה לקבל תמונה מספקת על פרטי העבודות והיקפן, הביא בחשבון שההסברים שקיבל אינם מהווים מפרטים מלאים, אולם הם היו מספיקים על מנת לתת לקבלן תמונה נאמנה של העבודות שעליו לבצע וכן די בהם כדי להביא בחשבון את כל הפרטים החסרים והנוספים שיחידיו יהיו מפרט מלא של העבודות.
- 5.7
- 5.7.1 קיבל תכניות עבודה ומפרטים בחמישה עותקים, המאפשרים את התחלת ביצוע העבודות.
- 5.7.2 בכפוף למותנה בסעיף 5.7.7 להלן, על המזמין לספק לקבלן באמצעות המפקח, את מסמכי התכנון עד לא יאוחר מהמועד, שלפי קביעת המפקח, יאפשר ביצוע העבודות במועדן המאוחר עפ"י לוח הזמנים המפורט.
- 5.7.3 על הקבלן להגיש למפקח סמוך לאחר חתימת חוזה זה הצעה לגבי רשימת מסמכי התכנון הנדרשים לו לביצוע העבודות והמועדים לאספקתם, ככל שאלה לא צורפו כנספחים לחוזה עובר לחתימתו. המפקח יהיה הקובע בלעדית מהם מסמכי התכנון ומועדי אספקתם הנדרשים לביצוע העבודות לפי לוח הזמנים.
- 5.7.4 אי אספקת מסמך תכנון ע"י המזמין במועד שנקבע ע"י המפקח לא תיחשב כהפרת החוזה אולם אפשר שתובא בחשבון ע"י המפקח כגורם המצדיק איחור בביצוע העבודות, ובלבד שאם סופק מסמך תכנון ארבעה ימים לפני הביצוע

בפועל של אותו חלק של העבודות שמסמך התכנון מתייחס אליו יחשב מסמך התכנון כמוגש לקבלן במועד אף אם הוגש שלא במועד שנקבע להגשתו.

5.7.5 אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות המזמין ו/או המפקח להוסיף מעת לעת תוך כדי ביצוע העבודות ובהתאם לקצב התקדמותן הוראות נוספות לרבות מסמכי תכנון וביאורים לפי הצורך, על אלה שפורטו על ידי המפקח כאמור בסעיף 5.7.2 לעיל, והקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לאותן הוראות, תכניות וביאורים, מבלי שיהא זכאי לתוספת תשלום בשל כך.

5.7.6 מאחר ולא קיימת אפשרות טכנית לתאר כל פרט ופרט מן השאלות הטכניות שתתעוררנה במהלך ביצוע העבודות, ובשים לב לכך שחלק מהתכניות עדיין אינו מוכן בשלב זה, ואלה תצורפנה לחוזה בעתיד, מוסכם בין הצדדים שכל שאלה שתתעורר עקב זאת, תיפתר בעת מהלך העבודה ע"י המפקח וכל הוראה שתינתן על ידו תיחשב כאילו פורטה בחוזה מראש. עוד מובהר כי האמור בסעיף זה ככל שהוא קשור לתכניות הבאות לפרט את העבודות (להבדיל משינויים לפי סעיף 22 להלן), כבר נכלל ע"י הצדדים במחיר הכולל כהגדרתו בסעיף 6 להלן, והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או תשלום נוסף בקשר לכך.

5.7.7 על אף האמור בסעיף 5.7.2 לעיל מוסכם ומובהר בזאת, כי המזמין לא יספק בכל מקרה מסמכי תכנון מפורט בקשר לתכניות המפורטות בנספח 3.1.1. ואלה יוכנו ויסופקו על חשבון הקבלן, הקבלן מתחייב להגיש התכניות הנ"ל לאישור המזמין, המפקח והיועצים אשר רשאים לדרוש ביצוע תיקונים בתכניות. באחריות הקבלן לתאם התכנון בכל המפורט בס"ק זה לעיל מול כל מתכנני ויועצי המזמין. מובהר למען הסר ספק כי **הקבלן הינו אחראי ביחס לתכנון האיטום, תכניות האיטום ולביצוע האיטום בפרויקט** והכל כפי שבוצעו עבודות האיטום בשלב א', כמו כן מובהר כי המזמין לא יעסיק כל יועץ איטום לפרויקט.

5.7.8 הקבלן רשאי להמציא לאישור מוקדם של המזמין ויועציו, מסמכי תכנון חלופיים לאלה שהומצאו לו. אין באמור כדי לגרוע מזכות המזמין ו/או יועציו שלא לאשר ו/או לאשר בתנאים, מסמכי תכנון חלופיים אלה.

5.7.9 בכפוף לאמור בסעיף 5.16 שלהלן, אין באמור כדי להטיל על הקבלן אחריות בגין תכנון ו/או תיאום תכנון, למעט בקשר עם התכניות שיוכנו באחריותו כאמור בסעיף 5.7.7 לעיל.

5.7.10 אין לקבלן רשות להשתמש במסמכי התכנון לצורך אחר פרט לשם ביצוע העבודות עפ"י החוזה.

5.8 על אף האמור בסעיף 5.7 לעיל, לביצוע העבודות ישמשו מסמכי התכנון אך ורק אם נשאו חותמת "לביצוע" של המפקח או נציג המזמין במידה ולא מונה, שכן מסמכי התכנון שצורפו כנספחים לחוזה הינם עקרוניים בלבד. קיבל הקבלן מסמכי תכנון שאינם נושאים חותמת "לביצוע", עליו להפנות מיד תשומת לב המפקח לכך ולנהוג לפי הוראותיו.

5.9 להעביר לאישור המזמין פרטי כל קבלני המשנה עד לא יאוחר מ-3 חודשים ממועד צו התחלת עבודה, ולהתקשר עם הקבלנים ו/או הספקים שיימסרו לו ע"י המזמין לביצוע מטבחים, אספקת ריצוף, חיפויים, כלים סניטריים וברזים, דלתות כניסה ודלתות פנים בדירות. המזמין רשאי להורות לקבלן להתקשר עם אחד, שנים או שלושה קבלני משנה ו/או ספקים בכל תחום. אין באמור לגרוע מזכות המזמין כמפורט בסעיף 19.17 להלן.

5.10 מבלי לגרוע מן האמור בחוזה זה מתחייב הקבלן למנות ממונה/ים על הבטיחות מטעם מבצע הבניה, לרבות עוזרי בטיחות ככל ונדרש ע"פ דין, כמובנו על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות) תשנ"ו 1996 (להלן בהתאמה: **"הממונה על הבטיחות"**, **"התקנות"**).

להסרת ספקות יובהר, כי הקבלן יהא אחראי בלעדית למינויו ולכל עניין הכרוך בהפעלתו ובפעולתו על פי התקנות ועפ"י כל דין, של ממונה על הבטיחות מטעם מבצע בניה כהגדרתו בתקנות וזאת על חשבונו של הקבלן בלבד.

הקבלן ידווח למזמין ולרשויות בדבר מינויו ו/או החלפתו עפ"י דין של ממונה על הבטיחות, בדבר קבלת אישור על פי דין למינוי וכן ידווח הקבלן למזמין בדבר כל עניין אחר הכרוך בממונה על הבטיחות.

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק אשר יגרם למזמין בגין הפרת התחייבויותיו של הקבלן כדלעיל.

הממונה על הבטיחות יחתום לפי דרישת המזמין על כל מסמך שיידרש ע"י הרשויות לשם דיווח בדבר מינויו.

הקבלן ידאג להעברת הצהרה חתומה ע"י הממונה על הבטיחות בדבר היעדר יחסי עובד מעביד בינו לבין המזמין בנוסח המצ"ב כנספח 3.1.20 לחוזה זה.

5.11 מבלי לגרוע מן האמור בחוזה זה, מתחייב הקבלן למנות אחראים לביקורת כמובנו על פי תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), התש"ל-1970 (להלן בהתאמה: **"האחראי על הביקורת"**, **"תקנות התכנון"**).

להסרת ספקות יובהר, כי הקבלן יהא אחראי בלעדית למינויו ולכל עניין הכרוך בהפעלתו ובפעולתו על פי תקנות התכנון ועפ"י כל דין, של האחראי על הביקורת, וזאת על חשבונו של הקבלן בלבד. המזמין לא יתנגד, בכפיפה לקבלת אישור העירייה, קבלת כל אישור על פי דין ובכפיפה לקיום כל הוראות תקנות התכנון, כי אותו אדם ישמש כאחראי על הביקורת ו/או על הביצוע מטעם הקבלן.

הקבלן ידווח למזמין בדבר מינויו של האחראי על הביקורת, בדבר קבלת אישור על פי דין למינוי וכן ידווח הקבלן למזמין בדבר כל עניין אחר הכרוך באחראי על הביקורת לרבות הליכים הקשורים בהחלפתו עפ"י דין.

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק אשר יגרם למזמין בגין הפרת התחייבויותיו של הקבלן כדלעיל.

האחראי על הביקורת יחתום לפי דרישת המזמין על כל מסמך שיידרש ע"י הרשויות לשם דיווח בדבר מינויו.

5.12 מבלי לגרוע מן האמור בחוזה זה, מתחייב הקבלן למנות אחראי על ביצוע השלד כמובנו על פי תקנות התכנון (להלן: **"האחראי על ביצוע השלד"**).

להסרת ספקות יובהר כי הקבלן יהא אחראי בלעדית למינויו ולכל עניין הכרוך בהפעלתו ובפעולתו על פי תקנות התכנון ועפ"י כל דין, של האחראי על ביצוע השלד, וזאת על חשבונו של הקבלן בלבד.

הקבלן ידווח למזמין בדבר מינויו של האחראי על ביצוע השלד, בדבר קבלת אישור על פי דין למינוי וכן ידווח הקבלן למזמין בדבר כל עניין אחר הכרוך באחראי על ביצוע השלד לרבות בהליכים הקשורים בהחלפתו עפ"י דין.

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק אשר יגרם למזמין בגין הפרת התחייבויותיו של הקבלן כדלעיל.

האחראי על ביצוע השלד יחתום לפי דרישת המזמין על כל מסמך שיידרש ע"י הרשויות לשם דיווח בדבר מינויו.

5.13 בוטל.

5.14 הקבלן הינו אחראי בלעדית, על חשבונו, להתאמת העבודות לתקנים ישראלים (בין שהוכרו כ"תקן רשמי" ובין שלא) ולדרישות המפרט הכללי, וכן אחראי כאמור להשגת כל האישורים ו/או הרישיונות ו/או ההיתרים הדרושים לצורך ביצוע העבודות מכל רשות מוסמכת, לרבות אך לא רק הרשות המקומית על כל מחלקותיה, הועדה המקומית לתכנון ובניה, משרד הבריאות, חברת החשמל, בזק, משטרה, מקורות, רשות הגנים הלאומיים, רשות שמורות הטבע, רשויות ניקוז, רשות העתיקות, קק"ל, מע"צ, רשות הנמלים והרכבות וכל רשות מוסמכת אחרת ויישום כל דרישותיהן ודרישות כל דין. על אף האמור לעיל, האחראיות לקבלת היתר בניה חלה על המזמין. בכל מקרה יהיה הקבלן אחראי בלעדית להשגת כל אישור ו/או היתר שיידרש לצורך שימוש כלשהו בשטחים שמחוץ לאתר לרבות דרכים, דרכים זמניות, שימוש בשטחים ציבוריים פתוחים ויישא בכל העלויות הכרוכות בכך המזמין מצידו אחראי להסרת כל עיכוב או מניעה התלויים בו בלבד אם יהיו כאלה.

- 5.15 הקבלן מצהיר בזה, שהוא מכיר את כל החוקים החלים על ביצוע העבודות ובכלל זה חוק ארגון הפקוח על העבודה, התש"ד-1954, ופקודת הבטיחות בעבודה והתקנות והצווים, שפורסמו על פיהם, וכי הוא מקבל על עצמו לנהוג על פיהם ולקוח על עצמו את האחריות לכל תביעה, שתוגש נגדו או נגד המזמין עקב הפרתם.
- 5.16 יבדוק את מסמכי התכנון וכן כל מסמך המתייחס לקבלנים אחרים (להלן - "מסמכי הפרויקט") ויביא לתשומת לב המפקח כל אי התאמה, או סתירה, בין אלה לבין עצמם או/וגם בין איזה מהם לבין נתונים אחרים הקשורים לעבודות, לרבות ההיתר והוראות כל דין או כל טעות או השמטה בהם אשר ניתן לגלותם בבדיקה סבירה על ידי בעל מקצוע מעולה. הקבלן מתחייב להודיע למפקח מיד על כל אי התאמה, סתירה, טעות או השמטה כאמור ולנהוג לפי הוראות המפקח ובהתאם לחוק מכר (דירות).
- אם תוצא לפועל עבודה כלשהי על יסוד מסמך הכולל אי התאמה, סתירה, טעות או השמטה אשר היה ניתן לגלותה על פי בדיקת מהנדס סביר וקבלן מעולה, כאמור מבלי שהתגלה אותו פגם, יהיה על הקבלן לשאת בכל ההוצאות שידרשו לשם ביצוע העבודה באופן נאות. על אף האמור לעיל, היה והקבלן יודיע למפקח על אי התאמה או סתירה כאמור, וזו לא תתוקן ע"י המזמין או מי מטעמו מכל סיבה שהיא, יהיה המזמין אחראי לכל הנובע מכך. המפקח יכריע בלעדית בכל הנוגע לעניינים שסעיף זה מתייחס אליהם. הקבלן מתחייב לשמור אתר כל תנאיו של היתר הבניה, מהווה חלק מ"מסמכי התכנון" ולא לחרוג ממנו בכל אופן שהוא.
- 5.17 יביא לתשומת לב המפקח כל הסתייגות שיש לו מהתכנון ומההוראות הכלולות בנספחים ו/או מאלה שיקבל במהלך העבודות, ומהתוצאות הצפויות מביצוען. הסתייגות כאמור תיעשה סמוך לקבלת התכנון, הנספחים או ההוראות ובמידה ולא תימסר למפקח כאמור, תוך 14 ימים בכתב, יחשב הקבלן כמאשר הסכמתו להן.
- 5.18 הינו ערוך לביצוע העבודות, בין היתר, גם במערכת ניהול ותיאום פרויקטים באמצעות האינטרנט, כדוגמת "רמדור נט" של רמדור או אחרת המאושרת ע"י המזמין ויפעל במערכת זו ללא כל תמורה נוספת.
- 5.19 יבצע את העבודות בהתאם להוראות כל דין. הקבלן מודע ומסכים לכך שלא יהא רשאי לתבוע בגין טענה אי ידיעת הדין ו/או בגין ציות לדין. במקרה ויתגלו באתר עתיקות כמשמעותן בפקודת העתיקות או בכל דין בדבר עתיקות שיהיה בתוקף מזמן לזמן, או חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי, ינקוט הקבלן באמצעי זהירות מתאימים למניעת הפגיעה בהם או הזזתם. מיד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו יודיע למפקח על התגלית, ויקיים את הוראות הדין בדבר עתיקות. הוצאות ממשיות בפועל בגין הוצאת העתיקות יחולו על המזמין. עיכוב בביצוע העבודות במקרה של גילוי עתיקות, יחשב כהפסקת עבודות ויחולו לעניין הוצאות הקבלן בגין עיכוב כאמור הוראות סעיף 23 להלן.
- 5.20 לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין בגין כל עיכוב שיגרם בביצוע העבודות בשל מניעה כלשהי בביצוע העבודות שמקורה הוראת רשות מוסמכת, ככל שאינה נובעת ממחדלי המזמין לרבות אך לא רק בשל גילוי עתיקות באתר, אף אם יגרמו לו נזקים והוצאות בגין עיכוב כאמור. יובהר כי עלויות הטיפול בעתיקות יחולו על המזמין.
- 5.21 כל עוד יבצע עבודות בפרויקט וישתמש לצורך כך בשטחים משותפים, ו/או מערכות משותפות, שנמסרו או עתידים להימסר לרוכשים, יישא בתשלום בגין הוצאות מים, חשמל, ניקיון, אחזקת מעליות וכד', לפי קביעת המזמין.
- 5.22 ימסור את העבודות כשהן מושלמות לשביעות רצון המזמין, המפקח והרוכשים והינו אחראי לטיב העבודות לרבות במשך תקופות הבדק והאחריות בהתאם לחוק המכר (דירות).
- 5.23 יכין, על חשבונו, ספר הוראות תחזוקה ושימוש כאמור בסעיף 27.2.6 להלן וימסור אותו למזמין ולרוכשים עד מועד מסירת הנכס ובכפוף להוראות חוק המכר (דירות).
- 5.24 ינהל מערך אבטחת איכות (ISO) ויצג מעת לעת, לבקשת המזמין, את רשימות התיוג.
- 5.25 בוטל.
- 5.26 הקבלן מתחייב לחתום על הסכם עם אתר מורשה לפינוי פסולת ולהציגו בפני המזמין בכל עת שידרש לכך.

5.27 בוטל

5.28 בוטל.

6. מחיר העבודות

תמורת ביצוע כל העבודות ומילוי מלא ומדויק של כל התחייבויות הקבלן בהתאם להוראות החוזה, ישלם המזמין לקבלן מחיר פאושלי כולל וסופי (להלן: "המחיר הכולל") כנקוב בנספח 3.1.1.

התמורה בגין מילוי כל התחייבויות הקבלן המפורטות בחוזה זה, כלולה במחיר הכולל פרט להתחייבויות, אשר נאמר בחוזה זה מפורשות, כי התמורה בגין ביצוען אינה כלולה במחיר הכולל.

ההוראות הבאות תחולנה על המחיר הכולל:

6.1 המחיר הכולל כוחו יפה בין אם העבודה תבוצע בזמן אחד או בשלבים, בין אם יוזמן מהקבלן ביצוע שלב אחד בלבד ובין אם ביצוע כל השלבים או חלקם, בהתאם למפורט בנספח 3.1.1, במקום אחד או במקומות שונים באתר בכמויות גדולות או קטנות.

6.2 מוסכם ומובהר, כי המחיר הכולל כולל את אספקת כל החומרים והמתקנים המתוארים במפרט, ובתוכניות, לרבות שווה ערך טכני לרבות חומרים ומתקנים שלא נזכרו בחוזה זה בכל כמות ובכל תקן הנדרשים על מנת להקים את הפרויקט באיכות מעולה על פי התכניות ועל פי כל דין. שיהיו בתוקף במועד קבלת ההיתר/ים ולרבות אלה שיהיו בתוקף במועד המסירה של כל חלק בפרויקט, כך שכל חלקי הפרויקט יהיו מושלמים וראויים לאכלוס. יובהר כי במקרה של שינוי בדין המבטל תנאי שהיה בתוקף במועד קבלת ההיתר, יהא הקבלן פטור מביצוע התנאי שבוטל כאמור, רק בכפוף להסכמת המזמין מראש ובכתב.

6.3 מוסכם ומובהר, כי המחיר הכולל כולל גם הובלה טעינה ופריקה של כל חומר מתקן או אמצעי לאתר וממנו וכן כל הרכבה הנחה וחיפוי של כל חומר או אמצעי או מתקן שהוא הדרושים לביצוע העבודות.

6.4 מוסכם, כי המחיר הכולל מהווה תמורה מלאה וסופית לקבלן בגין ביצוע העבודות בהתאם לכל הוראות החוזה ולכל הפרטים המסומנים בתוכניות, במפרטים, בתנאים הכלליים לביצוע העבודה ובשאר מסמכי החוזה, והוא לא ישתנה מכל סיבה שהיא, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כתוצאה משינוי בשכר העבודה, במחירי החומרים, בהוצאות ההובלה, בשער המטבע, במדדים שונים, מיסים, היטלים ותשלומי חובה קיימים או חדשים למעט הפרשי הצמדה למדד כמפורט בסעיף 7 להלן.

6.5 הקבלן מצהיר, כי בשעת קביעת המחיר הכולל היה היקף העבודות מוכר לו על כל פרטיו, ובכלל זה ביקר באתר וערך את כל הבדיקות המוקדמות ידועים לו התנאים במקום והוא הביא בחשבון מצב שוק העבודה ושכר העבודה ומצב אספקת החומרים האמצעים והשירותים הנדרשים לביצוע העבודות ומחירם, זה הקיים כיום וכל מצב או שינוי אפשרי בתהליך ביצוע העבודות.

6.6 המחיר הכולל כולל את כל הנדרש לעבודות לביצוען ולמסירתן למזמין ו/או לרוכשים, לפי העניין, וביצוע העבודות בתקופות הבדק והאחריות לגביהן, בהתאם להוראות חוק המכר (דירות) ולהוראות החוזה לרבות רווח הקבלן, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל הינו כולל את:

6.6.1 תיאום עם כל הגורמים הפועלים באתר ובסמוך לו, לרבות כל היועצים, המזמין וכל הרשויות.

6.6.2 כל החומרים, הפחת שלהם והמסים החלים ו/או שיחולו עליהם לרבות מס קניה, בלו, מכס, מע"מ וכו'.

6.6.3 עבור כל הכרוך בהקמה, שימוש ופינוי האמצעים כמפורט בסעיף 18 להלן.

- א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.ב. 514957786

- 6.6.15 הנהלת עבודה, מדידה, סימון, הכנת לוחות זמנים וניהולם והוצאות משרדיות, לרבות הוצאות בגין הכנת חשבוניות באופן המפורט בסעיף 8 להלן.
- 6.6.16 המסים, ההיטלים, האגרות ותשלומי חובה, כולל המסים הסוציאליים, כגון - תשלומים למוסד לבטוח לאומי, מס מקביל, תשלומים לקרן לבטוח של פועלי הבניין.
- 6.6.17 הוצאות הנפקת הערבויות, ויתר ההוצאות הקשורות בקיום החוזה.
- 6.6.18 אחריות לטיב העבודות וביצוע העבודות בתקופות הבדק והאחריות, בהתאם להוראות כל דין.
- 6.6.19 רווח הקבלן.
- 6.6.20 ביצוע עבודות זמניות להפרדה בין אזורים המיועדים לאכלוס לבין אזורי עבודה ו/או אחרים. התאמות זמניות במערכות, בהסדרי תנועה, אמצעי בטיחות וכיו"ב, כפי שיידרשו ע"י המזמין ו/או הרשויות הרלוונטיות לאור אכלוס הפרויקט בשלבים.
- 6.6.21 ביצוע אחזקת רכוש משותף וניקיון השטחים המשותפים באתר, באופן רציף, במועדים לפי דרישת המזמין, בקשר עם הבנין, בגין תקופה של 3 חודשים ממועד מסירת הרכוש המשותף לנציגות הבניין. העלות בגין כך תחולק באופן שווה בין החברה לקבלן. אין באמור כדי לגרוע מאחריות הקבלן לרבות שמירה על ניקיון בשטחי הבניין בהם מבצע הקבלן עבודות בהתאם להוראות הסכם זה.
- 6.6.22 הוצאות דמי בדיקות של מערכות הכלולות בעבודות לרבות חשמל, גז, מעליות, כיבוי אש לרבות תיקי שטח, איטום, אינסטלציה וכיו"ב לרבות דמי בדיקות חוזרות ודמי בדיקות, הכל מטעם מעבדה מוסמכת כאמור בסעיף 19 להלן.
- כלל ההוצאות המתחייבות לשם השגת טפסי 4 חלקיים או מלאים ותעודות גמר לרבות בטוחות להבטחת השלמת התחייבויות הקבלן לגמר ביצוע עד לקבלת תעודת גמר כדין, לפי דרישת המזמין ו/או הרשות המקומית. ואולם יודגש כי תשלומים לחברת חשמל בגין חיבורי חשמל למבנה/ים, היטל השבחה, אגרות בניה והיטלי פיתוח יחולו על המזמין.
- 6.6.23 כל ההוצאות הישירות והבלתי ישירות של הקבלן, הקשורות בעבודות קבלני המשנה והוצאות הקבלנים האחרים באתר.
- 6.6.24 על אף האמור בכל מקום בהסכם זה, מוסכם כי דרישות כספיות של הקבלן ככל ובמידה שתאושרנה ע"י המזמין תשולמנה רק במקרים המפורטים כדלהלן:
- 6.6.24.1 שיפורי סטנדרט שנועדו לשיפור הפרויקט שיוזמו והוזמנו בנפרד ובכתב על ידי המזמין מעבר למצוין בחוזה על נספחיו. (במקרה של הפחתות בסטנדרט כאמור, יזוכה המזמין בעלות העבודות שבוטלו ו/או שוננו).
- 6.6.24.2 עבודות שתידרשנה בעקבות טעויות תכנוניות בתכניות שסופקו ע"י המזמין ו/או שתכנוןן באחריותו עפ"י חוזה זה, שנתגלו לאחר ביצוע ושלא ניתן היה לגלותן כאמור בסעיף 5.16 לחוזה. מובהר כי האמור לא יחול בקשר עם טעויות תכנוניות בתכניות שיוכנו ע"י הקבלן ו/או ע"י מי מטעמו לרבות תכניות קונסטרוקציה ו/או טעויות בגין תיאום תכנון שבאחריות הקבלן לתאמו עפ"י החוזה. מובהר כי האמור לא יחול בקשר עם טעויות בתכניות ו/במפרטים שסופקו על ידי המזמין, שנתגלו לפני ביצוע למעט אם במקרה זה, נגרמו לקבלן עלויות.
- השיפוי בגין תיקון הטעות לא יכלול את שאמור היה להתבצע לולא הטעות, והיה בגין עבודות בפועל ולא בגין תקורות לויז, רווח, וכיוצא בזה, והכול בהסכמת ובאישור המפקח.

מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

- 6.6.24.3 הגדלת שטחי בנייה.
- 6.6.24.4 שינויים בתקנים/תקנות/חוקים/דרישת רשויות, אשר לא היו ידועים במועד הודעת הזכייה לקבלן במכרז ומשמעותם עלות כספית לקבלן.
- 6.6.24.5 כל יתר ההוצאות המתחייבות מהחוזה ומביצועו, הן הישירות והן העקיפות, ובכלל זה התקורה והוצאות המימון.

7. הצמדה

המגיע לקבלן לפי כל חשבון ביניים לאחר ביצוע הניכויים לפי סעיף 8.2.4 להלן, ויתרת המגיע לפי החשבון הסופי, יהיו צמודים למדד תשומות הבניה למגורים בעיקור שעות קיץ בהתאם ובכפוף למפורט בנספח 3.1.1.

למניעת ספק, מובהר בזאת, כי תוספת תשלום בגין הפרשי הצמדה למדד לא תחול על התקופה שבין סיום העבודות עפ"י לוח הזמנים המפורט בהגדרתו בסעיף 1.1 לעיל, לבין סיום העבודה בפועל והקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום עקב כך, אלא באם אושרה לו הארכת מועד לביצוע ע"י המפקח, בכתב.

8. הגשת חשבונות ותשלומים

- 8.1 בוטל.
- 8.2 בראשית כל חודש ולא יאוחר מאשר עד ה- 5 בו, על הקבלן להגיש למפקח חשבון ביניים (במדיה מגנטית בפורמט משרד השיכון) בצירוף העתק מודפס וחתום, המתייחס ומפרט את העבודות שבוצעו מיום תחילת העבודות ועד תום החודש הגרגוריאני החולף במדד היסודי. החשבונות יוגשו ע"י הקבלן תוך פירוט חלוקה ליחידות דיור ולשטחים משותפים על פי לוח התשלומים.
- 8.2.1 הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון ביניים אלא בצירוף יומני עבודה בגין החודש הרלוונטי הנכונים עד למועד הגשת החשבון.
- 8.2.2 חשבון ביניים שהוגש כאמור ייבדק על ידי המפקח תוך פרק הזמן מהגשתו הנקוב בנספח 3.1.1, והמפקח יאשר או יאשר חלקית או ידחה בכתב, כפי שימצא לנכון, בתוך אותו מועד, את התשלום המגיע לקבלן שיחושב על פי מועד הביצוע והעבודות שבוצעו בפועל במסגרת אותו שלב. אישור המפקח בכתב כאמור הוא תנאי מוקדם לביצוע כל תשלום.
- 8.2.3 החשבונות יהיו מצטברים ויפורטו עפ"י העבודה שבוצעה כאמור, הכל לפי הנחיות המפקח.
- 8.2.4 בכפוף לכך שהקבלן יגיש את חשבון הביניים כאמור בסעיף 8.2 לעיל ויקיים את כל יתר התחייבויותיו עפ"י חוזה זה שהגיע המועד לביצוען במועדן ישלם המזמין לקבלן את סכום חשבון הביניים שאושר בכתב על ידי המפקח תוך פרק הזמן הנקוב בנספח 3.1.1, אך זאת בניכוי:
- 8.2.4.1 האחוז הנקוב בנספח 3.1.1 מחשבון הביניים אשר יעוכב בידי המזמין וישולם על ידו רק לאחר אישור החשבון הסופי ע"י המפקח ועד כמה שיקבע ע"י המפקח כמגיע לקבלן. הסכום המנוכה יישא הפרשי הצמדה למדד אך לא יישא כל ריבית.
- 8.2.4.2 כל הסכומים ששולמו או שנוקפו כמשולמים ע"י חשבונות הביניים הקודמים במדד היסודי וכל סכום שהמזמין זכאי לקבל או לגבות מהקבלן לפי סעיף 8.4 להלן לסכום זה יוסיף המזמין את תוספת הצמדה כאמור בסעיף 7 לעיל, ינכה את החלק היחסי במקדמה, ככל וניתנה לקבלן, כשהיא צמודה למדד ואת דמי הביטוח כמפורט בסעיף 16.3 להלן.

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
514957786 פ.ח.

8.2.5 על אף האמור לעיל לא ישולם חשבון הביניים הראשון אלא אם הגיש הקבלן למזמין את לוח הזמנים המעודכן כמותנה בסעיף 10.8 להלן, את המפורט בסעיף 10.11.3 להלן ואת אישור קיום הביטוחים הנזכר בסעיף 16.11 להלן, ולא ישולם כל חשבון ביניים אחר אלא אם הגיש הקבלן למזמין דו"ח על התקדמות ביצוע העבודות, הגיש תכניות עדות ומדידות של העבודות חתומות ע"י מודד מוסמך ועדכן את לוח הזמנים בהתאם להוראות החוזה ולשביעות רצון המפקח.

8.2.6 תנאי לביצוע תשלום כלשהו ע"י המחיר הכולל הינו המצאת אישור בדבר ניהול ספרי הקבלן כדין, חתום ע"י רו"ח או רשויות המס, כנדרש.

8.3

8.3.1 כמו כן ככל שהקבלן לא ימציא למזמין אישור תקף בדבר פטור מניכוי מס במקור, קודם לביצוע כל תשלום ע"י המחיר הכולל, ינוכה מס במקור כדין, מכל סכום ע"י המחיר הכולל שישולם ע"י המזמין. למען הסר ספק מובהר ומוסכם כי המצאת אישור בדבר ניכוי המס במקור, תיחשב כביצוע תשלום של המזמין ע"י המחיר הכולל, בגובה הסכום הנקוב באישור.

8.3.2 למניעת ספקות מוצהר במפורש כי כל עוד לא בוצע שלב הביניים האחרון, כל תשלום יחשב כתשלום ע"י החשבון הסופי כמוגדר להלן, וכי אישור חשבון ביניים ע"י המפקח או/וגם ביצוע איזה תשלום שהוא לא יחשב כאישור איזה מחשבוני הביניים או/וגם כאישור או קבלה של כל חלק של העבודות.

8.3.3 סמוך לאחר תאריך גמר כל העבודות והתחייבויות הקבלן, בכל שלב בפרויקט, ובכפוף להשלמת האמור בסעיף 8.3.5 להלן על הקבלן להגיש למזמין חשבון סופי (להלן - "החשבון הסופי") אשר יתייחס לכל העבודות שבוצעו ע"י הקבלן באותו השלב ויבוסס על ביצוע מלא ומדויק על פי כל הוראות החוזה, התכניות והמפרטים.

על אף האמור לעיל, הקבלן יגיש חשבון סופי כאמור אף לפני השלמת עבודות גמר בחלק מהדירות אשר לגביהן ניתנה הנחיה מפורשת בכתב מאת המזמין, לעכב השלמתן. להבטחת השלמת הגמר בדירות אלה, יעכב המזמין סכום מהחשבון הסופי, כפי שיקבע ע"י המפקח, עד להשלמתן.

8.3.4 החשבון הסופי שיגיש הקבלן, ימצה את כל דרישותיו ותביעותיו מהמזמין, ואין לקבלן הזכות לבוא למזמין בכל תביעה או דרישה שלא מצאה ביטוי מפורט בחשבון הסופי והוא יהיה מנוע מלהציג דרישה או תביעה כזאת.

חשבון סופי שהוגש למפקח ייבדק על ידו תוך פרק הזמן מהגשתו הנקוב בנספח 3.1.1, והמפקח יאשר בתעודה בכתב תוך אותו מועד את החשבון, כולו או חלקו, כפי שימצא לנכון. אישור בכתב כאמור הוא תנאי מוקדם לביצוע כל תשלום. האמור לעיל לגבי מועד הבדיקה ע"י המפקח מותנה במילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיף 25 להלן.

8.3.5 חשבון סופי ישולם לקבלן כנגד הצגת פרוטוקולי מסירה סופיים של דירות המגורים, השטחים הציבוריים ומערכות החשמל, הביוב והמים וכיו"ב, כשהם חתומים על ידי הדיירים.

יתרת המגיע לקבלן על פי החשבון הסופי (לאחר הפחתת התשלומים ששולמו בגין חשבוני הביניים), עד כמה שאושר על-ידי המפקח, תשולם לקבלן תוך פרק הזמן הנקוב בנספח 3.1.1 מהמועד בו התמלאו כל התנאים המוקדמים הבאים:

8.3.5.1 מסירת העבודות למזמין ולרוכשים ועמידה בכל תנאי התכניות, המפרט הטכני ויתר הוראות החוזה.

8.3.5.2 קבלת תעודת אישור החשבון הסופי ע"י המפקח.

8.3.5.3 קבלת תעודת גמר חתומה כדין ע"י הרשויות המוסמכות.

8.3.5.4 מסירת הערבות הבנקאית כאמור בסעיף 9.4 להלן למזמין.

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

- 8.3.5.5 מסירת תכניות עדות (AS MADE) הסברים מילוליים וכל ספרי המתקנים ו/או הוראות התחזוקה והשימוש של כל המערכות, לפי קביעת המפקח.
- 8.3.5.6 המצאת הצהרת היעדר תביעות חתומה בנוסח נספח 3.1.19 לחוזה.
מילוי התנאים המוקדמים הנ"ל הוא תנאי לכל זכאות של הקבלן לפי החשבון הסופי.
על אף האמור לעיל, תשלום בגין עבודה שטרם בוצעה ו/או הושלמה לפי קביעת המפקח, יעוכב ממילא וישולם בתוך פרק זמן כאמור לעיל, מהמועד בו נתקיימו התנאים המוקדמים דלעיל בקשר לאותה עבודה.
- 8.3.6 בכל מקרה של פיגור בתשלום חשבון ביניים מאושר או החשבון הסופי המאושר מעבר ל-14 יום מהמועד הנקוב לעיל לתשלומם (קרי מהיום ה-15), ייחשב הנ"ל לאיחור בתשלום אשר יקנה לקבלן תשלום ריבית בגין הסכום שבפיגור בשיעור הנקוב בנספח 3.1.1. היה והקבלן איחר בהגשת חשבון ביניים – ייווסף לפרק הזמן לתשלום חשבון הביניים ממועד אישורו, אותו פרק זמן שבו איחר הקבלן בהגשת חשבון הביניים. אין באמור כדי לגרוע מסעיף 30.5 להלן.
- 8.3.7 היה והתברר לפי החשבון הסופי כי שולם לקבלן יותר מהמגיע לו אזי יחזיר הקבלן את תשלום היתרה מיד לפי דרישת המזמין כשתשלום זה צמוד למדד, כשהמדד היסודי הוא המדד במועד בו נוצר תשלום היתר והמדד הקובע הוא המדד שהתפרסם לאחרונה לפני החזרתו למזמין. במידה והקבלן יפגר בביצוע תשלום היתרה ו/או כל חלק הימנה מעבר ל-15 יום מיום קבלת דרישת המזמין, יישא התשלום בפיגור ריבית החשב הכללי, כפי שתהא מעת לעת.
- על אף האמור, היה והקבלן איחר בהגשת החשבון הסופי ייווסף לפרק הזמן לתשלום החשבון הסופי ממועד אישורו, אותו פרק זמן שבו איחר הקבלן בהגשת החשבון הסופי.
- 8.4 הזכות למזמין לנכות מכל תשלום מהתשלומים לפי סעיפים 8.2 ו/או 8.3 לעיל כל סכום המגיע אותה עת מהקבלן למזמין עפ"י הוראות החוזה וזאת בין אם נזכרה זכות כזו מפורשות בחוזה ובין אם לאו, ומבלי לגרוע מזכות המזמין לגבות כל סכום המגיע לו מהקבלן בכל דרך אחרת.
- 8.5 כל חשבון ביניים והחשבון הסופי יערכו על בסיס מצטבר ובמתואם עם התכניות והמפרטים ויכללו את הבאות:
- 8.5.1 פירוט העבודות שבוצעו בפועל בהתייחס לחשבון המוגש ובמצטבר.
- 8.5.2 דו"ח על התקדמות העבודות.
- 8.5.3 חישוב הצמדה.
- 8.5.4 כל פירוט ונתונים אחרים שידרשו ע"י המפקח.
- 8.6 יחד עם כל חשבון ביניים יגיש הקבלן למזמין במסמך נפרד, חשבון המתייחס לשינויים שבוצעו בחודש שקדם לחודש הגשת החשבון ואשר יכלול את פירוט השינויים ומחיריהם. למען הסר ספק מובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום בעבור שינוי או תוספת למעט בגין האמור בסעיף 6.6.24.1-6.6.24.4.
- 8.7 בכל מקרה שהקבלן יכלול בחשבון ביניים או בחשבון הסופי, לראשונה, כמויות או עבודות שבוצעו בתקופה שלפני החודש החולף להגשת החשבון, אזי הוא לא יהא זכאי לכל הפרשי הצמדה ולכל תשלום אחר הנובעים מתביעתו על ידו באחר.
- 8.8 כמו כן, לא יהא הקבלן זכאי לכל הצמדה ולכל תשלום אחר בגין אחור בתשלום עבור פריטי חשבון ביניים או סופי שהמפקח לא אישר תשלומם עקב הפרת סעיף 8.5 לעיל ע"י הקבלן.
- 8.9 המזמין ישלם לקבלן את מס הערך המוסף בגין הסכומים ששולמו על ידו לקבלן לפי סעיף 8 זה, ובלבד שהוגשה למזמין חשבונית מס כדין. מס הערך המוסף ישולם סמוך

לפני המועד שבו על הקבלן לדווח לשלטונות מס ערך מוסף על ההכנסה שמש הערך המוסף מתייחס אליה.

- 8.10 הזכות למזמין לנכות מס מהמגיע לקבלן ככל שנדרש עפ"י הדין.
- 8.11 הזכות למזמין לעכב ביצוע תשלום לקבלן עד להגשת דיווח כמותנה בסעיף 10.8 להלן ולקבלן לא יגיע פיצוי כלשהו, ובכלל זה גם לא הפרשי הצמדה בגין עיכוב זה.

8.12

8.12.1 הקבלן יגיש למפקח בסוף כל חודש רשימה שתפרט את כל תביעותיו לתשלומים שלא הוסכם עליהם במפורש ואשר לפי דעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע העבודות או כל אירוע אחר במשך החודש החולף. אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובת הקבלן לכלול כל תביעות כאמור בחשבונות הביניים ובחשבון הסופי.

8.12.2 תביעה שלא הוכללה ברשימת התביעות כאמור בסעיף 8.12.1 רואים את הקבלן כאילו ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי אלא אם הודיע בכתב בתוך 3 חודשים כאמור על כוונתו להגיש את התביעה ואכן הגישה לא יאוחר מאשר תוך 3 חודשים.

8.12.3 בכל מקרה שיתברר כי אכן מגיע לקבלן תשלום בגין נשוא התביעה כאמור, יקבע תשלום זה לפי ערך התביעה בחודש בו בוצעה העבודה נשוא התביעה ובלבד שנכללה ברשימת התביעות, במועדה כמפורט בסעיף 8.12 לעיל.

8.12.4 האמור בסעיף זה אינו גורע מהמותנה בסעיף 22 להלן.

8.13 אין המזמין חייב לספק לקבלן הנחיות ביצוע ותכניות ביצוע בהתאם לקצב עבודתו של הקבלן אלא לפי לוח הזמנים שאושר.

9. ערבויות

9.1 על אף האמור להלן, **מוסכם כי הקבלן לא יידרש להמציא ערבויות** כאמור בס"ק זה. ככל והקבלן יידרש להמציא ערבויות כאמור, יישא הקבלן בעמלות בגין הפקתן ויחולו הוראות סעיף 9 זה להלן.

9.2 תוך 30 ימים ממועד הדרישה, ככל שתהיה, ימסור הקבלן למזמין ערבות בנקאית בסכום השווה לאחוז הנקוב בנספח 3.1.1 ממחיר העבודות, ללא מע"מ בגינו, בהתאם לשיעור עפ"י דין, אשר תשמש להבטחת תשלום כל סכומים שיגיעו מהקבלן למזמין או לרוכשים שהזמינו שינויים מהקבלן בהתאם להוראות החוזה בגין עבודות המבוצעות ע"י הקבלן ובלבד שהקבלן לא נתן לרוכשים אלה ערבויות בגין עבודות אלו וזאת במובחן משינויים שהוזמנו ע"י רוכשים מספקים שאינם הקבלן, לרבות אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל:

9.2.1 תשלום כל הפיצויים, דמי הנזק, השפוי, ההפסדים וההוצאות שיגיעו למזמין מאת הקבלן בכל מקרה של הפרת התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו של הקבלן לפי החוזה.

9.2.2 תשלום כל סכומים שהמזמין ישלם לקבלן או/גם ע"י הקבלן בהתאם להוראות חוזה זה.

9.3 ההוראות הבאות תחולנה על הערבויות הנזכרות בסעיפים 9.1 ו-9.2 לעיל:

9.3.1 נוסח הערבויות יהיה כמפורט בנספח 3.1.11.

9.3.2 סכום הערבויות יהיה צמוד במלואו למדד כשהמדד היסודי הוא כהגדרתו בנספח 3.1.1.

9.3.3 על הקבלן להאריך את תוקפן של הערבויות למשך שנה כל פעם, או למשך תקופה אחרת ככל שיוורה המזמין בכתב, ובלבד שאלה תהיינה בתוקף רצוף עד למתן תעודת הגמר הנזכרת בסעיף 27.2 להלן וזאת מבלי לגרוע מזכות המזמין לפי סעיף 9.3.4 להלן.

9.3.4 בכל מקרה שיגיע למזמין סכום כלשהו מהקבלן, או במקרה שלא ניתנה תעודת הגמר עד למועד המיועד לגמר העבודות כקבוע בסעיף 10.1 להלן או בכל מקרה של איחור במסירה מעבר למועד הקבוע בחוזה זה, או בכל מקרה שהקבלן לא

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

מבצע תיקונים באופן ובמועדים לפי דרישת המפקח או נכשל בתיקונים או מתנער מליתן אחריות בדק למזמין ו/או לרוכשים בהתאם לחוק המכר (דירות) ו/או מסרב להצטרף כנתבע בהליך כמתואר בסעיף 15.8 להלן ו/או נמנע מלפעול בהתאם לאמור בסעיף 15 כאמור, או נמנע מלהאריך תוקף ערבות מהערבויות המפורטות בסעיף 9 לעיל ולהלן עד 30 יום לפני מועד תפוגת תוקפן או נמנע מלפעול בהתאם להוראות סעיף 9.5 להלן במועד שנקבע ע"י אותה רשות או בכל מקרה אחר בו הקבלן אינו ממלא אחר הוראות החוזה, יהיה המזמין זכאי לדרוש את פירעון הערבויות, כולן או חלקן, בבת אחת או בחלקים במספר פעמים, וזאת בלא שיהיה חייב להוכיח או לבסס את דרישתו.

9.3.5 מוצהר למניעת ספקות, כי אין סכום הערבויות מגביל את המזמין בתביעותיו מהקבלן, ובמידה והמגיע למזמין מהקבלן יעלה על סכום הערבויות, יהיה המזמין זכאי לגבות מהקבלן את הסכום העודף בכל דרך חוקית אחרת.

9.4 עם גמר ביצוע כל העבודות בפרויקט ומסירתן למזמין ולרוכשים ולפני סילוק החשבון הסופי ימסור הקבלן למזמין ערבות בנקאית וזאת בהתאם להוראות דלקמן:

9.4.1 הערבות תהיה על סך 3.5% מהמחיר הכולל ללא המע"מ בגינו כשהוא צמוד במלואו למדד עד למועד מסירת העבודות ותקופתה תהיה שווה לתקופת הבדק כנקוב בסעיף 28 להלן.

כלל החשבון הסופי תוספות למחיר הכולל בסך העולה על 5% - תגדל הערבות הבנקאית ב- 5% מסכום התוספת (להלן: "מחיר העבודות"). בתום 24 חודשים מיום מסירת העבודות ולאחר קבלת אישור המפקח באשר לביצוע תיקוני הבדק והאחריות במועד זה ע"י הקבלן, וכן בכפיפה להיעדר תביעות תלויות ועומדות מצד הרוכשים נגד הקבלן ו/או היזם באשר לאיכות הבניה וכל הכרוך בכך, אשר הקבלן נמנע מלטפל בהן, במעשה או במחדל, תוקטן הערבות באופן שתהיה על סך 2.5% ממחיר העבודות הצמוד כאמור, ללא המע"מ בגינו.

בתום 36 חודשים מיום מסירת העבודות תוחזר הערבות לקבלן. הערבות תהיה להבטחת תשלום כל הנזקים (ובכלל זה כל תשלום שיעשה ע"י המזמין) שיגרמו למזמין בגין מעשה ו/או מחדל של הקבלן לרבות אך לא רק הפרת התחייבות מהתחייבויותיו עפ"י חוזה זה. המזמין רשאי להורות לקבלן והקבלן מתחייב לפעול בתוך 7 ימים ממועד קבלת הוראה כאמור, לתיקון נוסח ערבות זו כך שהעירייה תתווסף כמוטב על פיה, להבטחת תשלום כל הנזקים שיגרמו גם לעירייה בגין מעשה ו/או מחדל של הקבלן כאמור.

9.4.2 הוראות סעיף 9.3 לעיל תחולנה בשנויים המחויבים גם על הערבות שתניתן בהתאם להוראות סעיף 9.4 זה.

9.4.3 מבלי לגרוע מהאמור בס"ק 9.4.1 לעיל מוסכם כדלקמן:

9.4.3.1 הקבלן מתחייב להאריך תוקף הערבות מעת לעת, עד למועדים דלעיל ובכפוף לכך שלא קיימות טענות ו/או דרישות ו/או תביעות עומדות ותלויות מצד הרוכשים נגד הקבלן ו/או היזם באשר לאיכות הבניה וכל הכרוך בכך אשר הקבלן נמנע מלטפל בהן, במעשה או במחדל.

9.4.3.2 אי הארכה או אי תיקון ליקויים אשר באחריות הקבלן על פי קביעת המפקח ואשר הקבלן נמנע מלטפל בהם, בתקופות הבדק והאחריות כאמור מהווה, כשלעצמו, מבלי לגרוע מכל סיבה אחרת, עילה למימוש הערבות ו/או להארכת תוקפה ו/או זכות לעכבה ביד המזמין.

9.4.3.3 במקרה בו תתקבל תביעה מצד דיירי הפרויקט בקשר עם ליקוי בניה יכריע המפקח בדבר עלות תיקון הליקוי, והמזמין יהא רשאי לדרוש את הארכת תוקף הערבות והקטנתה לגובה סכום הליקוי בהתאם לקביעת המפקח כאמור.

9.4.3.4 למען הסר ספק מובהר כי אין בזכויות המזמין לעניין הערבות בידיו ו/או להאריך תוקפה כאמור לעיל, כדי לגרוע מזכויות המזמין עפ"י

החוזה ועפ"י כל דין לרבות זכותו למימוש הערבות בהתקיים כל אחת משאר העילות הקבועות בסעיף 27 להלן.

9.5 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן ימציא בטחונות לפי דרישת כל רשות מוסמכת, כתנאי לאישורה לקבלת טפסי 4 ו/או טפסי 4 חלקיים ו/או תעודות גמר, להבטחת קיום דרישות אותה רשות, ככל שקיום דרישות אלה חל עפ"י חוזה זה על הקבלן.

9.6 בוטל.

10. לוח זמנים שלבי ביצוע ודיווח

10.1 הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודות, לא יאוחר מאשר תוך 10 ימים מדרישת המזמין בכתב (להלן - "**צו התחלת עבודה**") ולהשלים ביצועו, כמפורט בסעיף 27 להלן, תוך פרק הזמן מצו התחלת עבודה לאותו שלב הנקוב בנספח 3.1.1 (להלן ולעיל - "**המועד המיועד למסירת העבודות**") ובהתאם ללוח הזמנים הכללי המצורף בנספח 3.1.9 לחוזה זה, ובלבד שהקבלן קיבל תכניות עבודה ומפרטים המאפשרים את התחלת ביצוע העבודות. במקרה וימונה מפקח, המזמין ידאג להעביר לקבלן תכניות ומפרטים כאמור, בכפוף לסעיף 5.7.2 לעיל.

על הקבלן להעביר לאישור המפקח לוח זמנים מפורט לביצוע העבודות על בסיס לוח הזמנים הכללי עד לא יאוחר מ- 30 יום ממועד קבלת צו התחלת עבודה.

מוסכם, כי באם לא יינתן צו התחלת עבודה בתוך 120 יום ממועד חתימת חוזה זה ע"י כל הצדדים, יבוטל חוזה זה מאליו והקבלן לא יהא זכאי לכל סעד נוסף בגין זאת.

המזמין זכאי להורות לקבלן לבצע שלב אחד או יותר משלבי הבניה בפרויקט. לגבי כל שלב, יינתן צו התחלת עבודה בנפרד. הקבלן מתחייב לבצע שלב אחד או יותר משלבי הבניה בפרויקט, לפי הוראת המזמין, בהתאם למחירים הנקובים בנספח 3.1.1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי המזמין לשנות ו/או לאחר את שלבי הקמת הפרויקט, כהגדרתם בנספח 3.1.1, לרבות אי ביצוע אחד הבניינים.

10.2 לפני מתן או בעת מתן צו התחלת העבודה יעמיד המזמין לרשות הקבלן את האתר או אותו חלק ממנו הדרוש להתחלת ביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים לפי דעתו של המפקח, ולאחר מכן יעמיד המזמין לרשות הקבלן מזמן לזמן חלקים נוספים מהאתר הכול כפי שיידרש לביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים.

10.3 הזכות למזמין לדרוש מהקבלן למסור למזמין חלקים של העבודות או/וגם של האתר עוד לפני השלמת כל העבודות והקבלן חייב למלא אחר דרישת המזמין.

10.4 הזכות למזמין לדרוש מהקבלן לדחות מסירת חלקים של העבודות שהושלמו עד למסירת כל העבודות נשוא חוזה זה.

10.5 הזכות למזמין להכניס ולהתקין באתר ציוד, אביזרים, ריהוט ומכונות אף קודם להשלמת כל העבודות בכל עת ומקום שיקבעו ויאושרו ע"י המפקח בדירות לדוגמא ובמבואות הראשיות בלבד.

10.6

10.6.1 הקבלן מצהיר, כי ידוע לו עד כמה חיונית השלמת ביצוע העבודות במועד המיועד לגמר העבודות בשים לב לכך שכל עיכוב בהשלמת העבודות יגרום מאליו לעיכוב בשימוש בעבודות למטרתם.

10.6.2 בכל מקרה של איחור במסירת העבודות למזמין, כמפורט בסעיף 27 ובכפוף לאמור בסעיף 10.13 להלן, ישלם הקבלן למזמין כפיצוי מוסכם ומוערך מראש סכום השווה לעלות האיחור בפועל כפי שיהא על המזמין לשאת בו בגין האיחור ואשר יכלול את עלות תשלום הפיצוי לרוכשי יחידות מהמזמין בגין איחור

במסירת היחידות ויתר עלויות המזמין בגין האיחור כפי שיאושרו ע"י סמנכ"ל ההנדסה מטעם המזמין.

10.6.3 סכום הפיצוי הנ"ל צמוד למדד כשהמדד היסודי הוא כנקוב בנספח 3.1.1 והמדד הקובע הוא המדד שהתפרסם לאחרונה לפני מועד תשלום הפיצויים בפועל.

10.6.4 המזמין זכאי לנכות סכומי הפיצויים הנ"ל מהמגיע לקבלן ו/או לגבותם בכל דרך אחרת.

10.6.5 סכום הפיצויים הנ"ל נקבע לאחר הערכה שקולה וזהירה של מינימום הנזקים שיגרמו למזמין עקב אי השלמת ביצוע העבודות ומסירתן במועד, אולם במקרה והנזק בפועל, יעלה על סכומי הפיצויים הנ"ל יהיה המזמין זכאי לגבות מהקבלן את הפיצויים הנ"ל וכל סכום נוסף עד לכסוי הנזק בפועל.

10.6.6 אין בתשלום הפיצויים הנ"ל כדי לשחרר את הקבלן מאיזה מהתחייבויותיו לפי חוזה זה.

10.7 הקבלן מתחייב לבצע העבודות באופן התואם את לוח הזמנים המפורט המאושר ע"י המפקח ונציג המזמין ולשלבן בעבודות הקבלנים האחרים באתר באופן שלא תעוכב כל עבודה שהיא.

10.8 על הקבלן לדווח מדי כל חודש למפקח בדיווח פרטני בכתב על התקדמות העבודות ועבודות הקבלנים האחרים, ולעדכן את לוח הזמנים המפורט בתוכנית "m.s. Project", או בתוכנה דומה לפי קביעת המזמין מעת לעת, הכול לפי דרישת המפקח ולהנחת דעתו.

עדכון לוח הזמנים המפורט והשינויים שיתחייבו מכך מיועדים רק על מנת לשקף סדר העבודות, הקשר ביניהן והזמן המוקצב לביצוען, ואין בהם כדי לקבוע תאריכים חדשים לביצוע העבודות ומסירתן ו/או כדי להקדים המועדים שנקבעו לביצוע תשלומים בגינם עפ"י לוח התשלומים המפורט בנספח 3.1.10 ו/או כדי לשחרר הקבלן מהתחייבותו לביצוע העבודות ומסירתן בהתאם ללוח הזמנים הכללי.

10.9 למרות המועדים לביצוע העבודות הקבועים בלוח הזמנים יהא המפקח קובע בלעדית באיזה מועדים תתבצענה העבודות ויהא זכאי מעת לעת להורות לקבלן את מועדי העבודה ולשנות מועדים אלה, ובכלל זה להאט ו/או לעכב ביצוע חלק מהעבודות לרבות אך לא רק לעכב ביצוע עבודות גמר בכל שלב שלהם בדירות (לאחר שנחתמה בקשת התקשרות לרכישת הדירה) ולעכב התקנת ארונות, משטח (שיש), כיור, סוללה וחיפוי קירות במטבח, ריצוף, הקמת מחיצות ע"ג ריצוף, חיפוי קירות, התקנת ארונות, כלים סניטריים וסוללות בחדרים רטובים והתקנת יחידות מיזוג אוויר, מאיידים ומעבים ככל שנדרשו בחוזה זה (בדירות שטרם נמכרו) ו/או להאיץ ביצוע עבודות בחלק מהדירות, הכול עד למועד הקובע ולפי קביעת המפקח אף אם זו מנוגדת לסדר הביצוע שקבע לעצמו הקבלן, ועל הקבלן לבצע את העבודות בהתאם להוראות המפקח. יחד עם זאת הקבלן יהיה רשאי להבהיר עמדתו בפני המפקח.

למניעת ספקות, מוצהר במפורש, כי מועדי העבודה שיקבעו ע"י המפקח וכל שינוי שיערך בהם על ידו, לא יצדיקו דחית מועד השלמת ביצוע העבודות ולא יהיו צידוק לאחר בהשלמת ביצוע העבודות, אלא אם אושרה דחייה לפי סעיף 10.13 להלן.

המזמין רשאי להורות לקבלן על עיכוב בהשלמת העבודות המתוארות לעיל בדירות גג לא מכורות וזאת עד ל-8 שבועות מהמועד הצפוי לקבלת טופס 4 ללא תמורה נוספת ככל והקבלן לא סיים את עבודתו בפריקט.

10.10 הקבלן מתחייב להתמיד בביצוע העבודות בשקידה, באמצעים ובקצב המבטיחים השלמתן במועד המיועד לגמר העבודות, ובלבד שקצב זה לא יהיה איטי מזה הקבוע בלוח הזמנים.

המפקח יהיה קובע בלעדית, אם באיזה שלב שהוא של ביצוע העבודות אין הקבלן ממלא אחר התחייבותו כאמור, ובמקרה של קביעה כזו יהיה המזמין זכאי לפעול בהתאם להוראות סעיף 24 להלן.

ר.ס. דניה סיבוס בע"מ
פ.ק.

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.ב. 514957786

10.11.1 הקבלן ימציא למפקח, לפי דרישתו מזמן לזמן, פירוט ודיווח מלא בכתב על ביצוע העבודות ודרכי הביצוע, לרבות רשימת מתקנים ומבני עזר שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם, רשימת בתי המלאכה בהם תבוצענה עבודות, מצבת כוח אדם, תזרים מזומנים וכל מידע אחר שהמפקח ידרוש. המצאת החומר האמור ע"י הקבלן למפקח, בין שאישר אותו המפקח במפורש ובין שלא אישרו, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו. נדרש הקבלן ע"י המפקח להגיש דיווח איזה שהוא כאמור לעיל, יהיה כל תשלום שעל המזמין לשלם לקבלן מותנה בהגשת הדיווח קודם לכן.

הקבלן רשאי לבקש מהרשות המקומית, אישורים להתארגנות או להצבת ציוד מחוץ לתחומי המגרש, אך מחויבותו כלפי המזמין לא תהיה מותנית בקבלת אישורים אלה.

10.11.3 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 10.11.1, ימציא הקבלן תוך 7 ימים מתאריך חתימת חוזה זה למפקח את האישורים למינוי ממונה על בטיחות, אחראי על הביקורת, ואחראי על ביצוע השלד ותכנית התארגנות שתפרט את מקום התקנת והפעלת האמצעים, דרכי הגישה וכל יתר הנדרש לביצוע העבודות וכל מידע אחר שיידרש ע"י המפקח.

10.12

10.12.1 אם בכל זמן שהוא יהיה המפקח בדעה שקצב ביצוע העבודות איטי מדי מכדי להבטיח את השלמת ביצוע העבודות במועד המיועד לגמר העבודות, או השלמת חלק של העבודות לפי לוח הזמנים, יודיע המפקח לקבלן בכתב והקבלן ינקוט מיד באמצעים הדרושים בכדי להבטיח את השלמת ביצוע העבודות במועד ויודיע על אמצעים אלה למפקח בכתב.

10.12.2 היה המפקח בדעה שהאמצעים שנקט בהם הקבלן כאמור בסעיף 10.12.1 לעיל אינם מספיקים כדי להבטיח השלמת ביצוע העבודות במועד המיועד לגמר העבודות, יורה המפקח לקבלן בכתב על האמצעים שלדעת המפקח יש לנקוט בהם - לרבות אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל - תוספת כוח אדם ולרבות

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

514957

ד.ר.פ. **י** ע.ק.
דניאל ס'פוס בע"מ

שעות נוספות ומשמרות נוספות) ו/או תוספת אמצעים, ועל הקבלן לנקוט מיד בצעדים המתחייבים.

10.12.3 למען הסר ספק, מובהר, כי הקבלן לא יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף בגין עבודה ביותר מאשר משמרת אחת של פועלים ליום, אף לא בגין עבודת לילה.

10.12.4 לא מילא הקבלן את התחייבותו כאמור בסעיפים 10.12.1 ו-10.12.2 לעיל, יהיה המזמין זכאי לנהוג באחת או יותר מהדרכים הבאות:

10.12.4.1 במידה שקצב הביצוע איטי מתמת שחומרים הנדרשים לעבודות לא סופקו ו/או נאגרו ע"י הקבלן במועד הנדרש לביצוע העבודות לפי לוח הזמנים, זכאי המזמין לספק חומרים לקבלן ובמקרה זה יפחת ממחיר העבודות סכום השווה לעלות החומרים ואספקתם בפועל כשהיא צמודה למדד.

10.12.4.2 לבצע את העבודות או כל חלק מהן באמצעות קבלן אחר או נוסף ובמקרה זה יפחת ממחיר העבודות הסכום שישולם לאותו קבלן כשהוא צמוד למדד.

10.12.4.3 לנהוג בהתאם להוראות סעיף 24 להלן.

כל אלה מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המזמין לפי החוזה ולפי כל דין.

10.13 דחיות במועד לגמר ביצוע העבודות תינתנה על ידי המפקח אם תופרע עבודת הקבלן עקב מעשה או מחדל של המזמין או של המפקח או עקב שינויים או כח עליון, כל אלה במידה שהמפקח קבע כי התקיימו וכי הם מצדיקים דחיית מועד גמר העבודות. המונח "כח עליון" בסעיף זה יכלול אך ורק שריפה ורעידת אדמה שפגעו בעבודות או גיוס כללי או שביתה כללית. כל דחייה עפ"י סעיף זה תהיה אך ורק לתקופה שנקבעה ע"י המפקח כמוצדקת בנסיבות הקבועות בסעיף זה, ולא תשמש עילה לכל תשלום נוסף או/וגם לפיצוי לקבלן אלא אם אישר המפקח אחרת.

תנאי לדיון בבקשת דחייה עפ"י סעיף זה הוא שהקבלן בקש זאת לא יאוחר מאשר תוך 60 יום מהמועד בו חל האירוע אשר לטענתו מצדיק הדחייה, והוכיח להנחת דעת המפקח קיומו של אירוע זה, רישומו במועד התרחשותו ביומן העבודה ומידת השפעתו על ביצוע העבודות.

10.14 במקרה שנתנה פקודת שינויים המצמצמת היקף העבודות, יקבע המפקח את הזמן הנחסך ולפי דרישתו, יוקדם המועד לגמר ביצוע העבודות.

10.15 התקופה לביצוע העבודות כמוגדר בלוח הזמנים, בכפוף אך ורק להתאמות בלוח הזמנים שהמפקח אישר לפי סעיף 10.12 לעיל, תחשב כתקופת הביצוע המאושרת לצרכי חוזה זה.

10.16 הקבלן יעשה כל האפשרי להחשת קצב ביצוע העבודות או להאטתו אף מעבר למתחייב מלוח הזמנים אם יתבקש לעשות זאת ע"י המפקח ויהיה נכון וערוך להחשת או האטת הקצב כאמור ויחולו הוראות סעיף 10.9 לעיל.

10.17 המזמין שומר לעצמו זכות לא לקבל מהקבלן את העבודות לפני המועד המיועד למסירת העבודות.

10.18 אם ירצה המזמין בהמשך שרותיו של הקבלן לעניין תחזוקת דירות לא מכורות ו/או אם ירצה המזמין בהמשך שרותיו של הקבלן לעניין דחיית מועד מסירת דירות לא מכורות וזאת עד לתום שנתיים מהמועד הקובע, ישלם המזמין לקבלן סכום אשר יסוכם בין המהנדס הראשי מטעם הקבלן וסמנכ"ל הנדסה מטעם המזמין. יובהר כי הקבלן לא יישא בתשלומי ארנונה וועד הבית החל מהמועד הקובע ואלה ישולמו על ידי המזמין, ככל ויחולו.

10.19 בוטל.

11. הסבת החוזה וקבלני משנה

11.1 אין הקבלן רשאי למסור, להסב, להמחות או להעביר לאחרים כל זכויות ו/או התחייבויות לפי החוזה, אלא בתנאים ובמידה שהמזמין הסכים בכתב ומראש, לרבות

ד"ר. פ.ק.
דניה סיריח בע"מ

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
514957786

לזהות הנמחים ו/או הנעברים. העסקת קבלני משנה תהא באישור מוקדם של המזמין בפועל בכתב.

מבלי לגרוע מסעדי המזמין עפ"י חוזה זה ועפ"י כל דין, במקרה של הפרת התחייבות זו ע"י הקבלן, לא יהיה זכאי הקבלן ו/או אותו נמחה ו/או נעבר לתמורה כלשהי בגין ביצוע העבודות שתעשנה ע"י אותו נמחה ו/או נעבר.

11.2 המזמין רשאי להסב ו/או להעביר ו/או לשעבד בכל צורה שהיא את הזכויות והערבויות ככל שיהיו, עפ"י החוזה לכל גורם לרבות מכר של המגרש ו/או הבניין ולרבות לבנק ו/או לתאגיד הביטוחי המלווה את הפרויקט וזאת ללא צורך בהסכמת הקבלן ובכפוף לכך שזכויות הקבלן על פי הסכם זה לא תיפגענה.

11.3 אין הקבלן רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו או לבצע עבודה כלשהי ע"י קבלן משנה מבלי הסכמת המפקח בכתב, ואף אם יקבל הסכמה זאת, לא יופטר מאחריותו ומהתחייבויותיו לפי החוזה, יישא באחריות מלאה לכל מעשיו ומחדליו של כל קבלן משנה כזה ויהיה אחראי כלפי המזמין באופן מלא בכל הנוגע לעבודה המבוצעת ע"י קבלן המשנה, כאילו על הקבלן לבצעה ואכן בצעה בעצמו.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ביצוע עבודות פיתוח ותשתיות מחוץ לגבולות מקרקעי הפרויקט ע"י קבלני משנה, טעון בנוסף גם אישורם ע"י הרשות המקומית, ככל שזו תדרוש זאת.

11.4 מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי סעיף 11.3 לעיל על הקבלן להבטיח כי על כל קבלן משנה תחולנה כל התחייבויות הקבלן לפי החוזה וכי ימלא אחריהם, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל להבטיח שקבלן המשנה יציית להוראות המפקח כמפורט בחוזה. על הקבלן לכלול בכל חוזה שיעשה בינו לבין קבלן משנה הוראות המבטאות את האמור לעיל בסעיף זה והמבטיחות את ביצועו.

11.5 הקבלן יפסיק עבודת קבלן משנה לפי דרישת המפקח, ועליו לגרום לכך שקבלן המשנה לא יבוא בכל טענה ובכל תביעה כלפי המזמין בקשר עם הפסקת עבודתו.

11.6 המפקח רשאי להורות לקבלן, ממניעים סבירים והקבלן מתחייב להרחיק משטח העבודה כל עובד של הקבלן ו/או כל קבלן משנה ו/או כל מי מטעמו ועל הקבלן להחליפו באחר למען ביצוע העבודה. ההחלפה הנ"ל תיעשה באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.

12. קבלנים וגורמים אחרים באתר

12.1 המזמין זכאי למסור כל עבודה שאינה כלולה בעבודות, לביצועם של קבלנים אחרים שיקבעו ע"י המזמין לפי החלטתו הבלעדית (להלן - "קבלנים מיוחדים").

12.2 הקבלן מתחייב לספק ללא תשלום את השירותים הבאים ככל הנדרש לביצוע עבודות הקבלנים המיוחדים ולתעדס ביומן העבודה:

12.2.1 השאלת תכניות הפרויקט לעיון ומתן הדרכה והסברים על הפרויקט, שלבי הביצוע ושילוב עבודות הגורמים השונים הפועלים באתר.

12.2.2 מתן מידע על העבודות שכבר בוצעו באתר והמערכות הקיימות בו או בסביבתו.

12.2.3 הכנת נקודות מיקום וגובה בכל חלקי האתר.

12.2.4 הדרכה על כללי העבודה הנדרשים מבחינת בטיחות האתר וכל המבוצע בו ומבחינת בטיחות מבנים וכבישים בסביבתו.

12.2.5 הכנת מקומות התארגנות ואחסון בתחומי האתר (בשטחים פתוחים או במחסנים נעולים כפי שיקבע ע"י המפקח).

12.2.6 שמירה על חומרי ואמצעי הקבלנים המיוחדים ועל עבודותיהם.

12.2.7 שימוש באמצעי הרמה ושינוע כולל שימוש בעגורן ובמעלית שרות.

12.2.8 שימוש בשירותים, וכי שימוש חלקי במשרד הקבלן באתר.

- 12.5 למרות האמור בסעיפים 12.4 ו- 12.5 לעיל לא יהיה הקבלן זכאי לכל עמלה שהיא בגין כל עבודה נוספת שזכה בה בהשתתפו במכרז של המזמין לקבלנים מיוחדים.

ספק ממונה

- 12.6 המזמין רשאי להנחות את הקבלן והקבלן מתחייב להתקשר עם ספק (להלן: "הספק הממונה"), וזאת מבלי שיהיה בכך להטיל על המזמין חבות ו/או אחריות כלשהי. לפי דרישת המזמין יעביר הקבלן למזמין, נוסח ותנאי ההסכם שבכוונת הקבלן לחתום עם הספק הממונה.

עבודות/חומרים שלגביהן נקבע בחוזה זה מחיר יסוד יוזמנו ע"י הקבלן מהספק הממונה שיקבע ע"י המזמין. מחירי היסוד וסוגי האביזרים שיקבעו בין הקבלן לספק הממונה לאביזרי קצה בתחום החשמל, כולל תאורה, ספק אבן, פרקט, דקים, ארונות מטבח, שיש למטבח, ספק לרצוף, לחפוי, לכלים סניטריים, לברזים וארונות אמבטיה, לדלתות פנים וחוף ולפרקט, יהיו בהתאם למפורט בנספחים 3.1.25, 3.1.26 ו- 3.1.27 (ככל ומופיעים בנספחים הנ"ל) אינם כוללים הרכבה של אביזרים ו/או ציוד בגינם נקבע מחיר היסוד כאמור, ועלות הרכבתם כלולה במחיר הכולל.

מוסכם, כי הקבלן יהא רשאי להודיע למזמין כי הינו מסרב לקבלת ספק מסוים כספק ממונה, וזאת מטעמים סבירים בלבד שיועלו על הכתב ע"י המהנדס הראשי אצל הקבלן ובמקרה כאמור יהא רשאי המזמין להציע ספק חלופי ויחולו הוראות סעיף זה בהתאמה.

13. שמירה השגחה ובטיחות

- 13.1 מיום חתימת החוזה ועד למתן תעודת גמר העבודות (להלן: "תקופת העבודות") אחראי הקבלן לשמירת האתר ולהשגחה עליו ועל כל הנמצא ושימצא בו, ועליו לנקוט בכל האמצעים המתחייבים מאחריות זו.

- 13.2 הקבלן מתחייב לקיים בקפדנות אחר הוראות כל החוקים המתייחסים להעסקת עובדים ולביצוע העבודות נשוא חוזה זה, ומסכים ומצהיר בזה כי למטרות העבודות הוא בלעדית הינו "מבצע הבניה" ו"מנהל העבודה" למטרות החוקים הנ"ל, אחראי בלעדית לכל חובותיהם של אלה עפ"י החוקים הנ"ל, והינו מתחייב לשפות את המזמין בגין כל תביעה שתוגש נגדו בכל הנוגע לכך מיד לפי דרישתו של המזמין.

- 13.3 מנהל העבודה או מהנדס האתר כמוגדר בסעיף 17.3 להלן יהיו מצויים באתר בכל זמן בו מבוצעות העבודות וישגחו ברציפות על ביצוען בהתאם להוראות חוזה זה וינהגו לפי הוראות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988.

13.4

- 13.4.1 הקבלן אחראי לשלמות כל החומרים והעבודות וזאת עד למועד מסירת העבודות למזמין, ועליו לתקן או להחליף באחר על חשבונו ולפי הוראות המפקח כל חלק של העבודות וכל חומר שיאבד או ייפגם. אחריות הקבלן כאמור חלה גם לגבי חומרים שנמסרו למזמין בתהליך ביצוע העבודות, כל עוד לא הושלמה העבודה לגביהם ואושרה מסירתם למזמין באופן הקבוע בסעיף 27 להלן.

- 13.4.2 מבלי לגרוע מהוראות סעיף 13.1 לעיל, במקרה של קלקול, אבידה או גניבת חומרים או אמצעים מרכוש הקבלן, יישא הקבלן בכל ההפסד, ושום אחריות לא תחול על המזמין, ואילו במקרה של קלקול, אבידה או גניבת חומרים, ציוד כלים מכשירים וכל רכוש אחר של המזמין שיהיו באתר, יהיה על הקבלן לשפות את המזמין באופן מלא לפי דרישתו הראשונה.

- 13.5 מבלי לגרוע מכלליות התחייבויות הקבלן בהתאם להוראות החוזה מתחייב הקבלן על חשבונו:

- 13.5.1 להקים גדר מלוחות חדשים עשויים מפח מגולבן צבוע כדוגמת איסכורית או שוי"ע טכני צמודים אחד לשני באופן שיהיו קיר אטום בגובה שלא יפחת מ- 2

מטר לרבות כיסויי הגנה לאנשים ומכונות בשילוב שערים או גידור אחר בכל מקום לפי דרישת הרשויות, או לפי כל מפרט אחר שיקבע ע"י המפקח וכן למקם הגדר בהתחשב בחפירה, מרחב עבודה ודיפון בקו מגרש והכול בכפיפה להוראות רשויות מוסמכות.

מוסכם כי המזמין רשאי להתקין שלטי פרסומת ו/או אחרים על הגדר או בכל מקום בשטח האתר לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.

מובהר כי כל פרסום מטעם הקבלן ו/או קבלני המשנה ו/או הספקים אסור בתחום האתר ובבנין. למרות האמור לעיל, תותר התקנת שלטים לצורכי התמצאות בלבד ע"ג מכולות ו/או מחסנים של הקבלן ו/או קבלני המשנה ו/או הספקים ובלבד שהשלטים כאמור לא יהיו גדולים מ- 80x80 ס"מ לכל גורם ולא יהיו גבוהים מגובה הגדר התוחמת את האתר.

13.5.2 להציב שמירה באתר בכל השעות בהן לא מתבצעת עבודה באתר לרבות בחגים ושבתות ובמועדי ישראל ולמנוע כל כניסה לאתר אלא ברשות הקבלן, המזמין או המפקח. אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לכל אובדן, נזק, פגיעה או גניבה שייגרמו כתוצאה מכך שהקבלן לא הציב שמירה בשעות העבודה.

13.5.3 לקיים סידורי בטיחות מקסימאליים אשר יבטיחו את שלום כל הנמצא באתר, ובכלל זה לפעול בדיוקנות בהתאם להוראות נספח נהלי בטיחות ושמירת אמצעי זהירות המצורף לחוזה זה כנספח 3.1.16. לרבות התקנת מנורות, פיגומים, מחיצות ושלטי אזהרה וכיו"ב כפי שידרש מעת לעת ע"י המזמין לשם הגנה מספקת על הציבור. ידוע לקבלן כי אי קיום נהלים אלה עלול לפגוע בזכויות עפ"י פוליסת הביטוח שנערכה בגין ביצוע הפרויקט.

13.5.4 לספק ולקיים שמירה ושאר אמצעי זהירות ובטיחות להגנתו בטחונו ונוחיותו של הצבור בכל מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש ע"י המפקח ו/או ע"י הרשות המקומית או שיהיה דרוש עפ"י הדין לרבות במשרד המכירות באתר או הסמוך לאתר, לפי העניין.

13.5.5 לשמור על ניקיון האתר וכל הכלול בו.

13.5.6 להרחיק מהאתר כל פסולת ושיירי בנין בכל עת שיידרש ע"י המפקח ולהעבירה למקום המיועד להשלכת פסולת מסוגה על פי דין.

13.5.7 לדאוג שהדרכים והשבילים לאתר וממנו יהיו פנויים בכל עת לתנועה חופשית.

13.5.8 לפעול בהתאם להוראות בטיחות למבקרים כדלקמן:

13.5.8.1 להציב שלטי אזהרה בכניסה לאתר, בכניסה למבנה, ולפני משרד המכירות בהם יירשם: "הכניסה לאתר דרך משרד המכירות ובליווי נציג הקבלן. אין להיכנס למבנה/ים ללא ליווי וללא הצטיידות בכובע מגן".

13.5.8.2 להעמיד לרשות המבקרים כובעי מגן במשרד המכירות ובמשרד לשינויי רוכשים. להדריך וללוות מבקרים לדירות בדרך בטוחה וללא מכשולים.

13.5.8.3 לבנות בכל הכניסות למבנה/ים גוגני הגנה בפני נפילת חומרים/אמצעים מהמבנה.

13.5.8.4 לפעול למניעת מפגעים לרבות חיתוך חוטים, מסמרים וברזלים היוצאים מן הקירות/ מעקה חדר המדרגות, התקנת והפעלת תאורה בחדרי מדרגות ובמקומות חשוכים, שלבי דריכה רחבים ומעוגנים במהלכי מדרגות משופעים שלא הושלמו וכד'.

13.6

13.6.1 הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות לא תהיה פגיעה בנוחות הצבור (לרבות מתקנים, בנינים ו/או הדיירים בסביבה וביכולתם לתפקד באופן תקין), ולא תהיה כל הפרעה בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך וכיו"ב או בזכות השימוש וההחזקה ברכוש ציבורי כלשהו ובכלל זה ימנע מיצירת מטרדי רעש ומטרדים אחרים.

ד"ר.פ. דניאל סיבירי בע"מ

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח"ב: 514957786

13.6.2 הקבלן אחראי שכל נזק או קלקול שיגרם עקב ביצוע העבודות לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, תיעול, חשמל, תשתיות ו/או מערכות טלוויזיה בכבלים, טלגרף, טלפון, צינורות או מובילים אחרים וכיו"ב, (להלן בסעיף זה בשם הכולל - "מתקנים") בין בתחומי האתר ובין מחוצה לו, בין ברשות היחיד ובין ברשות הרבים, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש בביצוע העבודות, יתוקן מידית על חשבונו הוא באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של המפקח ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על המתקנים.

לפני ביצוע עבודות העשויות לפגוע במתקנים המצויים מתחת לפני הקרקע, מתחייב הקבלן להיוודע אצל המפקח וכן אצל הרשויות המוסמכות בדבר המצאות מתקן כאמור במקום ביצוע אותן עבודות, ולנקוט בכל האמצעים שידרשו ע"י המפקח או הרשויות המוסמכות לשם ההגנה והטיפול במתקנים.

13.6.3 הקבלן אחראי שתוך כדי ביצוע העבודות, לא תהיינה הדרכים המובילות לאתר נתונות שלא לצורך לתנועה או הפרעות אחרות שיקשו על התנועה הרגילה בהן, ושלצורך הובלתם של משאות מיוחדים יתקבל תחילה הרישיון הדרוש לשם כך מהרשות המוסמכת, וינקטו כל האמצעים לרבות - בחירתן של הדרכים, כלי הרכב וזמני ההובלה - כך שתמעט ככל האפשר ההפרעה לתנועה הרגילה בדרכים האמורות וימנע ככל האפשר נזק לדרכים.

13.6.4 אם לשם ביצוע העבודות יהא צורך להעביר חפץ כלשהו, באופן שההעברה עלולה לגרום נזק למתקנים באם לא ישתמשו באמצעי הגנה מיוחדים - יודיע הקבלן בכתב למפקח, לפני ההעברה, על פרטי החפץ שיש להעבירו, ועל תכניתו להבטחת אמצעי הגנה מתאימים. הקבלן יהיה רשאי לבצע את אמצעי ההגנה בהתאם לתכניתו אך ורק לאחר שיקבל את אישורו של המפקח ולאחר שיהיה בידו רישיון מתאים מהרשויות המוסמכות.

13.7 מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן דלעיל ולהלן, הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לבטיחות העבודות, העובדים והציבור ולנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות עבודה לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחת הצינורות, הובלת חומרים, הפעלת ציוד חפירה וציוד מכני וכיו"ב. הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים להבטחת חיי אדם ורכוש באתר או בסביבתו בעת ביצוע העבודות ויקפיד על קיום כל הוראות דיני התכנון והבניה, הוראות משרד העבודה והוראות כל דין. הקבלן יתקין דרכי גישה זמניות, פיגומים, דיפונים, מעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה כנדרש, לרבות שמירה, כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם של חפירות, בורות, תעלות, ערימות עפר, חומרים ומכשולים אחרים באתר. בשעות החשיכה ידאג הקבלן לתאורה מספקת בפינות ולאורך התעלות המגודרות. מיד עם סיום יום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, ליישר את הערימות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנותרו באתר כתוצאה מביצוע העבודות.

כל משך ביצוע העבודות בכלל ובעת ביצוע עבודות חפירה ובניה בתוך התעלות באתר העבודה בפרט, על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים להגנת החפירה מפני מפולות והתמוטטויות, כולל התקנת דיפונים ותמיכות לאורך התעלות החפירות, גם כאשר החפירה נעשתה לפי המפרט, ובמיוחד כאשר החפירה נחפרה שלא על פי השיפוע הטבעי, והוראות התקן הישראלי לחפירה ליסודות. עליו לדאוג להרחקת האדמה שנחפרה מתוך התעלה למרחק של לפחות 2 מטר משפתה, כדי למנוע לחץ נוסף על דופן החפירה. כמו כן על הקבלן ובאחריותו להבטיח אמצעי הגנה מרביים לעובדיו, בעת ביצוע עבודות שונות בתוך החפירה ובקרבתה, להגנה מפני מפולות, ע"י שימוש בתמיכות מתאימות, דיפונים בתא הגנה, כובעי מגן וכל הדרוש בהתאם לנסיבות ולתנאים.

14. קומה ודירה לדוגמא

הקבלן מתחייב לפי דרישת המזמין, לבצע דירה לדוגמא בבניין (להלן: "דירה לדוגמא"). מועד השלמת הדירה לדוגמא הינו תוך פרק הזמן המינימאלי האפשרי ממועד צו התחלת עבודה. בנוסף, מתחייב הקבלן להשלים באופן מלא ביצוען של כל דירה אופיינית בקומה הראשונה להופעתה (להלן: "הדירות האופייניות") לפי קביעת המזמין ופרטי ביצוע אופייניים ושטחים משותפים בבניין לרבות השלמת עבודות גמר בהן ובשטחים המשותפים שבקומה (להלן: "קומה לדוגמא") וכן דרכי גישה נוחות ומוגנות לשימוש לקוחות המזמין (אף אם זמניות), לשם

קבלת אישור נציג המזמין. מועד השלמת כל דירה אופיינית לדוגמא תוך 4 חודשים ממועד גמר ביצוע שלד הדירה. הדירות האופייניות והדירה לדוגמא תיבנינה לפי המפרט הסטנדרטי אלא אם ניתנה הוראה אחרת מאת המזמין, שאז יקבע מחיר הביצוע עם הקבלן. הקבלן יבצע ויהיה אחראי לתחזוקת מעבר מוגן לדירות האופייניות לדוגמא. הקבלן מתחייב לבצע בקומה תיקונים, חידוש צבע, ניקיון, פוליש הריצוף וכל יתר העבודות הדרושות לצורך מסירתה לרוכשים בתוך 60 יום ממועד קבלת הודעת המזמין בדבר הכנתה למסירה לרוכשים. הקבלן יהיה זכאי לתשלום נוסף עבור זאת בכפיפה לכך שכל אלה בוצעו ע"י הקבלן לשביעות רצון המזמין קודם למסירתה לרשות המזמין או לא נדרשו ע"י המזמין לשם מסירתה לשימוש. על אף האמור לעיל, תיקונים הנובעים מבלאי סביר ואשר לא נגרמו בגין רשלנות המזמין ו/או לקוחותיו ימומנו ע"י המזמין. הקבלן ימסור מפתחות לקומה ולדירות בקומה לשימוש נציג המכירות ולקוחות המזמין. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אחראי הקבלן לניקיונה השוטף של הקומה לדוגמא.

15. אחריות לנזקים ולעבודות

15.1 הקבלן אחראי לכל נזק כמפורט להלן, הנגרם, במישרין או בעקיפין, עקב ביצוע העבודות, בגין מעשה או מחדל של הקבלן, עובדיו, קבלני משנה ועובדיהם וכל מי שנתון למרות הקבלן או קבלני משנה או פועל לפי הזמנתם או ברשותם, וכן לכל נזק שהוא תוצאה של גורם אחר אשר על הקבלן לכסותו בביטוח כמוגדר בסעיף 16 להלן. ואלה הנזקים:

15.1.1 נזק גוף (כולל - מוות, חבלה, פגיעה או לקוי גופני נפשי או שכלי) לכל אדם, לרבות המפקח, המזמין ועובדיו, הקבלן, קבלני משנה, קבלנים מיוחדים ואחרים ועובדיהם ו/או רוכשים ובכל זאת נציגי הרשות המקומית ו/או מי מטעמם.

15.1.2 אבדן, פגיעה או/וגם נזק לעבודות, לחומרים, לאמצעים ולכל רכוש איזה שהוא, כולל רכושם של אלה המפורטים בסעיף 15.1.1 לעיל.

הוראות סעיף זה תחולנה גם על כל פגיעה, אבדן או נזק שיגרמו תוך כדי או עקב ביצוע עבודות בדק בהתאם להוראות סעיף 28 להלן. האחריות דלעיל חלה בין אם הנזק אירע או נתגלה בתקופת העבודות או בתקופת הבדק ובין אם בכל זמן אחר.

15.2 הקבלן יהיה חייב לשפות ולפצות את המזמין בעד כל הוצאה, הפסד, מניעת רווח, אחריות תביעה, דרישה לרבות דרישות תיקונים ודרישות כספיות, או הליכים משפטיים בגין אותן פגיעות, אובדן או נזק שהקבלן אחראי להם כאמור בסעיף 15.1 לעיל ובלבד שהמזמין דיווח לקבלן בהקדם האפשרי אודות הוצאה ו/או הפסד ו/או דרישה כאמור ולא מנע מהקבלן הזדמנות לטפל בעניין לרבות כאמור בסעיף 15.3 להסכם זה. במידה והקבלן סבור כי קיים ניגוד עניינים בין ייצוג המזמין לייצוג הקבלן ידאג הקבלן כי הטיפול ייעשה ע"י שני עו"ד שונים ממושרדים נפרדים. היה והקבלן לא יעשה כן, לא יהיה רשאי הקבלן לחזור בכל טענה למזמין והקבלן יישא במלוא האחריות בגין התביעה.

על אף האמור לעיל, הקבלן מתחייב לשפות ולפצות את המזמין, בעד כל הוצאה ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או נזק לתשתיות ו/או מערכות ציבוריות/עירוניות אשר הפיצוי בגין גרימתם יידרש מהמזמין ע"י הרשות המקומית ו/או ע"י מי מטעמה על פי ההוצאה שנגרמה בפועל. זאת בכפיפה לקביעת המפקח כי שוכנע בנסיבות העניין, שהקבלן אחראי כאמור בסעיף 15.1 לגרימת הוצאה ו/או ההפסד ו/או האובדן ו/או הנזק דנן וכי אלה אכן נגרמו לתשתיות ו/או מערכות ציבוריות/עירוניות. מוסכם כי הוראת סעיף 15.5 להלן תחול גם במקרה כאמור.

15.3 בכל מקרה בו יקבל המזמין דרישה או תביעה כלשהיא שעילתה נזכרת בסעיף זה לעיל ולהלן, יעביר העתק הימנה לקבלן. הקבלן, ימנה על חשבונו, פרקליט, על מנת להתגונן בפני אותה תביעה או דרישה בשם המזמין. הקבלן מתחייב לדאוג כי קיום תביעה או דרישה כלשהם לא יגרמו למזמין כל נזק לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור, הטלת עיקולים או סנקציות משפטיות אחרות כנגד המזמין.

מבלי לגרוע מחובת הקבלן כאמור, הקבלן מתחייב לעשות כל שביכולתו להסיר כל עיקול ו/או צו שפוטי או מעין שפוטי אחר אשר יוטל כנגד המזמין, בתוך 60 יום מיום הטלתו של אותו צו.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של המזמין למנות פרקליט מטעמו על מנת להתגונן בפני אותה התביעה.

15.4 מבלי לפגוע באחריות הקבלן כאמור לעיל בסעיף זה חייב הקבלן לתקן, מיד לפי דרישת המזמין או הניזוק, כל נזק לרכוש שנגרם בעטיו על חשבונו הוא ולשביעות רצונו של המפקח. למפקח הרשות לבחון בכל עת את האמצעים בהם נקט הקבלן למניעת נזק כאמור ולתיקונו, ועל הקבלן לציית להוראות שתינתנה ע"י המפקח. לא תוקן הנזק ע"י הקבלן במועד שנקבע ע"י המפקח, אזי הזכות למזמין לתקן הנזק על חשבונו הקבלן ועל הקבלן לשפות את המזמין מיד לפי דרישתו בגין כל הוצאה שהמזמין הוציא לשם תיקון הנזק.

15.5 מבלי לגרוע מהאמור, הסכומים שעל הקבלן לשלם למזמין לפי סעיף 15 זה לעיל ולהלן יחשבו כחוב המגיע מהקבלן למזמין לפי החוזה והמזמין יהיה זכאי לנכותו מכל סכום שיגיע ממנו לקבלן או/וגם לגבותו בכל דרך אחרת לרבות בדרך של חילוט הערבויות שבידיו או/וגם להסבו לאחר ללא צורך בהסכמת הקבלן. תעודה חתומה ע"י המפקח המאשרת החוב הנ"ל תהיה ראיה מכרעת ללא עוררין בדבר הסכום הנקוב בה.

15.6 על אף האמור לעיל לא יהיה הקבלן אחראי לכל נזק שיגרם מחמת מלחמה, פעולות איבה, פלישת אויב ופעולות מדינה אויבת, ואולם הוא חייב לפי דרישת המזמין ותמורת המחיר שיוסכם ביניהם לשקם כל נזק כאמור. בהעדר הסכמה לגבי המחיר יקבע זה ע"י המפקח.

15.7 הקבלן יהיה חייב לתקן לפי דרישת המזמין גם כל נזק הנגרם לעבודות מחמת גורם שהקבלן אינו אחראי לו ו/או גורם שלא חלה על הקבלן החובה לבטחו, ואולם במקרה זה תחולנה הוצאות התיקון על המזמין.

15.8 אחריות הקבלן על פי סעיף זה תחול גם בקשר לכל מעשה או מחדל של הקבלן או מי מטעמו כאמור בסעיף 15.1 בקשר עם עבודות הבדק והאחריות בהן מחויב הקבלן בתקופת הבדק בהתאם להוראות חוזה זה והדין בכלל וסעיף 28 בפרט.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר, כדלקמן:

15.8.1 הקבלן מתחייב ליתן תגובה מפורטת בכתב תוך 7 ימים ממועד קבלת תלונה כלשהי מצד הרשות המקומית ו/או מאן דהוא אחר בקשר עם העבודות שבוצעו על ידו למתלון, לאחר שנוסחה אושר מראש ע"י המזמין וכן לצורך כך להמציא למזמין מידית העתק כל תלונה כאמור בקשר עם העבודות ו/או הפרויקט שנתקבלה אצלו והעתק מכתב התגובה מטעמו שנשלח בפועל.

15.8.2 הקבלן מתחייב להצטרף לטיפול בתלונת רוכשים, אף אם נתקבלה לראשונה אצל המזמין ובכל מקרה מתחייב לנהל את ההגנה בגין תביעה זו שעילתה ליקויי בניה.

מבלי לגרוע משאר סעדי המזמין עפ"י חוזה זה ועפ"י כל דין. במידה והקבלן לא יטפל בהליך ולא יתגונן למרות האמור בסעיף 15 דלעיל יהא המזמין רשאי לטפל בעניין בעצמו ו/או להתפשר ולעשות כמיטב שיקול דעתו ולקבלן לא תהא כל טענה או תביעה בשל כך כנגד המזמין.

15.8.3 על אף האמור בכל דין, הקבלן יישא באחריות מלאה ובלעדית בכל הנוגע לתלונות ו/או תביעות שעילתן ליקויי בניה בפרויקט, מכל מין וסוג שהוא לרבות מצד המזמין.

15.8.4 בכל מקרה שבו ישלח המזמין לקבלן, הודעת צד ג', יחולו כל הוצאות ההליך, לרבות סכומים שייפסקו לחובת המזמין, על הקבלן, בהתאם לאחריות שהוטלה עליו בפס"ד שלא עוכב ביצועו.

15.8.5 בכל הליך משפטי שעילתו ליקויי בניה בפרויקט יישא הקבלן בעלויות המומחה וכן בשכרו של המומחה מטעם בית המשפט הן בגין חוות דעת שתוגשנה על ידו, הן בגין תשובותיו לשאלות בבררה והן בגין זימונו לעדות.

- 15.8.6 בעלויות בגין לקויי בניה שמקורם בתכנון לקוי, ככל שהתכנון לא הוזמן על ידי הקבלן או מי מטעמו, יישא המזמין לרבות בגין הוצאות ההגנה והמומחים.
- 15.8.7 הוראות סעיף 15 זה תחולנה גם במקרה של ניהול בוררות, גישור או הליך משפטי אחר מחוץ לכותלי בית המשפט.
- 15.9 הפרת התחייבות מהתחייבויות הקבלן הנזכרות בסעיף זה לעיל שלא תוקנה בתוך 15 יום ממועד קבלת דרישת המזמין בכתב, תיחשב הפרה יסודית של חוזה זה.

16. ביטוח

- 16.1 מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי חוזה זה או לפי כל דין, ומבלי שהמזמין נוטל על עצמו אחריות כלשהי כלפי הקבלן, מצהיר המזמין כי ערך פוליסות ביטוח עבודות קבלניות כמפורט בהמשך (להלן - "ביטוח עבודות קבלניות") על מנת להגן על עצמו ו/או על הבאים מכוחו מפני אבדן, נזק או אחריות הקשורים או הנובעים מביצוע העבודות נשוא חוזה זה. בכפוף לתנאים, סייגים, גבולות אחריות המבטח וסכומי ההשתתפות העצמית הכלולים בביטוח עבודות ההקמה, יכלול ביטוח העבודות הקבלניות את פרקי הביטוח המפורטים להלן:
- 16.1.1 פרק (1) - ביטוח מפני אבדן או נזק פיזי ובלתי צפוי שייגרם לעבודות באתר במשך תקופת ביצוע. למען הסר ספק, מודגש כי פרק זה אינו חל על ציד, כלים ואמצעים אחרים המשמשים את הקבלן לצורך ביצוע העבודות, כאשר חובת ביטוחם מוטלת על הקבלן כאמור בסעיף 16.6 להלן.
- 16.1.2 פרק (2) - אחריות כלפי צד ג' חבות כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במשך תקופת ביצוע העבודות ועקב ביצוע בגבול אחריות בסך של 20,000,000 ₪ בגין מקרה ביטוח אחד ובמצטבר ע"פ הפרק.
- 16.1.3 פרק (3) - אחריות מעבידים חבות כלפי עובדים בגין פגיעה גופנית הנגרמת באתר במשך תקופת הביצוע, תוך כדי ועקב ביצוע העבודות. בגבול אחריות בסך של 20,000,000 ש"ח לתובע, לאירוע ובמצטבר ע"פ הפרק. למען הסר ספק, יצוין כי השיפוי ע"פ הפרק חל מעבר לכל סכום המשולם או אמור להיות משולם ע"י המוסד לביטוח לאומי.
- 16.2 מובהר בזאת כי ביטוח העבודות הקבלניות חל במשותף על עבודות קבלניות נוספות המבוצעות מטעם המזמין.
- 16.3 שם המבוטח בביטוח העבודות הקבלניות יכלול גם את הקבלן ו/או קבלני המשנה והקבלן ישתתף בדמי הביטוח של ביטוח זה. השתתפות הקבלן תהיה על ידי ניכוי משכר החוזה, כשהוא צמוד למדד של סכום השווה ל- 0.5% פרומיל ממנו. הניכוי יבוצע מכל חשבון חלקי או אחר שיגיש הקבלן למזמין.
- 16.4 היקף הכיסוי לביטוח העבודות הקבלניות לא יפחת מתנאי פוליסת ביט על כל הרחבותיה. ביטוח העבודות ייערך למשך כל תקופת העבודות, לרבות תקופת תחזוקה בת 24 חודשים.
- 16.5 בכפוף למילוי כל התחייבויותיו של הקבלן על פי החוזה, מוסכם כי בקרות מקרה ביטוח, המבוטח על פי פרק (1) של ביטוח העבודות הקבלניות לעבודות נשוא חוזה זה, מתחייב המזמין להעביר לקבלן כספים מתוך תגמולי הביטוח אשר יתקבלו בפועל מאת המבטח (אם יתקבלו) בגין הנזק שנגרם לקבלן עד לסכום הדרוש לשם קימום האובדן או הנזק לעבודות על ידי הקבלן, לפי שיקול דעתו של המזמין. מוסכם כי תגמולי ביטוח עד לסך של 1 מיליון ש"ח יועברו במישרין לקבלן.
- 16.6 בכפוף להתחייבות הקבלן לשמירת סודיות ולדרישת הקבלן בכתב יאפשר המזמין לקבלן לעיין בפוליסת ביטוח העבודות הקבלניות במשרדי המזמין בעותק מפוליסת ביטוח העבודות הקבלניות, והקבלן מתחייב ללמוד את תוכן פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות ולהיות בקי בכל תנאיה וזאת לפני תחילת ביצוע העבודות.

16.7 הקבלן מצהיר ומאשר בזה בשמו ובשם קבלני משנה מטעמו כי הוא יהיה מנוע מלהעלות טענה, תביעה או דרישה מכל מין או סוג שהוא באשר לתוכן או היקף ביטוח העבודות הקבלניות. ככל שלדעת הקבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוח העבודות הקבלניות או לערוך ביטוחים נוספים, מתחייב הקבלן להוסיף או לערוך את הביטוח הנוסף כאמור, על חשבונו הוא.

16.8 הצדדים מתחייבים לשתף פעולה ככל שיידרש לשם שמירה ומימוש של זכויותיהם על פי ביטוח העבודות הקבלניות. כמו כן מתחייב הקבלן לקיים את תנאי ביטוח העבודות הקבלניות במלואם, ובכלל זה להודיע בכתב למזמין ולמבטח מיד עם היוודע לו על קרות אירוע העשוי לשמש עילה לתביעה ע"פ ביטוח העבודות הקבלניות.

16.9 בקרות מקרה ביטוח בקשר עם העבודות שבאחריותו של הקבלן, או הנגרם לאדם המועסק על ידי הקבלן או ע"י מי מטעמו או הנגרם לצד ג' כלשהו עקב מעשה או מחדל של הקבלן או מי מטעמו, ישא הקבלן באופן בלעדי בסכומי ההשתתפויות העצמיות (בהתאם למקרה) החלים על הפוליסות לביטוח עבודות קבלניות.

16.10 ביטוח העבודות הקבלניות יהיה בתוקף בתקופת הביצוע על-פי לוח הזמנים המקורי של העבודות. היה ובמועד סיום תקופת הביצוע, על פי ביטוח העבודות הקבלניות, נותרו עבודות כלשהן לביצוע על ידי הקבלן, מכל סיבה שהיא, אזי רשאי המזמין על-פי בחירתו, להצהיר על הארכת תוקף ביטוח העבודות הקבלניות או להורות לקבלן כי יערוך על חשבונו, ביטוח עבודות קבלניות על שמו, על שם קבלני משנה מטעמו ועל שם המזמין, המבטח את עבודות הקבלן שנותרו לביצוע בפרויקט, וזאת בהיקף כיסוי אשר לא יפחת מהיקף הכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסה הידועה "ביט 2013" (או נוסח פוליסת "ביט" המקביל לו במועד עריכת הביטוח), על כל הרחבותיו.

במקרה כזה, יכסה הביטוח כאמור את מלוא ערכן של העבודות שטרם בוצעו על-ידי הקבלן ו/או טרם נמסרו לידי המזמין, ויכלול פרק אחריות כלפי צד ג' בגבול אחריות של 8,000,000 ש"ח לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח וכן פרק ביטוח אחריות מעבידים בגבול אחריות של 20,000,000 ש"ח לתובע, לאירוע ובמצטבר על פי הפרק. עוד יצוין כי הביטוח יהיה קודם לכל ביטוח אחר הנערך על ידי המזמין וכי הביטוח לא יבוטל ולא ישונה לרעה אלא אם תשלח למזמין הודעה על כך בדואר רשום, לפחות 60 יום מראש.

16.11 מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על-פי חוזה זה או על פי כל דין, מתחייב הקבלן כי לפני תחילת ביצוע עבודתו ו/או העמדת אתר העבודה לרשותו – המוקדם מביניהם ועד מסירתה הסופית של העבודה לחברה ו/או למזמין תהיינה בידיו פוליסות ביטוח תקפות שהוצאו על חשבונו ועל שמו הכלל כמפורט להלן (שכולם יחד יקראו "ביטוחי הקבלן") וזאת בתנאים המפורטים ב"מפרט ביטוח עבודות קבלניות" המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו ומסומן כנספח "1א" (להלן: "**מפרט ביטוחי הקבלן**") המבוטחות אצל חברת ביטוח מורשית בישראל ובעלת מוניטין וכן יועבר אישור ביטוח המסומן כנספח 2 א' (להלן: "**אישור קיום ביטוחים**").

16.12 ביטוח חובה כנדרש על-פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב בבעלות ו/או בשימוש של הקבלן, וכן ביטוח אחריות בגין נזק לרכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך 500,000 ₪ בגין נזק אחד.

16.13 ביטוח לצידוד המשמש לעבודות הפרויקט ואינו מהווה חלק ממנו, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות לצידוד עבודה, כלי עבודה, ציוד מכני הנדסי וכיו"ב.

16.14 ביטוח אחריות המוצר משולב עם אחריות מקצועית שגבול אחריות המבטח על פיו לא יפחת מסך 16,000,000 ₪ (במילים: שישה עשר מיליון ₪) למקרה ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית, בגין כל פגיעה או נזק העלול להיגרם עקב פגם כלשהו בעבודות, וזאת ממועד מסירת העבודות או חלקן למזמין ולמשך כל התקופה בה קיימת אחריות זו לפי החוזה או לפי כל דין. שם המבוטח יורחב לכלול גם את המזמין בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת עליו למעשי ו/או מחדלי הקבלן. הכיסוי יכלול במפורש גם סעיף "חבות צולבת".

16.15 היקף הכיסוי בפוליסות חבות המוצר והאחריות המקצועית יהיה כמפורט באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

16.16 היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחי הקבלן או לביטוח העבודות הקבלניות, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים את הביטוח המשלים ו/או הביטוח הנוסף כאמור, כאשר בכל ביטוח נוסף ו/או משלים לעניין ביטוח רכוש יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף לטובת המזמין והבאים מטעמו למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון, ובכל ביטוח נוסף ו/או משלים לעניין ביטוחי חבויות יורחב הביטוח לשפות את המזמין בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת עליו עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או של מי מהבאים מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

16.17 ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על-פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לצמצם את היקפם, ו/או שלא לחדשם אלא אם כן מסר המבטח למזמין הודעה בדואר רשום על כוונתו לעשות כן 60 יום מראש.

16.18 ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו הינם ביטוחים ראשוניים לכל ביטוח אחר שנערך על ידי המזמין או לטובתו למעט פוליסת העבודות שהינה קודמת וראשונית לכל ביטוחי הקבלן. כן יצוין בביטוחי הקבלן כי רק הוא לבדו יהיה חייב בתשלום הפרמיה.

16.19 ביטוחי הקבלן יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו לתחלוף (SUBROGATION) נגד כל יחיד מיחידי המבוטח, בני משפחותיהם, וכל אדם או גוף שלמבוטח זיקה אליו או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו, או הקשור לעבודה.

16.20 הקבלן מתחייב להמציא לידי המזמין לא יאוחר משבעה ימים מקבלת צו התחלת העבודה ובכל מקרה טרם כניסתו לאתר העבודה, את אישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו ומסומן כנספח 13.1.3 כשהוא חתום על ידי מבטחו. בכל מקרה של אי התאמה בין האמור בהעסקי ביטוחי הקבלן לבין האמור בחוזה זה, לדרישת המזמין, מתחייב הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים האמורים על מנת להתאימם להוראות חוזה זה. מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת הביטוחים האמורים, בהמצאתם ו/או בשינוים כדי להוות אישור בדבר התאמתם ולא תטיל אחריות כלשהו על המזמין ו/או מי מטעמו ולא תצמצם את אחריותו של הקבלן על-פי הסכם זה או על-פי כל דין.

16.21 למען הסר ספק, מודגש במפורש כי הקבלן ישא בעצמו בסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים בפוליסות הביטוח. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי המזמין מכל סכום שיגיע לקבלן על פי הסכם זה.

16.22 הקבלן מתחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על פי האמור בסעיף 16 זה. כן מתחייב הקבלן לשתף פעולה עם המזמין לשם שמירה ומימוש של זכויות המזמין על פיהם.

16.23 הקבלן מתחייב כי בהתקשרותו עם קבלני משנה שיבצעו עבודות מטעמו, לא יכלול הודעה כלשהי על פיה הוא מוותר (בשמו, בשם המזמין, או בשם המבטח) שתערוך את הפוליסה לביטוח עבודות ההקמה) על זכות חזרה, שיפוי או שיבוב כנגד אותם קבלנים או פוטר אותם מאחריותם על פי דין או הסכם. האמור בסעיף זה מתייחס בין היתר גם לקבלני שמירה, קבלני מזון, קבלני הובלה קבלני הרמה (הנפה), או נותני שירותים דומים, יצרנים או ספקים של ציוד וחומרים. הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי אי ויתור על זכויות כאמור, מהווה תנאי לזכויות הקבלן והמזמין על פי פוליסת ביטוח עבודות ההקמה, והוא ישפה את המזמין בגין הפרת דרישה זו.

16.24 המזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בפוליסת ביטוח העבודות הקבלניות הנזכרת בסעיף 16.1 לעיל, אולם כל שינוי שיש בו כדי לצמצם את היקף הכיסוי הניתן לקבלן יובא לידיעתו בכתב 30 ימים טרם השינוי כאמור.

16.25 הוראות סעיפים אלה אינן באות לגרוע מחיובי הקבלן לפי חוזה זה.

16.26 לא התקשר הקבלן בכל חוזה הביטוח, אשר עליו להתקשר בהם על פי הוראות החוזה, או שלא קיים במלואן ו/או במועדן את כל דרישות חוזה הביטוח, יחולו ההוראות הבאות:

16.27 המזמין רשאי, לאחר שנתן לקבלן התראה של 15 (חמישה עשר) ימים, להתקשר בחוזה ביטוח תחתיו ו/או לשלם דמי ביטוח, לרבות דמים, ריבית והפרשי הצמדה, לפי חוזי הביטוח.

16.28 עשה המזמין כאמור בסעיף 16.27 יחולו כל הוצאותיו על הקבלן בשיעור שלא יפחת מ-0.5% מסך הסכומים המגיעים לקבלן מאת המזמין.

16.29 אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מחובות הקבלן המפורטות בסעיף זה, או כדי להטיל על המזמין חבות כשלהי.

16.30 הקבלן מצהיר בזה כי ידוע לו כי המזמין אינו מתחייב לקיים שמירה ו/או אמצעי ביטחון אחרים באתר בכלל ועל העבודות בפרט ואם יעשה כן, אין בכך כדי ליצור כל התחייבות או חבות כלפי הקבלן. למען הסדר ספק, מוסכם במפורש כי על המזמין לא תחול אחריות לפי חוק השומרים התשכ"ז-1967.

17. עובדים

17.1 הקבלן יספק על חשבונו ועל אחריותו את כל כוח האדם הדרוש לביצוע העבודות ואת ההשגחה עליו.

17.2 הקבלן יעסיק על חשבונו באתר, ובכל מקום אשר בו תבוצענה פעולות כלשהן בקשר עם העבודות, עובדים מקצועיים מנוסים ומורשים במספר הנחוץ להשלמת העבודות במועד. הקבלן לא יעסיק עובדים של המזמין או/וגם של קבלנים אחרים. מבלי לגרוע מן האמור לעיל יובהר כי הקבלן יעסיק אך ורק עובדים ישראלים או עובדים זרים שהעסקתם אושרה ע"י משרד העבודה ו/או על פי כל דין.

17.3 הקבלן יעסיק על חשבונו מנהל עבודה לפי הוראות המזמין וגם מהנדס אתר. מנהל העבודה ומהנדס האתר יהיו מומחים מורשים ומנוסים במקצועם, בעלי ניסיון מספק לביצוע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה זה, לדעת המפקח. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מנהל העבודה יהא בעל תעודת הסמכה תקפה של משרד העבודה בעל ניסיון של לפחות 5 שנים ומהנדס האתר יהא מהנדס בעל רישיון תקף עפ"י חוק המהנדסים והאדריכלים ובעל ניסיון של לפחות 10 שנים. מנהל העבודה ומהנדס האתר ימצאו בקביעות באתר, יפקחו על העבודות ויקבלו את הוראותיו של המהנדס או המפקח, לפי העניין. מנויים של אלה טעון אישור המפקח. מהנדס האתר יחשב כבא כוחו המוסמך של הקבלן למטרות חוזה זה.

17.4 הקבלן יעסיק באתר, על חשבונו, איש מקצוע מטעמו (אדריכל או הנדסאי אדריכלות או בנאי) בעל ידע בהפעלת תוכנת אוטוקאד אשר יטפל בדרישות השינויים שתימסרנה לו באופן ישיר ע"י הרוכשים ואשר ימצא בקביעות באתר או במשרד הראשי של הקבלן ככל שיידרש ולא פחות מ-25 שעות בשבוע, בימים ובשעות שתקבענה ע"י המזמין.

בידי המזמין הזכות לא לאשר את איש המקצוע הנ"ל מטעם הקבלן ולדרוש החלפתו בכל עת.

17.5 הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המפקח, בדבר הרחקתו מהאתר של כל אדם המועסק על ידי הקבלן (לרבות מנהל העבודה, מהנדס האתר ואיש המקצוע אשר מטפל בדרישות השינויים מטעם הרוכשים). אדם שהורחק לפי דרישה כאמור, לא יחזור הקבלן להעסיקו בעבודות, בין במישרין ובין בעקיפין, ובמקרה כזה ימציא הקבלן תוך 7 ימים עובד חליף ברמה שתאשר על ידי המפקח.

17.6 בכל מקום בו יעבדו עובדים בקשר עם ביצוע חוזה זה, יקיים הקבלן תנאי עבודה הוגנים, יקיים כלפיהם את כל הוראות החוק והנהגה, ויקיים סידורי תברואה רווחה וביטחון העונים על דרישות החוק ועל הדרישות המיוחדות המתחייבות מהעבודות, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל - חוק ארגון ופיקוח על העבודה, תשי"ד - 1954 וכן

בכפוף לכל דין המסדיר מקום המנוחה והשהייה לאחר שעות העבודה בדבר תנאי שיכון עובדים זרים.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר בזאת כי הקבלן אינו רשאי לשכן באתר מי מעובדיו וכי עליו לדאוג בפועל כי אלה לא יתגוררו באתר.

17.7 למניעת ספקות מוצהר במפורש, כי הקבלן הינו קבלן עצמאי והוא לבדו יישא באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של עובדים אלה (כגון - ניכוי מס הכנסה ובטוח לאומי, הלנה, הסעות, כלכלה, תשלומים לקרנות איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים) ולכל החובות החלות עפ"י דין על מעביד כלפי עובדיו. כן מוצהר במפורש כי לא קיימים כל יחסי עובד ומעביד בין המזמין לבין הקבלן, עובדיו וכל המשתתף בביצוע העבודות, והמזמין אינו חייב כלפי הנ"ל בכל חובה הנובעת במישרין או בעקיפין מיחסי עובד ומעביד.

17.8 הקבלן מתחייב לנהל, לשביעות רצונו של המפקח, פנקס כוח אדם בו ירשם שמו, מס' תעודת הזהות, מקצועו וסיווגו המקצועי של כל עובד וכן ימי ושעות עבודתו.

הקבלן מתחייב להמציא למפקח לפי דרישתו את מצבת כוח אדם לכל תקופה שהמפקח יקבע, שתכלול את חלוקת העובדים לפי מקצועותיהם סוגיהם והעסקתם.

17.9 לא תעשה כל עבודה באתר בימי שבת ומועדי ישראל. הקבלן מתחייב בזאת שלא לבצע בעצמו ו/או ע"י מי מעובדיו ו/או ע"י כל מי מטעמו במישרין ו/או בעקיפין, עבודות מכל סוג שהוא באתר בשבתות ובמועדי ישראל ובשעה קודם כניסתם ועד שעה אחר יציאתם הקבלן יתכן את עבודתו באופן שלא יסוכל קיומה של הוראה זו.

נדרשה באופן דחוף עבודה הכרחית לשמירה על בטחון העבודות בשבת או ביום מועד, יפעל הקבלן לקבלת האישורים המתאימים מהרשויות ולאחר קבלת האישורים המתאימים כאמור, יעסיק הקבלן לביצועה במידת האפשר עובדים שאינם יהודים, ויודיע למפקח מיד על הנסיבות שבגינן נדרש ביצוע העבודה כאמור. אין הוראות סעיף זה חלות על עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש.

17.10 המפקח מוסמך לקבוע נוהלי כניסה ויציאה של עובדים לאתר לרבות בקורת חפציהם ואופן אכסונם ועל הקבלן לציית לנהלים אלו.

18. אמצעים

18.1

18.1.1 הקבלן מתחייב לספק על חשבונו, והינו מצהיר כי ברשותו או בהישג ידו, האמצעים הדרושים לביצוען היעיל של העבודות בקצב הדרוש להשלמתן.

18.1.2 הקבלן מתחייב לאגור עד למועד תחילת ביצוע העבודות את האמצעים באתר, או להבטיח את אספקתם לפי לוח זמנים שיוגש למפקח עד לאותו מועד ושיניח את דעתו.

לא הגיש הקבלן לוח זמנים כאמור, או שלוח הזמנים שהגיש לא הניח דעתו של המפקח, יקבע לוח הזמנים לאספקת האמצעים ע"י המפקח והוא יחייב את הקבלן.

18.1.3 לפי דרישת המפקח מעת לעת ימציא הקבלן למפקח העתקים מטופסי הזמנת האמצעים ומאישורי ההזמנות ע"י הספקים.

18.1.4 אמצעים שהובאו לאתר אין הקבלן רשאי להוציאם מהאתר ללא הסכמת המפקח בכתב.

18.2 מבלי לגרוע מהוראות סעיף 18.1 לעיל מתחייב הקבלן לספק על חשבונו לאתר:

18.2.1 כל האמצעים וכל דבר אחר הדרוש לביצוע העבודות, לבטיחות האתר.

18.2.2 תאורה לשימוש ולהגנת הצבור והעובדים.

18.2.3 הגנה בפני שיטפונות, לרבות חבור לרשת התיעול במידה וקיימת.

ד"ר. א.פ.ק.
ד"ר. א.פ.ק.
ד"ר. א.פ.ק.
ד"ר. א.פ.ק.

מ.מ. חתום על מגורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

- 18.2.4 סידורי תברואה בהתאם לדרישות המבנה, לרבות חבור לרשת הביוב במידה וקיימת ושירותים כימיים ניידים, לפי דרישת הרשות המקומית.
- 18.2.5 כל הנדרש לאספקת מים לרבות צינורות על אביזריהם ומוני מים (אשר יהיו ע"ש המזמין). על הקבלן להתקין באתר משאבות ומכלים רזרביים למים למקרה שתהיה הפרעה באספקת מים. מיקום המכלים, גודלם גובהם ותכולתם יהיו כאלה שיוכלו לספק מים לצרכי עבודות כולל אשפת הבטונים בכמויות מספיקות במשך יום שלם של יציקה, וכמו כן יוכלו לספק מים בכמויות מספיקות לשתייה ולצרכים אחרים באתר.
- 18.2.6 הקמת מבנה או מבנים זמניים, לרבות שירותים, ציודם ואחזקתם לשימוש הקבלן, המפקח והמזמין בהם יוקצו חדרים נפרדים למפקח ולקבלן, מטיפוס, חומר, גודל, חלוקה ומיקום שיאושרו ע"י המפקח, ובכלל זה הריחוט והציוד (לרבות תאורה ומזג אוויר) הדרושים למשרדים אלה.
- 18.2.7 בכל אחד ממשרדי המפקח, והקבלן יהיה טלפון ופקס וכן קו טלפון פנימי ביניהם והכול כמפורט בנספח 3.1.24 המצורף לחוזה זה. על הקבלן לדאוג על חשבונו לניקיון של משרדי הקבלן והמפקח. כל ההוצאות הסבירות בגין השימוש במבנים אלה ובציוד האמור יחולו ע"י הקבלן.
- הקמת המבנה/המבנים הנ"ל תהא כפופה לתנאים הבאים:
- 18.2.7.1 הקבלן חייב לאשר מראש אצל המפקח את כל המבנים והציוד, טרם הבאתם לאתר.
- 18.2.7.2 בוטל.
- 18.2.8 מבנים ושטחי אחסנה להחסנת החומרים והאמצעים.
- 18.2.9 כל המכשירים הדרושים לסימון העבודות ולמידות, וכל המכשירים הדרושים למפקח, לאדריכל המזמין, לשם הביקורת, וכן אלה הדרושים לקבלן.
- 18.2.10 אמצעי אזהרה לרבות שלטי אזהרה ושלטים אחרים במידות ככל שידרוש המפקח.
- 18.2.11 גדרות, שערים, סככות ואמצעי הגנה ושמירה אחרים כפי שיקבע המפקח.
- 18.2.12 כל הכרוך ביצור, אספקה והצבת שלטים מוארים בגבול מגרש האתר כאמור בסעיף 6.6.9 לעיל.
- 18.2.13 כל הנדרש לאספקת חשמל לאתר ובאתר ובכל קומה מקומות המבנה עם הקמתה, ובכלל זה, בדירות שבקומה לדוגמא, במשרד המכירות, בחניה, בדירה לדוגמא, ככל שתוקם בסמוך למבנה המכירות לרבות רשת חשמל ותאורה זמניים, מוליכים, כבלים, גופי-תאורה, לוחות חשמל, שקעים, מוני חשמל (לקומה לדוגמא, למשרד המכירות ולדירה לדוגמא יהיו ע"ש המזמין) וכו'.
- במידה שהמערבלים, מעליות ואמצעים אחרים של הקבלן פועלים בעזרת חשמל, יהיה על הקבלן להחזיק באתר גנראטור, אשר יוכל לספק זרם מתאים להפעלת כל האמצעים הנ"ל במקרה של הפסקת חשמל ברשת הכללית.
- 18.2.14 אמצעי בטיחות וציוד כבוי אש.
- 18.2.15 אמצעי הרמה לרבות מנופים ומעליות שירות/משא. מעלית שירות/משא (חיצונית או פנימית) תעמוד לשימוש כל הגורמים הפועלים באתר וכל ספקי ציוד, ריהוט, מתקנים ואביזרים הדרושים להכנת המבנה לצורך תפעול לרבות שימוש בכל עת. המעלית תהיה בגודל המתאים להעברת משאות כפי שיקבע ע"י המפקח, ותופעל ע"י עובד מנוסה של הקבלן במשך כל שעות העבודה. מועד הפסקת הפעלתה ופירוקה יקבע בתיאום עם המזמין ובכפוף להסכמתו.
- מיד עם השלמת השלד של הקומה ה- 9 בכל בנין (לרבות קומת הקרקע), ככל שיש כזו, תותקן מעלית שירות שתופעל תוך 21 יום מיום יציקת הקומה ה-9 עם תחנות עצירה בכל קומה ותהיה זמינה לשימוש המזמין בכל עת, ובכל מקרה הנ"ל יבוצע בהתאם לדרישת הרשות הרלוונטית ובכלל זה משרד הכלכלה.
- 18.2.16 כל הנדרש לשם התקנת קווי טלפון במשרדי הקבלן והמפקח באתר.

- 18.2.17 כל יתר הדרוש לביצוע העבודות, בין אם נזכר במפורש ובין אם לאו.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי הקבלן יהא אחראי לתשלום כל הוצאות האתר, לרבות בגין תשלומי חובה, מיסים והיטלים לרשות המקומית צריכת חשמל, מים, טלפון וכיוצא ב.
- 18.3 כל שיש לבצע לפי סעיף 18.2 לעיל יעשה בתאום וברישוי הרשויות המוסמכות, ובתיאום (לרבות לגבי מיקום, גודל, צורה, היקף ואופן ביצוע) עם המפקח ובאישורו.
- במידה והמפקח ימצא לנכון במהלך העבודות שיש צורך בהעברת איזה מהאמצעים הנ"ל ממקומם והתקנתם במקום אחר, יהיה הקבלן חייב לבצע ההעברה על חשבונו ואולם אם ההעברה נעשתה ממקום שאושר קודם לכן ע"י המפקח וההעברה לא התחייבה מסטייה מלוח הזמנים שהקבלן אחראי לה לפי קביעת המפקח אזי יהיה הקבלן זכאי להחזר הוצאות ההעברה כפי שיקבעו ע"י המפקח.
- במידה והמזמין יספק איזה מהאמצעים הנזכרים בסעיף 18.2 לעיל (ואין עליו כל חובה לעשות כן), אז ישלם הקבלן למזמין את כל ההוצאות שהוצאו על ידו בקשר לכך וסכום זה יפחת מהמגיע לקבלן עפ"י החוזה.
- 18.4 היה ולפי שיקול דעתו הבלעדי והסופי של המפקח, האמצעים או חלק מהם אינו מספיק ו/או אינו מתאים לביצוע העבודות, יהיה על הקבלן להחליפו על חשבונו, לשביעת רצונו של המפקח, ובתוך הזמן שנקבע על ידי המפקח, וזאת ללא תמורה נוספת כלשהי, ומבלי שהחלפה כאמור תזכה את הקבלן לסטייה כלשהי מהקבוע בלוח הזמנים.
- 18.5 כל ההוצאות הכרוכות בהספקת האמצעים, התקנתם וקיומם וכל יתר התחייבויות הקבלן לפי סעיף 18, לרבות אגרות צריכת מים וחשמל, יחולו על הקבלן ועל חשבונו.

19. חומרים וטיב ביצוע

- 19.1 הקבלן מתחייב בכל עת תוך כדי מהלך העבודה, לדאוג באופן ובצורה שיתחייבו מדי פעם בפעם מתנאי השוק ואופי החומרים, להבטיח מראש את אספקתם השוטפת כך שלא יחול כל עיכוב בעבודה לפי לוח הזמנים, הכול להנחת דעתו של המפקח.
- 19.2 חומרים שהובאו על ידי הקבלן לאתר למטרות העבודות אין הקבלן רשאי להוציאם מהאתר ללא הסכמת המפקח בכתב, והם יעברו עם הבאתם לאתר לבעלות המזמין, אך לא למטרת אישור קבלתם עפ"י חוזה זה, האחריות לשמירתם ולשלמותם, והמיסוי החל עליהם. על אף האמור לעיל יהיה הקבלן רשאי להוציא חומרים מהאתר אם הפסיק המזמין העבודות, שלא מסיבה הנובעת מהקבלן, לתקופה העולה על 3 חודשים.
- 19.3 הקבלן אחראי לשמירת החומרים, והוא רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע החוזה, אולם בכל מקרה מן המקרים המפורטים בסעיף 24 רשאי המזמין להשתמש בזכויות המוקנות לו עפ"י אותו סעיף, וזכות השימוש של הקבלן לפי סעיף זה כפופה לזכויות המזמין עפ"י סעיף 24.2.
- 19.4 המזמין לא יישא בכל אחריות בקשר לנזק או אבדן לחומרים, בין שהבעלות עליהם בידי המזמין ובין שאינה בידו, ופרט לנזק שנגרם בזדון ע"י המזמין או המפקח או באי כחם המוסמכים.
- 19.5 אין להסיק מהוראות סעיף זה, וכל התנהגות לפיו ע"י המזמין או המפקח, מתן אישור ע"י המפקח לטיבם של חומרים כלשהם, והמפקח רשאי לפסלם בכל זמן שהוא.
- 19.6 כל אימת שנפסלו חומרים ע"י המפקח או אם הורה המפקח בכתב שחומרים אינם נחוצים לביצוע העבודות, חייב הקבלן לפי דרישת המפקח להוציאם מהאתר, ועם מתן דרישה כאמור חדלים החומרים מלהיות בבעלות המזמין. נקבע בדרישה מועד לסילוק החומרים, חייב הקבלן להוציאם בהקדם האפשרי ולא יאוחר מאשר במועד שנקבע כאמור. נמנע הקבלן מלעשות כן - רשאי המזמין למכרם במחיר ובתנאים שימצא לנכון, ולאחר שינכה ממחירם את כל ההוצאות הכרוכות במכירתם, יזכה המזמין את חשבונו הקבלן בכל עודף שיוותר.

19.7 בכפוף להוראות המפקח :

19.7.1 ישתמש הקבלן אך ורק בחומרים ממין משובח ובכמויות מספיקות, והוא מתחייב שהמלאכה שתעשה בביצוע העבודות תהיה בעלת רמה גבוהה.

19.7.2 חומרים שלגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי יישאו תו תקן מהאיכות הגבוהה ביותר, ובהעדר תקן כאמור יתאימו לתקן שיקבע ע"י המפקח.

19.8 על הקבלן להגיש לאישור המפקח מפרטים, תרשימים ושמות יצרנים וספקים של חומרים שבדעתו להשתמש בהם. הקבלן מתחייב שלא ישתמש בביצוע העבודות אלא בחומרים שמקור אספקתם אושר ע"י המפקח ושנבדקו ונמצאו כשרים ליעודם ע"י המפקח. סופקו חומרים ע"י המזמין - אין עובדה זו כשלעצמה גורעת מאחריות הקבלן לפי סעיף זה, אלא אם הודיע למזמין בכתב בהזדמנות הראשונה הסתייגותו מהשימוש בחומרים תוך פירוט נימוקיו.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל - בדיקה ואישור מוקדמים של חומרים הוא תנאי מוקדם ליצור חומרים בסדרות ותנאי מוקדם לשימושם בעבודות. על הקבלן להגיש לאישור המפקח פרטים ותכניות יצור ותכניות לביצוע באתר, המשלימים את התכניות שיסופקו לו. על הקבלן לבצע דוגמאות מכל מין וסוג באתר לאישור המפקח, לפי דרישתו.

19.9

19.9.1 לפי הוראות המפקח יהיה על הקבלן לספק על חשבונו הוא דוגמאות של חומרים הדרושים לבדיקות. כן יהיה עליו לספק את הכלים, כח האדם וכל האמצעים האחרים הדרושים לנטילת הדוגמאות, העברתן לבדיקה באתר או במעבדה ובדיקתן, הכול כפי שהמפקח יורה.

19.9.2 על הקבלן להתקשר עם מכון התקנים הישראלי ו/או הטכניון ו/או מכון מוסמך דומה שיאושר על ידי המזמין לביצוע בדיקות התאמה לתקנים ובדיקות התאמה לדרישות הרשויות, המפרטים, היועצים והמתכננים. פרוגרמות הבדיקות תיקבע ע"י המפקח ולכל הפחות תכלול את המפורט בנספח 3.1.29 בהתקשרות בין הקבלן למעבדה יקבע שהעתק מכל תוצאות הבדיקה ישלח ישירות למפקח, במקביל להעברתו לקבלן. זימון עובדי המעבדה לביצוע הבדיקות במועד הנדרש הינו באחריות הקבלן. אם תידרשנה בדיקות חוזרות או בדיקות נוספות ע"י המפקח ו/או ע"י רשויות מוסמכות מכל סיבה שהיא, יהיה על הקבלן לשלם גם את הוצאות הבדיקות החוזרות ו/או הנוספות. על הקבלן להמציא למזמין הודעה נפרדת בכתב בדבר קבלת תוצאות שליליות, ככל שתהיינה. על הקבלן להגיש את כל העזרה הדרושה להכנת הבדיקות ולביצוען, לרבות אספקת חומרים, פועלים, כלי עבודה וציוד הכול לפי הוראות המפקח. על הקבלן תחולנה כל הוצאות הבדיקות, הבדיקות החוזרות ו/או הנוספות.

בכל מקרה בו שולמו בפועל הוצאות בדיקות ע"י המזמין בעוד שהקבלן מחויב לשאת בהן עפ"י חוזה זה, יהיה המזמין זכאי לנכותן מכל סכום שיגיע ממנו לקבלן ו/או לגבותו בכל דרך אחרת ו/או להסיבן לאחר ללא צורך בהסכמת הקבלן.

19.9.3 המפקח יהיה הפוסק הבלעדי בגין תוצאות הבדיקה של החומרים או של טיב העבודה, וכן בגין התאמת החומרים לדוגמאות שאושרו על ידו לפי סעיף 19.8 לעיל.

19.10

19.10.1 אם לפי הוראות המפקח או לפי צווים חוקיים של רשויות מוסמכות יהיה צורך בביצוע בדיקות כלשהן או יידרש אישור בקשר לעבודה כלשהי (כגון - יציקה), יהיה על הקבלן לתת למפקח הודעה מוקדמת של 48 שעות בדבר התאריך בו יהיה נכון לביצוע הביקורת או הבדיקה.

19.10.2 בוצעו עבודות כאלה ללא אישור המפקח, יהיה המפקח רשאי לדרוש את פתיחת העבודה הגמורה או את הריסת העבודות, כדי לאפשר את הבדיקה או הביקורת, ועל הקבלן יהיה לציית ללא דחוי להוראות אלה. נמצאה העבודה

הטעונה אישור, בקורת או בדיקה פגומה, כולה או מקצתה, יתקנה הקבלן על חשבונו הוא, בהתאם להוראות המפקח, ובמקרים אלה תחולנה הוצאות הבדיקה, הביקורת, ההריסה והתיקון על הקבלן. אין בתיקונים אלה כדי לגרוע מאחריות הקבלן לעמוד בלוח הזמנים לביצוע העבודות.

19.10.3 אם לא יופיע המפקח לביקורת או בדיקה לפי הזמנת הקבלן במועד שצוין בהודעה מוקדמת סבירה של הקבלן, תהיה הרשות בידי הקבלן להמשיך בעבודות, רק לאחר קבלת הסכמת נציג המזמין מראש ובכתב.

19.11

19.11.1 הושלם חלק מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח בכתב שהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור לפני כיסוי או הסתרתו.

19.11.2 הקבלן מתחייב למנוע את כיסוי או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר ללא הסכמתו של המפקח.

19.12 הקבלן יחשוף, יגלה, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהעבודות לפי הוראות המפקח לצורך בדיקתו, בחינתו ומדידתו, ולאחר מכן יחזירו לתיקונו לשביעות רצונו של המפקח. לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף זה, רשאי המזמין לחשוף, לגלות, לקדח קידוחים ולעשות חורים בכל חלק מהעבודות, ולאחר מכן יהא על הקבלן להחזירו לתיקונו.

19.12.1 ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף 19.12 תחולנה על הקבלן פרט אם קיים הקבלן את התחייבותו לפי סעיף 19.11.1 והבדיקות הוכיחו שהמלאכה בוצעה לשביעות רצון המפקח, בכפוף לאמור בסעיף 6.6.22 לעיל.

19.13 המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן מזמן לזמן, תוך כדי מהלך העבודה:

19.13.1 על סילוק כל חומרים שהם מהאתר בתוך תקופת זמן אשר תצוין בהוראה, בכל מקרה שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים לתפקידם.

19.13.2 על הבאת חומרים כשרים ומתאימים לתפקידם במקום החומרים האמורים בסעיף 19.13.1.

19.14 בכל אחד מהמקרים הבאים:

19.14.1 אם ישתמש הקבלן בחומרים שלא אושרו ע"י המפקח.

19.14.2 אם נעשתה עבודה באופן שאינו תואם את הוראות החוזה.

19.14.3 אם תוצאות בדיקה הוכיחו שהטיב או החוזק של החומרים אינם לשביעת רצון המפקח, אזי יהיה המפקח זכאי להפסיק את העבודה ולצוות על הריסת עבודות שלבנייתן השתמש הקבלן בחומרים שנפסלו או שהיו בלתי מתאימים לחוזה או שבוצעו באופן שאינו תואם הוראות החוזה, ועל הקבלן לציית להוראות המפקח ולהוציאן לפועל על חשבונו, וכן יהיה עליו לבצע מחדש על חשבונו אותה עבודה שנהרסה.

למפקח תהיה הרשות לוותר על הריסת עבודות כאמור ולקבוע לפי הערכתו את ההפרש בין שווי העבודות לעומת שוויין אילו נעשו בחומרים שאושרו על ידו או בחומרים ובטיב, בחוזק ובאופן שהיו לשביעת רצונו. הפרש זה יהיה סכום המגיע מהקבלן למזמין.

19.15 כוחו של המפקח לפי סעיף 19.13 לעיל יפה לכל דבר, על אף כל בדיקה שנערכה על ידי המפקח, ועל אף כל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולמלאכה האמורים.

19.16 נתגלה פגם בעבודות בזמן ביצוען, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור אחר סיבות הפגם ויתקנו לפי שיטה שתאושר ע"י המפקח. היה הפגם כזה שלדעת המפקח אין הקבלן אחראי לו לפי החוזה, יחולו הוצאות החקירה והתיקון על המזמין.

היה הפגם לפי דעת המפקח כזה שהקבלן אחראי לו לפי החוזה - יחולו הוצאות החקירה על הקבלן וכן יהא הקבלן חייב לתקן על חשבונו הוא את הפגם וכל הכרוך בו. אם הפגם אינו ניתן לתקון יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למזמין בשיעור שיקבע ע"י המפקח.

19.17 לא מילא הקבלן אחר איזה מהוראות סעיף 19 לעיל רשאי המזמין לבצע על חשבון הקבלן את אשר היה על הקבלן לבצע, הקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך ויהיה חייב לשלם למזמין.

20. סימון

- 20.1 הקבלן יבצע באמצעות מודדים מוסמכים, על חשבונו, סימון נכון ומדויק לשם ביצוע העבודות שלו ושל הקבלנים המיוחדים, יבדוק את נכונותם של הגבהים המימדים וההכוונה ויספק את כל המכשירים וכח האדם הדרושים בקשר לכך.
- 20.2 הוטל על הקבלן לבצע את הסימון לפי נקודות שנקבעו על ידי המפקח, חייב הקבלן לשמור על קיומן ושלמותן של נקודות אלה, ולחדשן על חשבונו בכל מקרה שהושחתו.
- 20.3 אחריות הקבלן לסימון חלה אף אם הסימון לא נערך על ידו אלא אם הודיע למפקח לא יאוחר מאשר 5 ימים לפני המועד לביצוע עבודה עפ"י הסימון על הסתייגותו ממנו כשהיא נתמכת במדידות, פירושים וכל מידע אחר הנדרש לביצוע הסימון.
- 20.4 "סימון" למטרות סעיף זה כולל כל סימון המתייחס לעבודות בין אם בתכנון ובין אם באתר.

21. תכניות יומנים ושמירת מסמכים

- 21.1 ארבעה העתקים מהתכניות ימסרו לקבלן ללא תשלום. כל עותק נוסף שיידרש יוכן על חשבון הקבלן.
- 21.2 ההוראות הבאות תחולנה על כל התכניות, הפרטים והמסמכים שימסרו לקבלן למטרת העבודות:
- 21.2.1 הם יישארו רכוש הבלעדי של המזמין אשר הינו בעל זכות היוצרים בהם, והקבלן ישמרם בסוד לא יערוך מהם העתקים ולא יעבירם לזולתו שלא לצורך ביצוע העבודות.
- 21.2.2 על הקבלן להחזיקם במקום באתר שיתואם עם המפקח ולאפשר למפקח וכל מי שהורשה על ידו לבדקם ולהשתמש בהם.
- 21.2.3 אסור לקבלן להשתמש בהם למטרה כלשהי בלתי אם למטרת החוזה.
- 21.2.4 לפי דרישת המזמין, עם השלמת העבודות על הקבלן להחזירם בשלמות למזמין, בין אם הם הומצאו לו ע"י המזמין ובין אם הוכנו ע"י הקבלן בעצמו או ע"י אחרים.
- 21.3 הקבלן ינהל תיקיה שתאפשר גישה נוחה והתמצאות בכל התכניות ואשר תעמוד לרשות המפקח. כמו כן ידביק הקבלן על לוחות את התכניות המשמשות לביצוע העבודות.
- 21.4 המפקח ינהל יומן שיסופק ע"י הקבלן בפורמט שיקבע ע"י המפקח, לפחות במקור וב-2 עותקים בו יירשמו כל הפרטים הנוגעים למהלך העבודה, הוראות שניתנו ע"י המפקח וכל פרטים נוספים שרישומם יידרש ע"י המפקח. על הקבלן לדאוג לכך שהיומן ישקף את כל מהלך ביצוע העבודות.
- מבלי לגרוע מהאמור לעיל, על הקבלן לרשום ביומן מדי יום פרטים בדבר:
- 21.4.1 מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים על ידי הקבלן בביצוע העבודות.
- 21.4.2 החומרים למיניהם המובאים לאתר או המוצאים ממנו, והשימוש בהם בעבודות.
- 21.4.3 הציד המכאני המובא לאתר והשימוש בו, והוצאת ציוד מכני מהאתר.
- 21.4.4 תנאי מזג האוויר השוררים באתר.

- 21.4.5 תקלות והפרעות בביצוע העבודות.
- 21.4.6 התקדמות ביצוע העבודות במשך היום.
- 21.5 המפקח ירשום ביומן:
- 21.5.1 הוראות שניתנו לקבלן על ידי המפקח.
- 21.5.2 הערות המפקח או היועץ בדבר מהלך ביצוע העבודות.
- 21.5.3 רישום מלא ושוטף של כל התכניות שנמסרו לקבלן, תוך ציון מספריהם הסידוריים.
- 21.6 היומן ישמש לפי הצורך גם למתן ורישום הערות המפקח ו/או מפקח הרשות המקומית ו/או היועצים לקבלן, ועל הקבלן לציית לכל הערות והוראות המפקח שנרשמו ביומן, בין אם בנוכחותו ובין אם בהעדרו.
- 21.7 הזכות למפקח לערוך ביומן כל רישום שיראה לנכון המתייחס בכל דרך שהיא לעבודות.
- 21.8 על הקבלן לחתום מדי כל יום על היומן, ואולם הקבלן רשאי להסתייג מכל פרט מהפרטים הרשומים ביומן ע"י המפקח תוך 3 ימים מרישומם על ידי מסירת הודעה בכתב למפקח, ובלבד שדבר הסתייגותו של הקבלן ירשם ביומן.
- לא הודיע הקבלן על הסתייגות כאמור רואים אותו כאילו אישר את נכונות הפרטים הרשומים ביומן, בין אם חתם עליהם ובין אם לאו.
- 21.9 רישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן הסתייג מהם במפורש באופן האמור לעיל, יחייבו את הקבלן וישמשו כראיה בין הצדדים על העבודות הכלולות בהם. רישומים ביומן לא יחייבו את המזמין אלא אם נחתמו ע"י המפקח, וגם במקרה זה לא ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת כל תשלום.
- באחריות הקבלן לוודא רישום ביומן של הוראות המפקח וחתימת המפקח בצד כל הנחיה שנתן המפקח לקבלן. נתן המפקח הנחיה בע"פ, יוודא הקבלן רישומה ביומן והחתמת המפקח בתוך 24 שעות ממועד נתינתה.
- 21.10 עותק אחד מהיומן יימסר מדי יום למפקח ועותק אחד ישמר באתר.
- 21.11 הקבלן יערוך וימסור למפקח בכל עת לפי דרישתו ולא יאוחר מאשר עד למסירת העבודות תכניות המשקפות את העבודות כפי שבוצעו בפועל (להלן - "תכניות עדות" - *as made*) במדיה מגנטית. תכניות העדות תהיינה ערוכות באופן שיקבע ע"י המפקח ולהנחת דעתו וחתימות ע"י מודד מוסמך.

22. שינויים, הוספות והפחתות

- 22.1 בכפוף להוראות סעיף 22.2 להלן רשאי המפקח להורות בכל עת שימצא לנכון על כל שינוי בעבודות לרבות - צורתן, אופיין, סגנון, איכותן, סוגן, גודלן, כמותן, גובהן, מתארן וממדיהן, לרבות תוספות ועבודות נוספות, או צמצום, הפחתות או בטול עבודות ובכלל זה שינויים בדירות מסוימות בהתאם לדרישת המזמין (להלן בשם הכולל - "שינויים") הכול כפי שימצא לנכון, והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו.
- 22.2 הוראת המפקח על שינוי בעבודות לפי סעיף 22.1 לעיל תקרא פקודת שינויים ותינתן בכתב.
- בכל מקרה שהקבלן צופה שבשל הוראה או היעדר הוראה של המפקח, צפויה תוספת למחיר הכולל, ידווח הקבלן בכתב למזמין וידרוש את אישורו לתוספת המבוקשת על ידי הקבלן.
- 22.3 בכפוף להוראות סעיף 22.12 להלן, לקבלן לא תהיה רשות לעשות שינוי כלשהו על דעת עצמו, ואם שינוי כזה הוצא לפועל, על הקבלן להרוס את העבודה הנדונה או לשנותה על חשבונו בהתאם להוראות המפקח.

22.4 ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים יקבע ע"י המפקח. אין הקבלן רשאי לעכב את ביצועו של השינוי מחמת אי קביעת ערכו.

לצורך קביעת ערכם של השינויים יתחשב המפקח במחירון "דקל" (לא שינויי דיירים), הידוע במועד הזמנת השינוי, ללא תוספת % קבלן ראשי. בהיעדר מחירי יחידות במחירון הנ"ל, ימציא הקבלן למזמין ניתוחי מחיר על בסיס מחירים הידועים לו בפרויקטים אחרים לעבודות דומות או לחלופין בהצעות מחיר סופיות של לפחות שלושה קבלני משנה ו/או ספקים שיגיש הקבלן (שאינם מגלמים בתוכם רווח קבלני) בתוספת רווח קבלני בשיעור 8%. המזמין רשאי להתחשב גם בהצעה ו/או הצעות סופיות נוספות של קבלני משנה ו/או ספקים אחרים שיקבעו על ידו. על אף האמור לעיל ולהלן, שינויים שיידרשו ע"י המזמין לפני ביצוע אותן עבודות רלוונטיות אשר לפי קביעת המזמין ו/או המפקח אין בהם תוספת עלות עבור הקבלן, יבוצעו ע"י הקבלן ללא תמורה נוספת ומבלי שיחול עיכוב כלשהו בביצוע אף במקרה ותתגלע מחלוקת כלשהי בין הצדדים בהקשר זה, למעט אם יקבע המפקח כי העבודה הרלוונטית מצדיקה עיכוב בהתאם להוראות חוזה זה.

22.5 דרש המפקח באישור המזמין בפקודת שינויים את ביצועה של עבודה על בסיס עבודה יומית, יודיע על כך לקבלן בפקודת השינויים והקבלן יבוא על שכרו בעד ביצוע העבודה כדלקמן:

22.5.1 הקבלן יהיה זכאי לתשלומים בגין עלות החומרים ושכר העבודה שהושקעו בעבודות. העלות תקבע לפי אופן קביעת המחירים כמפורט בסעיף 22.4.

למען הסר ספק מובהר כי בגין הוצאות טעינה, הובלה, פריקה וציוד מכני כבד, הקבלן יקבל תשלום בהתאם לניתוח מחיר מפורט שיוגש על ידו לאישור המפקח, בהתאם וככל שיאושר על ידו.

22.5.2 עלויות החומרים, העבודה וההוצאות לצורך סעיף זה תקבענה ע"י המפקח על יסוד דו"חות שיגיש הקבלן לשביעת רצונו של המפקח ואשר יכללו:

22.5.2.1 כמויות החומרים שהושקעו בעבודה.

22.5.2.2 שמות העובדים, מקצועותיהם, סוגיהם במקצוע, וכן ימי העבודה, שעות העבודה, ושכר העבודה, כולל הטבות סוציאליות בטוח לאומי ותשלומי חובה אחרים של כל עובד ועובד.

22.5.2.3 הוצאות טעינה, הובלה ופריקה.

22.5.2.4 הוצאות ציוד מכני כבד.

הדוחות האמורים בסעיפים 22.5.2.1, 22.5.2.3 ו-22.5.2.4 לעיל ימסרו למפקח בשני העתקים בסוף כל שבוע ודוחות על העובדים כאמור בסעיף 22.5.2.2 לעיל ימסרו למפקח בשני העתקים לאחר כל יום עבודה; אחד ההעתקים מכל דו"ח יאושר ע"י המפקח, אם ימצאנו ראוי לאישור ויוחזר לקבלן לשם הגשתו לתשלום.

22.6 אין הקבלן רשאי לעכב ביצוע שינויים מחמת שלא נקבע ערכם אלא באישור המפקח.

22.7 קבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי, והוא בדעה שהשינוי מחייב את העלאת שכר הקבלן - יודיע בכתב למפקח ולמזמין בהקדם האפשרי על כוונתו לבקש העלאת שכר הקבלן כאמור. עברו עשרה ימים מיום מתן פקודת השינויים מבלי שהקבלן פנה בכתב כאמור, רואים אותו כאילו הסכים לכך שהשינוי לא ישפיע על שכר הקבלן. הודיע הקבלן על דרישה כאמור אין בשתיקת המזמין כדי לחייבו במאומה.

22.8 מחיר העבודות יגדל או יפחת, לפי המקרה, בהתאם לערכם של השינויים כמפורט לעיל.

22.9 נדרש הקבלן לבצע שינויים לאחר שהחל בעבודות אליהן מתייחסים השינויים או לאחר שהזמין את החומרים הנדרשים לביצוע אותן עבודות, יחזיר המזמין לקבלן את הוצאותיו בקשר לעבודות וחומרים כנ"ל לאחר שתובא בחשבון התועלת שהקבלן עשוי

עדיין להפיק מהם. המפקח יהיה הקובע את הסכום שיהא על המזמין להחזיר לקבלן בהתאם להוראות סעיף זה.

22.10 למניעת ספקות מוצהר ומוסכם במפורש כי ביצוע שינויים אינו דוחה את המועד הקבוע להשלמת ביצוע העבודות ומסירתן למזמין, וכי הקבלן אחראי גם להשלמת ביצוע השינויים במועד הנקוב לגמר ביצוע העבודות, בכפיפה אך ורק להוראות סעיף 10.12 לעיל.

22.11 מבוטל.

22.12 שינויים ותוספות שיוזמנו ע"י רוכשי

הפקת תכניות שינויי דיירים יבוצעו בתכנת שרטוט של אוטוקד (AUTOCAD) הקבלן יקבל את קבצי התכניות לביצוע של הפרויקט מאת מתכנני ויועצי הפרויקט (אדריכל, חשמל, אינסטלציה ומיזוג אוויר) בפורמט אוטוקד (DWG) ויכין תכניות אדריכליות, חשמל, אינסטלציה ומיזוג אוויר/אוורור לכל דירה בנפרד קנ"מ 1:50 כאשר בתוכניות אלה יופיעו רק חלק מפרטי התכניות "לביצוע", בהתאם להנחיות שיינתנו על ידי המפקח. כמו כן יכין הקבלן תכניות ופריסות בקנ"מ 1:25 למטבחים בכל דירה. הקבלן ישלח לרוכשי הדירות "תיק דייר" שיכלול העתקים מתוכניות הדירה, טבלה המפרטת את רשימת הספקים בפרויקט, אפשרויות הבחירה של הריצופים, החיפויים, הכלים הסניטאריים, הברזים, ארונות המטבח, ארונות האמבטיה/חדרי הרחצה, המטחים במטבח ובחדרי האמבטיה/רחצה, רחצה, דלתות הפנים, דלתות הכניסה, כמויות הפריטים, מחירון שינויי דיירים ותוספות, סך הזיכוי בגין כל פריט אצל הספק (במקרה בו הרוכש יזמין פריט חלופי אצל הספק בהתאם למחיר הזיכוי שנקבע בין הספק או הקבלן הממונה למזמין) ובתבירה (במקרה בו הרוכש לא יזמין פריט חלופי ואז מחירי הזיכוי לא יהיו קטנים ממחירי היסוד שנקבעו בחוזה זה ונספחיו). נוסח ופרטי "תיק הדייר" יועבר לאישור המזמין והמפקח לפני שליחתו לרוכשי הדירות.

על הקבלן לקבל את אישור המפקח לפני ריצוף דירות לא מכורות. באחריות המזמין לעדכן את הקבלן בדבר חתימת חוזה מכר או בקשות רכישה בפרויקט.

הקבלן מתחייב לבצע עבור רוכשים שיבקשו זאת, עבודות "שינויים ותוספות" (להלן ביחד - "שינויים"), בהתאם למחירון "דקל שינויי דיירים", בכפוף לקיומם המצטבר של התנאים וההוראות המפורטים להלן ובהתאם לאמור בסעיף 17.4 לעיל:

22.12.1 שינויים שהרוכש יהיה זכאי להזמין אצל הקבלן והקבלן יהיה מחויב לבצעם, מתייחסים אך ורק לעבודות בתוך הדירה, ללא פגיעה בקירות חיצוניים של הדירה או בחזות החיצונית של הבניין ו/או בחדר המדרגות ו/או ברכוש משותף של הבניין ו/או בזכויות הרוכשים האחרים והינם מסוג עבודות שאינן דורשות שינוי להיתר הבניה, ו/או שינוי באלמנטים קונסטרוקטיביים של המבנה (למעט אם המזמין ידרוש זאת בכתב).

22.12.2 הקבלן מתחייב לקבל מכל רוכש שיהיה מעוניין בכך, רשימת שינויים מסודרת, למסור אותה, לפי הצורך המקצועי ליועץ ו/או ליועצים ע"ח הרוכש, אשר השינויים מתייחסים לתחום ייעוץ, ולקבל על כך את אישורו ו/או אישורם כאמור, להכין תכניות שינוי דיירים ממוחשבות בקנה מידה 1:50 לבינוי, חשמל, אינסטלציה מיזוג אוויר ואוורור ופקודות שינויים הכוללת את מחיר השינויים המוצע על ידו, ובה פירוט ההפחתות ו/או התוספות הכרוכות בביצוע השינויים ולהמציא כל אלה למפקח לאישור.

22.12.3 הקבלן יהא זכאי לתמורה נוספת מאת הרוכש בגין שירותי תיאום ו/או בקרת תכנון לשינויים כאמור לעיל, ככל שיוספקו על ידו, וזאת כמפורט להלן:

22.12.3.1 הזמנת שינויים שערכם המצטבר מתחת לסך של 2,000 ש"ח - הרוכש לא יחויב בעלות דמי פתיחת תיק לקבלן. כמו כן, הרוכש יהיה זכאי לפגישה באורך של עד שתיים (2) ראשונות עם נציג הקבלן ללא תשלום, ומהשעה השלישית ישלם הרוכש לקבלן 350 ש"ח בתוספת מע"מ לכל שעה.

דניה סיבוס בע"מ
ר.ס.
פ.ע.

מ.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
514957788

22.12.3.2 הזמנת שינויים שערכם המצטבר מעל סך של 2,000 ש"ח – הרוכש יחויב בדמי פתיחת תיק לקבלן עפ"י מחירון דקל שינויים. כמו כן, הרוכש יהיה זכאי לפגישה באורך של עד שלוש (3) שעות עם נציג הקבלן ללא תשלום נוסף מעבר לתשלום עלויות הביצוע, ומהשעה הרביעית ישלם הרוכש לקבלן סך של 350 ש"ח בתוספת מע"מ לכל שעה.

22.12.4 במקרים חריגים, הצעות מחיר לביצוע שינויים יינתנו גם לרוכשים אשר טרם חתמו על הסכם המכר ומתנים רכישת הדירה במידע על עלויות השינויים (המזמין ראשי לבקש גם אומדן).

מחיר השינויים לא יעלה על המפורט לעיל, כשהוא צמוד למדד ובתוספת מע"מ כדין.

תנאי התשלום בגין תיאום ו/או בקרת תכנון וביצוע השינויים יסוכמו בין הקבלן לרוכשים.

22.12.5 על אף האמור בהוראות סעיף 22 זה, מוסכם כי ככל שהמזמין יתחייב בכתב כלפי רוכשי דירות בפרויקט, הקבלן מתחייב לבצע עבור המזמין ו/או הרוכשים ללא תמורה כלשהי הזזת/שינוי מחיצות פנים ו/או הכנה למיזוג אוויר ו/או נקודות חשמל ו/או נקודות תקשורת וטלוויזיה ו/או נקודות אינסטלציה ו/או כלים סניטריים בדירה, לפני ביצוע, והכל בכפוף לקיומם המצטבר של התנאים הבאים:

22.12.5.1 ביצוע השינויים אינו כרוך בשינוי סוג החומרים ו/או האביזרים ו/או בהגדלת הכמויות לעומת המפרט ותכניות הביצוע שהוכנו לפיו ע"י החברה ובכלל זאת אינו כרוך בתוספת ריצוף חיפוי, דלתות, הנמכת תקרות וכד'.

22.12.5.2 ביצוע השינויים הנ"ל אינו כרוך בשינוי בחזית החיצונית של הבניין ו/או במערכות משותפות בדירה ו/או בבניין ו/או ביסודות ו/או בחלקים קונסטרוקטיביים של הבניין.

22.12.5.3 אין מניעה עפ"י התכנון הקיים או עפ"י כל דין ו/או תקן ו/או הוראת רשות מוסמכת לביצועם.

22.12.5.4 נחתמה הזמנת שינויים כאמור ע"י הרוכש והקבלן שמצורפות לה תכניות מפורטות לביצוע, ככל שנדרשות כאלה, לרבות תכניות אדריכלות, חשמל, אינסטלציה ומיזוג אוויר אשר הרוכש ו/או מי מטעמו המציא לקבלן עד לא יאוחר מ-7 ימים טרם מועד יציקת רצפת הדירה.

מובהר כי גם במקרים כאמור בהסכם זה בגינם לא ידרוש הקבלן תשלום בגין שינויים, יהא זכאי הקבלן לתשלום בגין עלות יועצי מערכות ו/או תשלום בגין דמי פתיחת תיק (לאחר 3 שעות יעוץ ראשונות בתיאום אדריכלי) ו/או דמי תכנון ו/או תשלום בגין דמי בדיקה ואישור מחדש שאין שינוי במערכת הספרינקלרים במקרה של הזזת מחיצות פנים.

22.12.6 מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 22.12.5 לעיל מובהר, כי שינויי במיקום מחיצות הפנים של הדירה, כפופים גם לכלל התנאים המצטברים שלהלן:

22.12.6.1 השינוי המבוקש אינו של מחיצות מבטון ו/או של עמודים מבטון המשולבים במחיצות.

22.12.6.2 השינוי המבוקש אינו של מחיצות הגובלות בחדר אמבטיה ו/או בחדר מקלחת ו/או בחדר שירותים ו/או במטבח.

22.12.6.3 השינוי המבוקש לא יבוצע בחזיתות ו/או פתחים בדירה.

22.12.6.4 השינוי המבוקש לא יגדיל את שטח ו/או עובי ו/או גובה המחיצות לעומת המתואר בתוכניות המכר.

22.12.6.5 המחיצות במיקומם החדש יהיו בקווים ישרים וניצבים.

- 22.12.6.6 השינוי לא מצריך חציבה בקירות ו/או בתקרה ו/או ברצפה.
- 22.12.6.7 השינוי המבוקש לא יחייב שינוי בתכנון/ במיקום/ בגודל יחידות ו/או תעלות מיזוג האוויר.
- 22.12.6.8 השינוי המבוקש לא יגרום לשינויים בשטחי כיבוי ספרינקלרים.
- 22.12.6.9 השינוי המבוקש אין בו כדי להזיז קיר הסתרת פתח הממ"ד שעל פי הנחיות פקה"ע.
- 22.12.6.10 בקשת הרוכש לביצוע השינוי המבוקש תוגש לקבלן, בצירוף שרטוט מפורט לשביעות רצונו של הקבלן ובכפוף להוראות כל דין, וייחתם הסכם להזמנת השינוי כאמור בין הרוכש לקבלן, לפחות 40 ימים בטרם החל שלב יציקת ריצפת הקומה בה ממוקמת הדירה.
- 22.12.6.11 יודגש כי כאשר יבקש הרוכש לבצע מחיצה שאינה סטנדרטית (מעוגלת או עם נישות/קאנטים) בנייתה תעשה בתמורה ועל פי מחירון "דקל שינויי דיירים".
- 22.12.7 מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 22.12.5 לעיל מובהר, כי שינוי במיקום כיור או אסלה, על אותו קיר בכפוף גם לכלל התנאים המצטברים שלהלן:
- 22.12.7.1 הכיור או האסלה אינם ממוקמים בצמוד למחיצה ו/או עמוד מבטון.
- 22.12.7.2 השינוי לא מצריך חציבה בקירות ו/או בתקרה ו/או ברצפה.
- 22.12.7.3 השינוי ניתן לביצוע מבחינה טכנית (לרבות בהיבטי שיפועים, עובי המילוי, קירבה ואפשרות חיבור לצנרות הרלוונטיות של הבניין ותנאים הנדסיים רלוונטיים אחרים).
- 22.12.7.4 השינוי עומד בכל התקנים וההוראות ובכפוף לכל דין.
- 22.12.7.5 השינוי אושר על ידי המתכנן.
- 22.12.7.6 בקשת הרוכש לביצוע השינוי המבוקש תוגש לקבלן, בצירוף שרטוט מפורט לשביעות רצונו של הקבלן ובכפוף להוראות כל דין, וייחתם הסכם להזמנת השינוי כאמור בין הרוכש לקבלן, לפחות 40 ימים בטרם החל שלב יציקת ריצפת הקומה בה ממוקמת הדירה.
- 22.12.8 מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 22.12.5 לעיל מובהר, כי שינוי במיקום שקעי החשמל, הטלפון/תקשורת, מפסקי החשמל ושקעי הטלויזיה בדירה (להלן: "הנקודות") בכפוף גם לכלל התנאים המצטברים שלהלן:
- 22.12.8.1 השינוי המבוקש הוא במיקום של נקודות בתוך החדר על אותו קיר להבדיל מבין החדרים.
- 22.12.8.2 השינוי לא יגרום לפיצול נקודה אחת, רבת חיבורים, לנקודות נפרדות.
- 22.12.8.3 בקשת הרוכש לביצוע השינוי המבוקש תוגש לקבלן, בצירוף שרטוט מפורט לשביעות רצונו של הקבלן ובכפוף להוראות כל דין, וייחתם הסכם להזמנת השינוי כאמור בין הרוכש לקבלן, לפחות 40 ימים בטרם החל שלב יציקת ריצפת הקומה בה ממוקמת הדירה.
- 22.12.8.4 מובהר בזאת, כי תוספת של נקודות בנוסף לאמור במפרט הטכני שקיבל הרוכש, תהא כרוכה בתשלום נוסף בהתאם למחירון דקל שינויי דיירים.
- מוסכם בזאת, כי הצדדים יפעלו להתאים את הוראת סעיף 22.12 לעיל להוראות הצו שיפורסם לפי תיקון 6 לחוק המכר.
- במקרה ורוכשים יבקשו זיכוי בגין פריטים ו/או חומרים הכלולים במפרט המכר הסטנדרטי שלא בוצעו לרבות אך לא רק בשל איחוד דירות, הקבלן מתחייב לבצע הזיכוי על פי מחירון במפרט המכר הסטנדרטי.

באחד משני האופנים הבאים :

זיכוי כספי שיעביר במישרין לרוכש, עפ"י מחיר הפריט/החומר שמצוין במפרט המכר הסטנדרטי. למען הסר ספק מובהר כי הקבלן לא יהא מחוייב לזכות רוכש בגין חומר ו/או פריט ו/או עבודה שלא בוצעו בקשר עם מחיצות הפנים לרבות טיח וצבע.

הקבלן מתחייב ליידע את רוכשי הדירות בדבר אפשרותם לקבלת ערבות בנקאית מהספקים השונים. כמו כן, הקבלן מתחייב לכלול, במסגרת ההסכמים עם הספקים, התחייבות של הספקים להעמיד ערבות לטובת הרוכשים בגין תוספות ו/או שינויים שהוזמנו ע"י הרוכשים המהווים שדרוג למפרט, ובסכום השינויים ו/או התוספות. המזמין מאשר כי בהתאם לסיכום המסחרי בין הספקים לרוכשים רשאים הספקים לדרוש כי הרוכשים ישאו בעלות הערבויות הנ"ל.

22.12.9 כל התקשרות לביצוע שינויים בין הקבלן לרוכש כפופה לזכות המזמין ו/או מי מטעמו להתנגד לביצועה.

22.12.10 הקבלן מתחייב כי הסכם השינויים שיחתם בינו לבין רוכשים שיהיו מעוניינים בביצוע שינויים יהיה בנוסח אשר הוראותיו יתאמו את הוראות סעיף 22.12 זה ואשר יאושר מראש ע"י המזמין.

22.12.11 הקבלן יתקשר עם הרוכש בהסכם נפרד בנוסח האמור בנספח 3.1.18 והעתק ממנו יועבר למזמין ב- 2 עותקים (אחד מהם למפקח) על פי דרישה. מובהר כי ככל וביצוע השינוי, נשוא הסכם השינוי אשר יחתם בין הקבלן והרוכש כולל שינוי אשר יש בו בכדי לעכב קבלת טופס 4 לפרויקט, מתחייב הקבלן להעביר את נוסח ההסכם לאישורה של החברה וזאת טרם חתימתו. עוד מובהר כי במקרה בו יש בביצוע השינוי בכדי להביא לדחיה במסירת הדירה הרלוונטית לתקופה של שמונה שבועות או יותר, יידע הקבלן את המזמין בדבר האמור ויעביר למזמין בהקדם העתק מהסכם השינויים אשר נחתם בינו לבין הרוכש. הסכמי השינויים מול הרוכשים יכללו תכנית השינויים (בצבעים) שבה יסומנו השינויים ביחס לתכנית המקורית, מפרט כולל כתב כמויות ומחירים וכן לוח זמנים לביצוע השינויים. להסרת ספקות יובהר כי אין בהעברת ההסכם למזמין כדי ליצור יריבות בין הרוכש לבין המזמין ואין בכך כדי לגרוע מאחריותו המוחלטת והבלעדית של הקבלן עפ"י הסכם השינויים הנפרד עם הרוכש. במקום האמור לעיל, הקבלן מתחייב לאפשר למזמין או למפקח גישה ממוחשבת באמצעות האינטרנט לרבות אספקת הקודים הדרושים לשם כך, בכדי שלמזמין / למפקח תהיה אפשרות חופשית לשלוף, לעיין ולהדפיס הסכמי שינויים על כל המפורט בסעיף זה לעיל. הקבלן מתחייב להעביר למפקח, אחת לשלושה חודשים רשימה בכתב של הסכמי השינויים שנערכו בינו לבין הרוכשים.

22.12.12 התמורה מהרוכשים עבור השינויים תגיע במלואה לקבלן בכפוף לאמור בסעיף 22.12.12 להלן והוא יהיה האחראי הבלעדי לגבייתה ולא תחול על המזמין כל אחריות לכך. על הקבלן לגבות התשלום לביצוע השינויים מראש מהרוכשים כתנאי לביצוע השינויים.

22.12.13 הקבלן מתחייב לקבוע בהסכמים שיחתמו בינו לבין ספקים וקבלני משנה שעליהם למסור לרוכשי דירות בפרויקט שמזמינים שינויים ו/או שדרוגים, ערבות בנקאית אוטונומית על מלוא ההיקף הכספי של התשלומים שישולמו ע"י רוכשי הדירות לספקים/קבלני המשנה בגין השינויים (כולל מע"מ) כאשר עמלת הערבות תשולם על ידי הרוכש.

עוד מתחייב הקבלן שבמכתב לרוכשי הדירות המפנה אותם לספקים ולקבלני משנה יצוין שעליהם להבטיח את התשלומים לקבלנים/ספקים על ידי קבלת ערבות בנקאית אוטונומית במלוא ערך התשלומים, כאשר עמלת הערבות תשולם על ידי הרוכש.

22.12.14 הקבלן יהיה אחראי בלעדית כלפי הרוכש ו/או המזמין בכל הקשור לשינויים אשר יוזמנו ע"י הרוכש. כל דרישה לתיקון פגמים ו/או ליקויים שתבוא מהרוכש

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
514957786

ו/או מהמזמין, תחייב את הקבלן לביצוע התיקונים, כאילו הייתה דרישה בהתאם להוראות חוזה זה. ביצוע התיקון יהיה מיד לפי דרישת המזמין ובשום פנים ואופן לא יגרום לעיכוב כלשהו במסירת החזקה לרוכש עפ"י המועד החוזי הנקוב בחוזה המכר שבין המזמין לרוכש. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי הקבלן יישא באחריות מלאה לפי חוק המכר (דירות) באשר לשינויים והתוספות שהוזמנו ממנו ע"י רוכשי הדירות. הקבלן מתחייב לבטח בין היתר, גם אם החומרים והמוצרים שנרכשו ע"י רוכשי הדירות והובאו לאתר בסכום מתאים לפי שוויים, לרבות במקרה ושוויים עולה על שווי החומרים והמוצרים בגינם הזדכו רוכשי הדירות (להלן: "השווי העודף") ובמקרה כזה הקבלן יהא רשאי לכלול עלות ביטוח עבור השווי העודף כאמור במחיר ביצוע השינויים והתוספת שיסוכם עם הרוכש. האמור בס"ק זה יחול גם במקרה בו המזמין יתחייב כלפי רוכשי דירות באשר לתכנון וביצוע שינויים ותוספות שיסוכמו בינם לבין הקבלן, כך שהקבלן יוותר אחראי באופן מלא ובלעדי, בהתאם לתנאי חוק המכר (דירות) לכל אלה לרבות כלפי המזמין. הקבלן מתחייב לשפות את המזמין בגין כל נזק או דרישה שיופנו בעניין זה אל המזמין, מיד עם קבלת דרישתו הראשונה של המזמין בעניין זה ובלבד שהמזמין מסר לקבלן את מכתבי הדרישה ו/או התביעה שנתקבלו אצלו ובסמוך לאחר קבלתם, וכי נתן לקבלן אפשרות להתגונן ולייצג את המזמין, וכי נגרמו למזמין הוצאות בפועל כתוצאה מדרישות ו/או תביעות אלו. מובהר כי המזמין אינו רשאי להתפשר בדרישה ו/או בתביעה כאמור, שלא בידיעת הקבלן ובתיאום איתו.

22.12.15 המזמין שומר לעצמו זכות להתערב ולשנות מחירי השינויים שנקבעו ע"י הקבלן במקרים שמתעורר חשד לרווח מופרז.

22.12.16 הקבלן מצהיר ומתחייב כי לא יגבה מהרוכשים מחירים הגבוהים מהמפורט לעיל.

22.12.17 לבקשת המזמין רק באופן חריג, הקבלן ייתן הצעות מחיר לביצוע שינויים בדירות לפי המחירון ללקוחות שיפנה אליו המזמין גם לפני חתימת חוזה מכר. ובלבד שנחתם זיכרון דברים או שהתקבל מכתב מהמזמין כי מדובר במתעניין פוטנציאלי לרכישה.

22.12.18 במידה והקבלן קיבל כספים מהרוכש עבור שינויים אך לא ביצעם, יהא המזמין רשאי אך לא חייב, לקזז סכומים אלו מהמגיע לקבלן על פי חוזה זה ולהחזירם לרוכש, או לבצע את השינויים בעצמו או על ידי מי מטעמו.

22.12.19 מוסכם בזה כי אין בביצוע השינויים כאמור לעיל בכדי לפגום ו/או לגרוע ו/או לשנות מתנאי חוזה זה וביצוע השינויים עבור הרוכשים לא יהווה כל סיבה/עילה להארכת תקופת הביצוע, לעיכוב במסירת הדירה/ות (אלא אם סוכם אחרת בין הקבלן לבין הרוכש) ו/או לגרוע מאחריות הקבלן לטיב העבודות.

22.12.20 ככל שיקבע בהסכם השינויים שבין הקבלן לרוכש כי תחול דחייה במועד המסירה בגין השינויים, יבהיר הקבלן לרוכש בכתב מהי תקופת הדחייה וכי תקופת הדחייה בגין השינויים תיוסף על תקופת הדחייה על פי חוזה המכר עם המזמין, ובכלל זה תקופת "הגרייס" הקבועה בחוזה הנ"ל.

22.12.21 הקבלן יבצע שינויים בדירות שחוזה הרכישה שלהן בוטל ושטרם הביטול נערכו בהן שינויים, כך שהדירות תתאמנה בסופו של דבר לתכנון הסטנדרטי, לפי דרישת המזמין עפ"י פקודת שינויים, וזאת תמורת תשלום נוסף.

22.12.22 בוטל.

23. הפסקת העבודות

23.1 הקבלן יפסיק את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לזמן מסוים או לצמיתות, לפי הוראה בכתב מאת המזמין בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו בהוראה, ולא יחדשן אלא אם נתנה לו ע"י המזמין הוראה בכתב על כך.

23.2 הופסק ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לפי האמור בסעיף 23.1 לעיל, ינקוט הקבלן באמצעים להבטחת העבודות והחומרים בכל מקום בו הם מצויים לרבות מחוץ לאתר ולהגנתן לפי הצורך לשביעות רצון המפקח ולאמצעי הגנה ובטיחות כלפי העוברים ושבים והסביבה.

23.3 הוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע העבודות לפי הוראות המזמין כאמור בסעיף 23.1 תחולנה על המזמין, ובלבד שהקבלן לא יהא רשאי לדרוש תשלום הוצאות כנ"ל אלא אם תוך 60 יום מיום קבלת הוראות המזמין נתן למפקח הודעה בכתב על כוונתו לדרוש את תשלום ההוצאות הנ"ל. שעור ההוצאות יקבע ע"י המפקח לאחר שיינתן לקבלן להשמיע טענותיו ולהגיש חשבוניותיו.

בכל מקרה לא יעלה שעור ההוצאות על הוצאותיו הממשיות של הקבלן בגין הפסקת העבודות. הוצאות ממשיות לעניין זה הינן שכר עבודה לעובדים בשטח והוצאות בגין מנוף ו/או אמצעים אחרים אשר משמשים את הקבלן בפועל לשם ביצוע העבודות הרלוונטיות המבוצעות במועד הפסקת העבודות כאמור, ואלו בלבד בכפוף לאמור להלן:

23.3.1 עובדים - אם ניתנה התראה לקבלן 30 יום לפחות לפני הפסקת העבודות - לא יהא זכאי הקבלן, לפיצוי כלשהו בגין עובדים מהמזמין.

אם ניתנה התראה לקבלן בת פחות מ - 30 יום - ישלם המזמין לקבלן שכר עבודה עבור עובדים למשך פרק הזמן שממועד הפסקת העבודות בפועל ועד ל - 30 יום ממועד מתן ההודעה.

23.3.2 מנוף ו/או אמצעים אחרים אשר משמשים את הקבלן בפועל לשם ביצוע העבודות הרלוונטיות המבוצעות במועד הפסקת העבודות כאמור - הוצאות בגין דמי שכירות לחלופין, המזמין יהא רשאי להורות לקבלן על פינוי המנוף ו/או האמצעים האחרים לתקופת ההפסקה הזמנית, ובמקרה כאמור יישא המזמין בהוצאות ההתארגנות מחדש של המנוף ו/או האמצעים האחרים בתום תקופת ההפסקה הזמנית.

23.3.3 על אף האמור לעיל לא יגיע לקבלן תשלום לפי סעיף זה אם ההפסקה הזמנית נגרמה בשל מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או במקרה שהקבלן לא עשה ככל יכולתו למזער את הנזק, ככל האפשר. מובהר בזאת למען הסדר הטוב, שפרט להוצאות הממשיות כאמור, לא יהיה הקבלן זכאי לפיצויים כלשהם. על אף האמור לעיל, מוסכם בין הצדדים כי במקרה של הפסקה בביצוע העבודות עפ"י הוראה בכתב מאת המזמין ו/או מסיבה הקשורה להיעדר אישורים הנדרשים לביצוע העבודות ו/או מכל סיבה אחרת, לא יידרש המזמין לתשלום נוסף בגין הוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע העבודות וזאת לתקופה אשר לא תעלה על 60 ימים במצטבר (להלן - **"תקופת הפסקת העבודות המוסכמת"**). במידה והופסקה העבודה לתקופה ארוכה יותר מתקופת הפסקת העבודות המוסכמת, אזי יחולו הוראות סעיף 23 זה, בהתאמה בגין משך הזמן שמעבר לתקופת הפסקת העבודות המוסכמת.

23.4 הייתה הפסקת ביצוע העבודות נחוצה, לפי שקול דעתו הבלעדי של המפקח, ליעילות ביצוע העבודות, או שנגרמה באשמת הקבלן - תחולנה על הקבלן ההוצאות שנגרמו לקבלן תוך כדי מילוי הוראות המפקח לפי סעיף זה.

23.5 בכל מקרה של הפסקה זמנית בביצוע העבודות, אשר לא תעלה על שישה חודשים, יהיה הקבלן חייב לחדש ביצוען מיד לפי דרישת המזמין במחירי החוזה וללא כל תוספת או פיצוי (בכפוף למותנה בסעיף 23.3 לעיל) אך יהיה זכאי לתאום לוח הזמנים באופן שמועדי הביצוע של עבודות שטרם בוצעו ידחו בתקופה השווה לתקופת הפסקת העבודות בתוספת 10 ימי התארגנות בתוספת עלות התארגנות סבירה, ככל שהמפקח הורה להוציא עובדים ו/או מנוף ו/או אמצעים אחרים, ובלבד שלא יהא בכך להוות כפל תשלום על האמור בסעיף 23.3. מובהר, כי בכל מקרה של הפסקת העבודות אשר תעלה על 180 ימים, יהווה הדבר הפסקת ביצוע העבודות לצמיתות, והקבלן לא יהא חייב לחדש את ביצוע העבודות.

23.6 הופסק ביצוע העבודות לצמיתות בכל שלב שהוא לאחר שהוחל בפועל בביצוען תעשה התחשבות סופית על בסיס לוח התשלומים (נספח 3.1.10) בלבד לגבי העבודות שבוצעו או/וגם שנתרו לביצוע ולא הופסקו, לכל המאוחר תוך 30 יום מגמר ביצוע אותן עבודות

או תוך 30 יום מתאריך מתן ההוראה לפי סעיף 23.1 לעיל, הכול לפי המאוחר יותר וישולמו לקבלן הסכומים הבאים:

- 23.6.1 הסכום המגיע בהתאם לתוצאות ההתחשבות דלעיל;
- 23.6.2 מחיר החומרים שסופקו ע"י המזמין באם הקבלן חויב בהם ולא נעשה בהם שימוש בעבודות; ונמסרו למזמין כשהם שלמים ותקינים;
- 23.6.3 הוצאות שנגרמו לקבלן בשל הפסקת העבודות לצמיתות. כמו כן תיערך התחשבות בין הצדדים בנוגע לרווח הקבלני שמשקף את העבודה שבוצעה בהתאם להסתכלות הכללית של הפרויקט.
- 23.6.4 בוטל.
- 23.7 הופסק ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לצמיתות אחרי חתימת החוזה אך לפני צו התחלת עבודה או לפני שהקבלן החל בביצוע העבודות למעשה, לא יהא זכאי הקבלן לפיצוי כלשהו מהמזמין.
- 23.8 תשלום הסכומים כאמור בסעיפים 23.5 או 23.6 לעיל, לפי העניין, יהווה סילוק סופי של כל תביעות הקבלן, כולל תביעות לפיצויים כתוצאה מהפסקת העבודות ותביעות לכסוי הוצאות מיוחדות שנגרמו לו וכל תביעה אחרת בקשר וכתוצאה מהפסקת העבודות, ופרט לכך לא יגיע לקבלן דבר מהמזמין. עם ביצוע התשלום יהיה המזמין חפשי ומשוחרר מכל התחייבות כלפי הקבלן, ומבלי לגרוע מכלליות האמור יהיה זכאי להשלים העבודות באמצעות קבלן אחר מבלי שיגיע דבר לקבלן בגין זאת.
- 23.9 נגרמה הפסקת ביצוע העבודות באשמת הקבלן, לרבות במקרה בו בעקבות הפרת מי מהתחייבויות הקבלן על פי חוזה זה, הורה המזמין על הפסקת ביצוע העבודות - תחולנה כל ההוצאות שנגרמו לקבלן ולמזמין עקב כך על הקבלן, ולא יגיע לקבלן כל פיצוי עקב כך.
- 23.10 למרות האמור בסעיף 23.3 לעיל, במידה וביצוע העבודות יופסק לתקופה רצופה העולה על 6 חודשים עפ"י הוראת דין, אזי תהיה למזמין הברירה:
 - 23.10.1 להפסיק ביצוע העבודות לצמיתות, ובמקרה זה יראו את העבודות כמופסקות בשיעור הנקוב בסעיף 23.6 אף אם בפועל שיעור העבודות המופסק היה גבוה יותר, ויחולו הוראות סעיף 23 לעיל בהתאם.
 - 23.10.2 להסכים לתוספת מחירי היחידות בכתב הכמויות בשיעור שיקבע ע"י המפקח כמתחייב מהפסקת העבודות למשך 6 חודשים כאמור, אך לא יותר מהתוספת הקוניונקטורלית במידה ותאושר ע"י הממשלה לגבי מקרים דומים.
 בכל מקרה של הפסקת ביצוע העבודות עפ"י הוראות דין, יראו את כל המועדים בלוח הזמנים החל מצו ההפסקה כנדחים בתקופה השווה לתקופת ההפסקה.
- 23.11 הקבלן יהא חייב לחדש ביצוע העבודות שהופסקו לצמיתות וזאת לפי דרישת המזמין ובלבד שנתקיימו התנאים הבאים:
 - 23.11.1 דרישת המזמין תוצג לא יאוחר מאשר תוך 6 חודשים ממועד הפסקת העבודות ותקדם למועד המיועד לחידושו ב-3 חודשים לפחות.
 - 23.11.2 לוח הזמנים יתואם באופן שמועדי הביצוע של העבודות שטרם בוצעו ידחה בתקופה השווה לתקופת הפסקת העבודות.
 - 23.11.3 המחיר הכולל יתואם בשיעור שיקבע ע"י המפקח כמתחייב מהפסקת העבודות.

24. סילוק יד הקבלן

24.1 אם הקבלן יפר הוראה יסודית של הסכם זה, או אם במהלך ביצוע העבודות יקבע המפקח כי קבלן אינו ממלא את תנאי החוזה, או כי אינו מבצע את העבודות בקצב המתאים, או ברמה הנאותה או כי קיים חשש שהעבודות לא תושלמנה במועד - ידרוש

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

ר.פ. דניה סיבוס בע"מ
ח.פ.ק.

המזמין או המפקח מהקבלן במכתב רשום לקיים את תנאי החוזה תוך זמן שיצוין במכתב המפקח.

לא מילא הקבלן אחרי דרישת המזמין או המפקח כאמור תוך המועד הנקוב בדרישה, אזי יהיה המזמין או המפקח רשאי להפסיק את עבודות הקבלן ע"י הודעה במכתב רשום (להלן - "צו הפסקת עבודה") ובמקרה זה יהיה המזמין זכאי לתפוס את העבודות, לסלק את הקבלן מהאתר ולהשלים את העבודות בעצמו או באמצעות אחרים.

24.2 הופסקו העבודות על ידי המפקח כאמור בסעיף 24.1 לעיל, לא יהיה הקבלן רשאי לקבל או להוציא את האמצעים והחומרים מהאתר או/וגם מסביבתו עד לגמר העבודות ויחולו ההוראות דלקמן:

24.2.1 עם מתן צו הפסקת עבודה יהיו האמצעים והחומרים משועבדים לטובת המזמין להבטחת כל סכום העשוי להגיע למזמין מהקבלן עפ"י החוזה. השעבוד יכנס לתוקפו מעצם מתן צו הפסקת עבודה ללא צורך בכל מסמך נוסף.

24.2.2 המזמין או כל אדם אחר שיורשה על ידו (לרבות קבלן אחר) רשאים להשתמש באמצעים ובחומרים, ושום פיצוי לא יגיע לקבלן תמורת השימוש שיעשה בהם על ידי המזמין או בהתאם להוראותיו אף אם השימוש בחומרים הביא לכליתם, בכפוף אך ורק למותנה בסעיף 24.5 להלן.

24.2.3 הוצאות השמירה על האמצעים והחומרים בהם ישתמש המזמין בפועל יחולו על המזמין, אולם המזמין אחראי כלפי הקבלן בעד שלמות אמצעי הקבלן אך ורק עד לתאריך שיקבע לפי סעיף 24.2.4 להלן.

24.2.4 הזכות למזמין לדרוש מהקבלן בכל עת לסלק את האמצעים והחומרים, כולם או מקצתם, על חשבונו הוא בתוך המועד שיצוין בהודעת המזמין.

אם הקבלן לא יציית להוראות אלה בתוך המועד הנקוב בו, תפוג אחריותו של המזמין לשלמות אותם אמצעים וחומרים, והמזמין יהיה רשאי לעשות בהם כטוב בעיניו ובכלל זה למכרם, לנטשם, להשמידם, לסלקם ע"י הקבלן או אחרת, ולקבלן לא תהיה טענה או תביעה כלשהי בקשר אליהם כלפי המזמין.

24.3 הפסקת עבודת הקבלן וסילוק ידו של הקבלן לפי סעיף 24.1 לעיל אין בהם משום בטול החוזה ע"י המזמין, והקבלן יהא חייב לעמוד בכל התחייבויותיו לפי החוזה פרט להתחייבויות שהמזמין ימנע אותו מלמלאן, ומאידך לא יהא המזמין חייב כלפי הקבלן אלא בהתחייבויות המפורטות בסעיף זה.

24.4 ממועד תפיסת העבודות ע"י המזמין ועד להשלמת העבודות ותקופת הבדק לא יהיה הקבלן זכאי לכל תשלום מהמזמין.

24.5 לצורך עריכת החשבון בין הקבלן והמזמין יקבע המפקח לפי שקול דעתו הבלעדי את הבאות:

24.5.1 הסכום המגיע לקבלן בגין ביצוע העבודות עד למועד סילוק יד הקבלן בניכוי הסכומים ששולמו לקבלן או שיש לזקפם כמשולמים (להלן - "שכר עבודות שבוצעו").

24.5.2 אומדן הסכום שהיה מגיע לקבלן אילו השלים העבודות בניכוי הסכומים ששולמו לקבלן או שיש לזקפם כמשולמים (להלן - "אומדן שכר החוזה").

24.5.3 הוצאות השלמת העבודות ובדקן כפי ששולמו בפועל ע"י המזמין בתוספת 15% כהוצאות תקורה של המזמין (להלן - "הוצאות השלמת העבודות").

24.5.4 הנזק שנגרם למזמין בגין הדחייה בהשלמת העבודות, כל נזקים והוצאות אחרים שנגרמו למזמין בגין סילוק יד הקבלן וכל פיצוי אחר שהקבלן חייב בתשלום למזמין (להלן - "נזקי המזמין").

24.6 עלה אומדן שכר החוזה על הוצאות השלמת העבודות ונזקי המזמין, ישולם ההפרש לקבלן, ובלבד שהקבלן לא יהיה זכאי לקבל סכום העולה על שכר העבודות שבוצעו בצורך ערך החומרים שנעשה בהם שימוש ע"י המזמין לפי סעיף 24.2 לעיל כפי שיקבע ע"י המפקח.

24.7 עלו הוצאות השלמת העבודות ונזקי המזמין על אומדן שכר החוזה, יהא הקבלן חייב בתשלום ההפרש למזמין והמזמין יהא זכאי לגבותו מהקבלן בכל דרך שיראה לנכון. המזמין יהיה זכאי לתבוע ולקבל הפרש זה או כל חלק ממנו מהקבלן בכל עת ואף לפני מועד השלמת העבודות ובדקן ובלבד שהתביעה תבוסס באומדן חתום ע"י המפקח.

24.8 הזכות למזמין לעשות שימוש מידי בזכויותיו לפי סעיף 24 ללא צורך בכל התראה מוקדמת גם בכל מקרה שהקבלן פושט את הרגל, או הגיש בקשה להקפאת הליכים או להסדר או סידור כלשהו עם או לטובת נושיו או שניתן לנגדו צו קבלת נכסים, או מונה לו או לנכסיו כונס או מפרק, זמני או קבוע, או אם הוגשה נגדו בקשת פירוק אשר לא בוטלה בתוך 30 יום ממועד שנמסרה לקבלן או ניתן צו או נתקבלה החלטה לפירוק, או שאינו משלם את חובותיו או מתקשה בתשלומיו באופן שלפי שקול דעת המפקח או המזמין, עלול לפגוע בכושרו לממן ביצוע התחייבויותיו עפ"י חוזה זה, וכן במקרה שיש בידי המזמין הוכחות להנחת דעתו שהקבלן נתן או הציע, במישרין או בעקיפין, בעצמו או ע"י אחרים, לאדם אחר, שוחד, מענק או כל טובת הנאה בקשר להשגת ההתקשרות עפ"י חוזה זה ו/או לכל דבר הקשור בביצועה.

25. בדיקות לצורך חשבונות ביניים

ההסכם הנו פאושלי וביצוע העבודות מבוסס על החוזה ועל נספחיו. קצב התקדמות העבודה על פי לוח הזמנים והשלבים, ועמידת הקבלן בהתחייבויותיו על פי חוזה זה, יקבעו על סמך העקרונות הבאים:

25.1 המדידות תעשנה בהתאם לקבוע במפרט המיוחד, ובהעדר קביעה - בהתאם לנספח 3.1.8 לגבי כל מקצוע ומקצוע בנפרד, או בהעדרם של אלה - לפי השיטה שתקבע ע"י המפקח.

25.2 כל המדידות תרשמה בספר מדידות או ברשימות מיוחדות לכך ותחתמנה על ידי המפקח והקבלן.

25.3 הוצאות המדידות וכל הכרוך בהן חלות על הקבלן.

25.4 בדיקת חשבונות הביניים תיעשה בהתאם להתקדמות הביצוע עפ"י לוח הזמנים ולוח התשלומים.

25.5 בדיקות למטרת חשבון חלקי אין מהוות אישור על טיב העבודות או אישור לכך שהעבודות נעשו בהתאם לנספחים.

25.6 בכל מקרה של מחלוקת בכל הנוגע לבדיקות ולתוצאותיהן יכריע המפקח.

25.7 תכנית מדידה לאחר ביצוע תעודכן ותבוצע ע"י מודד מטעם הקבלן (על חשבון הקבלן) עם התקדמות (AS MADE) בכל הנוגע לעבודות הקבלן לרבות לאחר ביצוע היסודות, לאחר יציקת ריצפת קומת קרקע, מערכות ת"ק (קווי מים, ביוב, ניקוז, תאורה, חשמל תקשורת וכד') וכן ביצוע עבודות פיתוח לרבות כבישים, מדרכות וכו' בכל שלב שיידרש ע"י המפקח, לדוגמא: עם מיקום אבני שפה וכד'. המדידה והתוכניות יבוצעו ע"י מודד מוסמך אשר יאושר מראש ובכתב ע"י המזמין וע"י הקבלן. למזמין שמורה הזכות שלא לאשר מודד מבלי צורך לתת הסבר לקבלן. הגשת תכניות כאמור הינה תנאי מוקדם לבדיקה ואישור חשבונות ביניים. לפני בואו לבצע בדיקה או לאשר בדיקה, רשאי המפקח ליתן הודעה מראש לקבלן על כוונתו לעשות כן ועל המועד הרצוי לו, והקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או לשלוח ממלא מקום לצורך זה, לסייע למפקח לבצע את הבדיקות הדרושות, לספק את כוח האדם והאמצעים הדרושים לצורך הבדיקות ולהמציא את הפרטים הדרושים בקשר לכך.

25.8 לא נכח הקבלן או ממלא מקומו במועד הנקוב לצורך ביצוע הבדיקות - רשאי המפקח לדחות מועד ביצוע הבדיקות או לבצען בהעדרם, ויהיו רואים את תוצאות הבדיקות כפי שאושרו ע"י המפקח כתוצאותיהן הנכונות של הבדיקות והקבלן לא יהא רשאי לערער עליהן.

25.9 נכח הקבלן או ממלא מקומו בשעת ביצוע הבדיקות כאמור, רשאי הוא לערער בכתב תוך 48 שעות על כל תוצאה שנקבעה והמפקח יקבע מועד לביצוע הבדיקה מחדש. בדיקה שבוצעה מחדש תהיה סופית וללא עוררין כפי שנקבעה ע"י המפקח.

26. ניקוי העבודות ופנוי האתר

26.1 בגמר כל העבודות, יהיה הקבלן חייב לנקות ולפנות על חשבונו הוא את האתר מכל ציוד מתקנים אמצעים פסולת שיירי בנין וחומרים אחרים - בין אם הם נובעים מהעבודות ובין אם נובעים מקבלנים מיוחדים ו/או אחרים - ולהשאיר האתר נקי כשביבתו מיושרת הכול לשביעת רצונו של המפקח. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל - על הקבלן לנקות ולהוריד כל כתמי צבע או נוזלים אחרים וכן סימני לכלוך אחרים ועקבותיהם מחלקי העבודות השונים, ועליו להשאיר את כל העבודות מושלמות נקיות ומוכנות לשימוש.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לקראת מסירת כל דירה לרוכש, על הקבלן לבצע ניקיון יסודי של הדירה והשטחים הציבוריים באמצעות חברת ניקיון בעלת יכולת וניסיון מוכח שתאושר ע"י המפקח כאמור בסעיף 5.9 לעיל.

מבלי לגרוע מהוראות סעיף 26, על סעיפי המשנה בו, הקבלן מתחייב להעמיד מכולה, בגודל ובמיקום שיורה לו המפקח, לתקופה בת חודשיים ממועד אכלוס הדירה הראשונה בבניין, לשימוש הדיירים ולפינוי כל פסולת שהיא שתיווצר במהלך האכלוס. הקבלן יוודא כי המכולה תרוקן באופן שוטף ובפרטו מיד עם התמלאותה.

26.2 נמסרו לפי דרישת המזמין חלקים של העבודות קודם לגמר כל העבודות תחולנה הוראות סעיף זה על חלקי העבודות שנמסרו. האמור בסעיף זה מתייחס גם לכל הנוגע לעבודות קבלנים מיוחדים.

26.3 הקבלן יבצע האמור בסעיף 26.1 לעיל באופן שוטף במהלך ביצוע העבודות לפחות אחת ליום, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל בכל מועד ואופן שהמפקח יורה.

26.4 הקבלן לא ישפוך עודפי חומרים ואשפה אלא במקום שהרשות המוסמכת המתאימה הרשתה זאת, ויקפיד כי הובלת חומרים ואמצעים לאתר וממנו תיעשה ללא השלכת פסולת, נזילות וכתמים ומבלי שייגרמו נזקים בדרכים ובשטחים פרטיים וציבוריים ויהיה חייב לשפות את המזמין בגין כל דרישה, תביעה והליכים משפטיים, במידה וינקטו כנגד המזמין, בגין הפרת התחייבותו דלעיל של הקבלן. בכל מקרה אין לקבור פסולת באתר. לפי דרישת המזמין, ימציא הקבלן אישור בדבר התקשרותו עם אתר פסולת מאושר לצורך הטמנת הפסולת מחוץ לאתר.

26.5 כל שעל הקבלן לבצע לפי סעיף זה יהיה על חשבונו.

27. השלמת העבודות ומסירתן

27.1 בגמר העבודות יודיע הקבלן בכתב למפקח כי העבודות מוכנות למסירה, ותוך 7 ימים מקבלת ההודעה יבקר המפקח באתר ויערוך פרטיכל המתייחס למידת גמר העבודות ומצבן.

27.2 המפקח יאשר את השלמת העבודות, רק בהתמלא כלל התנאים הבאים:

27.2.1 כל העבודות, לרבות השינויים, הושלמו לשביעת רצונו של המפקח היועצים והמתכננים ועמדו במבחני קבלה כפי שיקבע המפקח.

27.2.2 העבודות עמדו בכל הבדיקות והמבחנים הנדרשים עפ"י חוזה זה ועפ"י כל דין וניתנו כל האישורים הנדרשים לתקינותן המלאה ולתפעולן לרבות אישור בודק חשמל מוסמך, המתכנן, הרשות המקומית וטופס 4 רלוונטי.

27.2.3 הקבלן בצע את התחייבותו לפי סעיף 26 לעיל.

27.2.4 הקבלן תקן על חשבונו כל נזק שנגרם כתוצאה מהעבודות ושהוא אחראי לתיקונו.

27.2.5 הקבלן מסר למפקח את התוכנית *as made* ("תכניות עדות") בהתאם להוראות סעיף 21.11 לעיל, ואת מפות המדידה שתידרשנה ע"י הועדה המקומית/הרשות המקומית כשהן חתומות ע"י מודד מוסמך.

27.2.6 הקבלן מסר למזמין ו/או לרוכשי היחידות במבנה הוראות תחזוקה ושימוש בהתאם לחוק המכר (דירות) לרבות באשר לרכוש המשותף.

- על הקבלן להעביר למפקח עותק מהוראות התחזוקה והשימוש לאישורו. על הקבלן להמציא למזמין אישור בכתב חתום על ידי כל רוכש יחידה, בדבר קבלת הוראות תחזוקה ושימוש כאמור.
- 27.2.7 הקבלן מסר למזמין ו/או לרוכשים ובהתאם להחלטת המזמין, תעודות אחריות לבדק.
- 27.2.8 קבלת מלוא האישורים שבאחריות הקבלן לדאוג לקבלתם עפ"י הוראות חוזה זה, לשם קבלת תעודת גמר כדין מהוועדה המקומית.
- 27.2.9 קבלת כל האישורים בדבר תקינות כל הבדיקות המתחייבות עפ"י חוזה זה ועפ"י כל דין לרבות אישור רשויות ו/או גופים מוסמכים נוספים בדבר גמר העבודות ובכללם: אישור בזק, חברת החשמל, טל"כ ומע"צ.
- 27.3 בכל הנוגע לקבלת העבודות או אי קבלתן, מצבן, מידת גמר העבודות ומלוי התנאים הנזכרים בסעיף 27.2 לעיל יהיה המפקח קובע בלעדית סופית וללא עוררין והחלטתו תירשם בפרטיכל הנ"ל.
- 27.4 המפקח זכאי לסרב לקבל את העבודות אם לא הושלמו כאמור בסעיף 27.2 לעיל (למעט האמור בסעיף 27.2.9), או לקבלן בכפוף להשלמתן בעתיד לשביעות רצונו, ובמקרה אחרון זה תחולנה ההוראות הבאות:
- 27.4.1 על הקבלן לבצע התיקונים בתוך המועד שיקבע לכך ע"י המפקח בפרטיכל.
- 27.4.2 המזמין זכאי לעכב מהיתרה שתגיע לקבלן אותה עת את העבודות שטרם הושלמו, שעל הקבלן לבצע לפי קביעת המפקח, בתוספת 25%. במקרה כאמור רשאי המזמין אך לא חייב, שלא לעכב כאמור, אם תומצא למזמין ערבות בנקאית להנחת דעתו ובסכום שהמפקח יקבע.
- 27.4.3 לא בצע הקבלן את התיקונים במועד, יהיה המזמין זכאי לבצעם על חשבון הקבלן ועל הקבלן לשלם את הוצאות התיקונים למזמין.
- 27.5 לאחר ביצוע האמור בס"ק 27.1 עד 27.4 לעיל, ימסור הקבלן, באישור המפקח, הודעת זימון לסיור באתר העבודות בדרג סמנכ"ל המזמין וסמנכ"ל הקבלן. מועד הסיור יתואם בין הסמנכ"לים הנ"ל. במהלך הסיור יודא הקבלן כי העבודות הושלמו ואין ליקויים נראים לעין בעבודות.
- 27.6 לאחר ביצוע האמור בס"ק 27.5 לעיל, יתואם סיור באתר העבודות בדרג מנכ"ל המזמין ומנכ"ל הקבלן.
- 27.7 לאחר ביצוע האמור בס"ק 27.6 לעיל תבוצע תחילה מסירה של השטחים המשותפים, המערכות והמעליות בבניין לנציגות ראשונה של דיירי הבניין, ורק לאחר מכן תחל מסירת דירות לרוכשי דירות בבניין.
- 27.8 המזמין רשאי לוותר ו/או לבקש לבצע במקביל, כ"א מהההליכים המפורטים בס"ק 27.5 עד 27.7 לעיל, ובכל מקרה מובהר כי אין באישורים ו/או ההליכים כאמור לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או הדין, ואין בהם משום אישור לאיכות ו/או טיב ו/או העדר ליקויים בעבודות.
- 27.9 תאריך קבלת החזקה באותו שלב ע"י המזמין ו/או רוכשי הדירות, ללא כל הסתייגות בדבר ליקויים ופגמים, לרבות חיבור סופי של המערכות שהותקנו במסגרת העבודות, למערכות עירוניות קיימות ובכפוף לאחזקת העבודות ע"י הקבלן, ועל חשבונן, עד למועד הקבלה כאמור, ייחשב לתאריך גמר העבודות ולמועד בו תחל תקופת הבדק וזאת מבלי לגרוע מכל יתר התחייבויותיו של הקבלן עפ"י הסכם זה, לרבות המצאת תעודת גמר מהעירייה ו/או הועדה המקומית (טופס 5).
- 27.10 הזכות למזמין לדרוש מהקבלן למסור למזמין חלקים של העבודות עוד לפני השלמת כל העבודות, ועל הקבלן למלא אחר דרישות המזמין. במקרה זה תחולנה ההוראות החוזה המתחייבות להשלמת ביצוע העבודות ומסירתן, בשינויים המחויבים, על חלקי העבודות הנמסרים.

27.12 הקבלן יהא רשאי לבצע מסירה למזמין במקרה בו דייר מסרב לקבל דירה ממניעים שאינם סבירים. במקרה זה, תאריך המסירה לעניין תקופת הבדק יהא התאריך בו בוצעה המסירה למזמין.

28.1 הקבלן מקבל על עצמו את כל התחייבויות המזמין כלפי הרוכשים בכל הקשור לביצוע והשלמת הדירות, ולמילוי חובותיו עפ"י חוק המכר (דירות) מבחינת טיב, בדק ואחריות, בגין ביצוע עבודות הבניה וכן בגין התכנון שבוצע על ידו ולרבות בגין תוספות ושינויים.

במערכת הממוחשבת כאמור יתועדו ויישמרו כל התכתובות (מייל, פקס, מכתבים וכו') בין הקבלן לבין הרוכשים/הדיירים, המפקח והמזמין, בקשר עם פניות הרוכשים/דיירים וכן יתועדו תרשומות מסודרות של כל הפניות הטלפוניות של הרוכשים/דיירים בעניינים כאמור.

כן יתועדו באופן מפורט במערכת הממוחשבת כל הפעולות שהקבלן נקט בטיפול בפניות ומועדן.

על הקבלן לקבל מראש את אישור המזמין לפרטי פורמט ניהול המידע של המערכת הממוחשבת וכן לפורמט דו"ח המעקב כאמור. המפקח ו/או המזמין יהיו רשאים להורות לקבלן לשנות את פורמט ניהול מידע ו/או דו"ח המעקב כאמור והקבלן יפעל בהתאם להוראות ולהנחיות המפקח ו/או המזמין כאמור, מיד עם קבלתן והכל על חשבונן.

28.3 בנוסף לאמור לעיל הקבלן מתחייב להעמיד מיד עם תחילת האכלוס מוקד טלפוני מתאים לקבלת תלונות הדיירים ולתת מענה ביצועי לתלונות אלו בתוך 48 שעות ובכל מקרה לא יותר מהמחויב עפ"י דין, לגבי תקלות אלקטרומכניות, במערכת האינסטלציה והאיטום ותוך זמן סביר לתקלות אחרות מעקב על הטיפול במוקד יעשה באמצעות המערכת הממוחשבת שהוזכרה לעיל. כמו כן הקבלן מתחייב למנות נציג מטעמו שירכז מול הרוכשים את התיאום והפיקוח והביקורת על אופן הטיפול בתלונות ופניות הרוכשים/דיירים.

28.4 תקופות הבדק והאחריות הינן כנקוב בנספח 3.1.1 או כל תקופה אחרת שנקבעה, אם נקבעה, במפרט המיוחד (3.1.2 על תתי נספחיו) ולא פחות מהקבועה עפ"י כל דין ומניינה מתאריך מסירת כל יחידת דיור לרוכש ו/או באם הדירה לא נמכרה מיום מסירתה למפקח ללא צורך בתיקונים, ובאשר לרכוש המשותף - ממועד מסירתו לנציגות הבתים המשותפים היה וצוינו בפרוטוקול מסירה ליקויים, תחל תקופת הבדק לגבי אותם ליקויים ממועד תיקונם (להלן - "**תקופת הבדק**").

בכל מקרה ועל אף האמור בכל מסמך נלווה או נספח, לא תפחת תקופת הבדק (כשהגדרה זאת כוללת כאמור גם את תקופת הבדק וגם את תקופת האחריות) מתקופות הבדק והאחריות המצטברות הנקובות בחוק המכר (דירות) על תיקוניו מעת לעת, אף אם העבודות או הפרויקט איננו לבניית דירה כהגדרתה בחוק הנ"ל.

- 28.5 נתגלו בתקופת הבדק נזקים, מגרעות או קלקולים בעבודות הנובעים לדעת המפקח מעבודה לקויה או מחומרים גרועים או פגומים, או נתגלה רטיבות במעטפת הבניין והקבלן יקבל הודעה בכתב על כך מאת המזמין או המפקח, יהיה הקבלן חייב לתקן על חשבונו מידיית את המגרעות, הקלקולים והנזקים או לבנות מחדש או להחליף על חשבונו, כל פריט מקולקל או פגום ולבצע את כל העבודות מתחייבות לשם כך (להלן - "עבודות בדק") וזאת מיד עם הדרישה.
- ליקוי שהתגלה בתקופת הבדק או התגלה לאחריה אך אירע בתקופת הבדק, יחשב כאילו התגלה בתקופת הבדק.
- הזכות למפקח להורות לקבלן את השיטה ולוח הזמנים לביצוע עבודות הבדק, ועל הקבלן למלא אחר הוראות המפקח, אך זאת מבלי שהדבר פוטר אותו מכל אחריות על פי סעיף זה.
- 28.6 למרות האמור בסעיף 28.3 לעיל יהיה על הקבלן לבצע כל עבודת בדק מיד ואף קודם לתום תקופת הבדק, בכל מקרה שהמגרעות או הקלקולים שנתגלו עלולים לפי קביעת המפקח לגרום נזק לעבודות או לכל חלק מהן או מונעים את אפשרות השימוש הסביר במקום בו יש לבצע התיקון או אחרת. במקרה זה יהיה על הקבלן, לבצע מיד, במהירות וללא השתייה את כל התיקונים הנדרשים.
- 28.7 ביצוע עבודת בדק לא יפטור את הקבלן מאחריותו לתיקוני מגרעות או קלקולים, אם יתגלו מגרעת או קלקול כלשהם פעם נוספת בעבודות למרות התיקון שכבר בוצע על ידי הקבלן, ואפילו נתגלו לאחר תקופת הבדק. במקרה זה יהיה על הקבלן לתקן שנית את אותה מגרעת או אותו הקלקול והוראות סעיף זה תחולנה גם על תיקון נוסף כזה. כל עוד הנ"ל אינו מוסיף על הוראות חוק המכר דירות, למעט אם נקבע מפורשות בחוזה זה על נספחיו.
- אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 19 וסעיף 28.6.
- 28.8 נתגלה בכל עת שהיא ואף אם לאחר תום תקופת הבדק פגם בעבודות, הנובע מביצוע העבודות שלא בהתאם לנספחים, יהיה הקבלן חייב לתקן מיד את הפגם וכל הכרוך בו על חשבונו, ואם הפגם אינו ניתן לתקון יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למזמין.
- 28.9 לא בצע הקבלן איזה מהפעולות שעליו לבצע לפי סעיף 28 זה יהיה המזמין רשאי לעשותן בעצמו או ע"י קבלן אחר על חשבון הקבלן או להימנע מביצועם, ללא צורך בכל התראה. כל ההוצאות שהמזמין הוציא בביצוע הפעולות כאמור או ערכן של פעולות שלא בוצעו בתוספת של 12% שיחשבו כתקורה, הכול כפי שיקבע ע"י המפקח, ישולמו ע"י הקבלן למזמין מיד לפי דרישתו. המזמין יהיה רשאי לנכות או לקזז כל סכום על פי סעיף זה מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן יהיה המזמין רשאי לגבות את הסכום האמור בכל דרך אחרת לרבות על ידי הפעלת הערבות הבנקאית.
- 28.10 בכל מקרה שעקב ביצוע עבודות הבדק נגרם נזק לעבודות אחרות או לרכוש אחר של המזמין, יהיה על קבלן לתקן את כל הנדרש על מנת להשיב המצב לקדמותו ולפצות המזמין על כל נזק שנגרם לו והכול מיד עם דרישה כאמור.
- 28.11 כל החובות המוטלות עפ"י חוזה זה על הקבלן בתקופת העבודות ולגבי העבודות וביצוען, וכל נזק ואחריות בקשר אליהם, יחולו בשינויים המחויבים, גם על עבודות הבדק שהקבלן יבצע לפי סעיף זה ותקופת ביצועם.
- 28.12 האמור לעיל בסעיף זה יחול, בשינויים המחויבים, גם על עבודות שבוצעו ע"י הקבלן במסגרת סעיף 15.4 ו- 15.7 לעיל.
- 28.13 כל מה שעל הקבלן לבצע לפי סעיף 28 יבוצע במועד ובאופן שתגרם הפרעה מינימאלית למזמין, ולרוכשים בתאום עם המפקח, בהתאם להוראותיו, לשביעות רצון המפקח ובהתאם להוראותיו, ובכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים בכל עניין הנוגע לסעיף זה - יחליט המפקח.
- 28.14 מוסכם כי בכל מקרה בו על הקבלן לבצע תיקון או לשאת בתשלום על פי סעיף זה והקבלן לא עשה כאמור מכל סיבה שהיא בין השאר עקב אי יכולתו הכלכלית, או עקב כניסתו להליכי פירוק, כינוס, הקפאה או כל הליך אחר הפוגע בכושרו למלא חויביו על פי סעיף זה, ישלם הקבלן למזמין בנוסף לכל סעד על פי סעיף זה, פיצוי מוסכם בשיעור הקבוע בנספח 3.1.1 בהקשר זה לכל יחידת דיור בפרויקט שנכללה בעבודות. המזמין, יהיה

רשאי לעכב לקזז או לנכות את סכום הפיצוי המוסכם מכל סכום המגיע לקבלן מהמזמין.

במקרה וניתנה הודעה בכתב על הקיזוז, עיכוב ו/או ניכוי כאמור, יחושב סכום הפיצוי הנ"ל לפי השער היציג הידוע ביום ההודעה כאמור.

29. הזכויות בפרויקט

29.1 למען הסר כל ספק, מוצהר ומוסכם כי לקבלן אין ולא תהינה זכויות מכל סוג שהוא לרבות עיכבון במקרקעי הפרויקט ו/או בכל חלק מהם מכח חוזה זה על נספחיו, לרבות אך לא רק בדירות ו/או משרדים ו/או מתקנים ו/או חדרי טרנספורמציה ו/או תקשורת שיקים ו/או יבנה בפרויקט ו/או זכות כלשהי לקבל כספים בגין מכירתם ו/או השכרתם ו/או עשיית עסקה אחרת בהם עם צד ג' כלשהו.

29.2 על אף האמור מובהר כי תעמוד לקבלן זכות עיכבון בגין חשבון שאושר לפי הוראות הסכם זה ושלא שולם ו/או בגין חשבון שלא זכה לכל התייחסות מאת המזמין ו/או המפקח.

29.3 מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן להציב שמירה באתר ולנקוט בכל האמצעים בכדי למנוע פלישה לאתר, הקבלן מתחייב לא לפעול נגד רוכש שפלש לאתר ו/או לדירה אלא בתיאום ובאישור מוקדם ובכתב מהמזמין. ובכל מקרה של פלישה כאמור, לדוות מידית על כך למזמין ולמפקח.

30. הפרה ותרופות

30.1 כל צד אשר יפר או לא יקיים איזה מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, יהיה חייב לפצות את הצד המקיים על כל הנזקים וההפסדים שיגרמו לצד המקיים עקב כך, וזאת מבלי לפגוע בזכות המזמין לפיצויים קבועים מראש במקרה של אחור בהשלמת העבודות כאמור בסעיף 10.6.2 לעיל.

30.2 הפרה יסודית של חוזה זה תהיה כל אימת שהצדדים לא בצעו במועד התחייבות יסודית על פיו וכל הפרה יסודית אחרת כהגדרתה בחוזה זה ו/או במשמעה על פי הדין.

30.3 בכל מקרה שעל הקבלן לבצע עבודות (לרבות עבודות בדק) או/וגם לנקוט באמצעים באמצעים כלשהם ו/או לשלם מס ו/או תשלום חובה ו/או הוצאה כלשהי שבאחריותו לשלם עפ"י חוזה זה למטרת העבודות והוא לא עשה כן, בתוך 14 יום ממועד קבלת דרישת המזמין בכתב והמזמין בצע עבודות אלה או נקט באמצעים כאמור בעצמו או ע"י אחרים או שילמם במקום הקבלן, הרי על כל סכום שהמזמין יוציא בקשר לכך יתווספו 15% כהוצאות התקורה של המזמין והם יתווספו לכל סכום שהמזמין יהיה זכאי לגבות מהקבלן. והקבלן מתחייב לשלם הסכום הנ"ל למזמין בתוך 14 יום ממועד דרישת המזמין בכתב.

30.4 הזכות למזמין לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנו לקבלן או לנכות מכל סכום המגיע ממנו לקבלן ו/או לחלט מהערבויות שבידו כל סכום המגיע מהקבלן למזמין, וזאת מבלי לגרוע מזכות המזמין לגבות המגיע לו מהקבלן בכל דרך אחרת. בצוע הקיזוז או הניכוי אינו מחייב הודעה מהמזמין, אולם לפי דרישת הקבלן ימציא המזמין לקבלן את פירוט הסכום שלטענת המזמין הגיע לו מהקבלן ואשר היה נשוא הקיזוז.

31. שונות

31.1 מוסכם במפורש כי ביצוע כל וכל אחת מהתחייבויות המזמין עפ"י חוזה זה מותנה בכך שהקבלן יקיים תחילה את התחייבויותיו עפ"י חוזה זה שעליו לקיים עד לאותו מועד, והמזמין זכאי, מבלי לפגוע באמור בכל מקום אחר בחוזה זה, לעכב ביצוע התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו עד לאחר שהקבלן קיים את התחייבויותיו כאמור.

31.2 שום התנהגות מצד איזה מהצדדים לא תחשב כוויתור על איזה מזכויותיו עפ"י החוזה או/וגם עפ"י הדין, או כוויתור או כהסכמה מצדו לאיזה הפרה או אי קיום של תנאי מתנאי החוזה, או כנותנת דחייה או ארכה לביצוע כל פעולה אשר יש לעשותה עפ"י החוזה או כשינוי, בטול או תוספת של תנאי שהוא, אלא אם נעשו במפורש ובכתב. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל -

31.2.1 הסכמה מצד המזמין או המפקח או הקבלן לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

- 31.2.2 לא השתמשו המזמין או המפקח או הקבלן בזכויות הניתנות להם לפי חוזה זה במקרה מסוים, אין לראות בכך ותור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ותור כלשהו על זכויות וחובות לפי החוזה.
- 31.3 כל ההוצאות ומס הבולים, ככל ויחול, בגין החוזה ובגין כל המסמכים, החשבוניות שיערכו על פיו ובקשר אליו, חלות על הקבלן ותשלמנה על ידו.
- 31.4 הסמכות הבלעדית להכריע בכל מחלוקת ו/או סכסוך בקשר עם פרשנות חוזה זה ו/או יישומו ו/או כל עניין אחר הכרוך בו, למעט בעניינים אשר לגביהם נקבע בחוזה זה מפורשות אחרת, תהא נתונה בידי בית המשפט המוסמך מבחינה עניינית בעיר תל-אביב ולבית משפט זה בלבד.
- 31.5 חוזה זה על נספחיו, יחייב את המזמין אך ורק בכפוף לחתימתו כדין ע"י מורשי החתימה של המזמין.
- 31.6 כתובות הצדדים הן כמפורט בצד שמותיהם בפתח החוזה וכל הודעה שתימסר למי מהצדדים לחוזה זה לפי הכתובת דלעיל תחשב כנמסרת לידו בתום 72 שעות מעת מסירתה בדואר במכתב רשום.

ולראיה באו הצדדים על החתום:


הקבלן

א.מ. ישראלי מגורים פיתוח בע"מ
514957884

אני הח"מ, _____ עו"ד/רו"ח מרח' _____ מאשר כי ה"ה _____ הם שחתמו בשם המזמין על החוזה דלעיל וכי חתימתם המשותפת בצירוף חותמת החברה מחייבת את המזמין לעניין זה.

תאריך: _____ חתימה וחתימת עו"ד/רו"ח: _____

אני הח"מ, 25/11 עו"ד/רו"ח מרח' יוני מאשר כי ה"ה 21/11 הם שחתמו בשם הקבלן על החוזה דלעיל וכי חתימתם המשותפת בצירוף חותמת החברה מחייבת את הקבלן לעניין זה.

תאריך: 13.09.2022 חתימה וחתימת עו"ד/רו"ח: נועה מזיג, עו"ד
מ.ר. 65540

נספח 3.1.1

כללי

האמור לצד הסעיפים המצוינים בנספח זה בא להשלים ולהוסיף על האמור באותם סעיפים בחוזה, אך לא לגרוע מהם, ואולם במקום בו קיימת סתירה בין הסעיפים שייוספו ו/או יתוקנו ו/או ימחקו בנספח זה לבין האמור בחוזה, יגברו הוראות נספח זה על האמור בחוזה. שאר תנאי החוזה יישארו בתוקפם.

1.1 למונחים הבאים יהיה הפירוש הנקוב בצד:

"הפרויקט" – פרויקט מתחם דיור להשכרה לטווח ארוך במורדות שכונת ארונה בירושלים גוש 30212 חלקה 2 (בחלק) וגוש 31227 חלקה 20 (בחלק)

מגרש – מגרשים 23-24 לפי תב"ע מס' 151-0053751, והכל בהתאם לתשריט המצורף כנספח ____.

"העבודות" – קבלן ראשי לבצוע עבודות בניית בניינים 1-9 סה"כ 204 יח"ד, עבודות חפירה דיפון ועוגנים למרתפים תת קרקעיים וכן חיבור למערכות לתשתיות איטום וכל הנדרש, בין אם קיימות ובין חדשות בין אם לעירוניות, כולל חיבורי תשתיות, עבודות פיתוח צמוד במגרש ובתחום התכנית עד גמר אכלוס מלא של הדיירים כל זאת בגבולות השטח המסומן בהתאם למופיע בתכנית ההגשה להיתר שצורפה למכרז וכמתואר בחוזה זה ובנספחיו ובהתאם להוראות מפרט אחיד לדירות דיור להשכרה (המצורף כנספח ג(1) להסכם העיקרי), למעט עבודות ביצוע חימום דירתי.

מובהר כי לעניין הגדרת העבודות לא כוללת את נושא העתקת תשתיות תקשורת, טל"כ, חשמל, מים ובזק, שיהיה באחריות מלאה של המזמין.

מדד הבניה לחודש פברואר 2022 בעיקור שעות קיץ אשר פורסם ב- 15.03.2022. העומד על 123.1

ר.פ. א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
דניה סיפוס בע"מ
ח.פ. 514957786

"מדד יסודי"

נק'.

"המדד הקובע" – משמעו - המדד שהתפרסם בגין החודש בו בוצעו העבודות נשוא החשבון או בגין החודש בו היה על הקבלן לבצעו לפי לוח הזמנים, לפי המדד המוקדם יותר.

"תנודות המדד" – משמעו ההפרש בין המדד היסודי לבין המדד הקובע.

חישוב הפרשי הצמדה למדד יעשה באופן הבא:

חלו תנודות במדד - יגדל או יפחת (לפי המקרה) הסכום שיש לשלם לפי החשבון הנוגע בדבר (לאחר ביצוע הניכויים לפי החוזה) בשיעור התנודה במדד, אך זאת בכפיפה למותנה להלן.

נגרם עיכוב בביצוע העבודות ע"י הקבלן או ניתנה לקבלן אורכה, לפי דרישתו (פרט לאורכה שניתנה בהתאם לסעיף 10.12 להסכם), אזי הזכות למזמין לראות כל עבודה כאילו בוצעה במועד בו היה על הקבלן לבצע בהתאם ללוח הזמנים, והמדד לפיו יבחן מחיר אותה עבודה יהיה המדד המתייחס לחודש בו היה על הקבלן לבצע בהתאם ללוח הזמנים כאמור. ואולם, אם המדד המתייחס לחודש בו בוצעה בפועל עבודה שביצועה עוכב כאמור היה נמוך מהמדד המתייחס לחודש בו היה על הקבלן לבצע לפי לוח הזמנים כאמור, יבחן מחיר אותה עבודה לפי המדד המתייחס לחודש בו בוצעה העבודה למעשה. מחיר שינויים שערכם נקבע כמחיר סופי לא יושפע מהתנודות במדד.

"העירייה" – עיריית ירושלים

4.6 המפקח הוא – פי.סי.אר ניהול פרויקטים בבניה בע"מ או כ"א אחר אשר ימונה ע"י המזמין

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

ר.פ. א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
דניה סיפוס בע"מ
ח.פ. 514957786

5.3 מבוטל

5.6.1 בוטל. למען הסר ספק מובהר כי למרות שהקבלן מחויב בהתחייבויות המזמין כלפי הרוכשים, לבצע העבודות בהתאם למפרטי המכר, הרי שבכל מקום בו נקבעו למזמין זכויות ברירה לבחור מבין מס' חלופות או סמכויות אחרות כלפי הרוכשים, שמורות זכויות וסמכויות אלו למזמין בלבד ולא לקבלן.

5.7.7 על הקבלן להכין כאמור בסעיף את תכניות SHOP DRAWINGS הבאות על בסיס תכניות מטעם המזמין:

איטום.	5.7.7.1
בוטל.	5.7.7.2
אלומיניום, לרבות תיבות דואר, אינטרקום ומעקות.	5.7.7.3
מעליות.	5.7.7.4
לוחות חשמל.	5.7.7.5
בוטל.	5.7.7.6
גנרטור/ים.	5.7.7.7
מערכות סולריות, לרבות קונסטרוקציה.	5.7.7.8
משאבות.	5.7.7.9
בוטל.	5.7.7.10
בוטל.	5.7.7.11
ארונות מטבח ואמבטיה.	5.7.7.12
בוטל.	5.7.7.13
בוטל.	5.7.7.14

על אף האמור בסעיף האחראי על תכנון השלד ימונה ע"י המזמין ועל חשבונו והאחריות בדבר מינויו וכל ענין הכרוך בהפעלתו לא תחול על הקבלן.

5.11 על אף האמור בהסכם, המזמין ימנה את המפקח מטעמו או כל גורם אחר, כאחראי לביקורת כמובנו על פי תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), התש"ל-1970.

6. "המחיר הכולל" הינו - 183,000,000 ₪ (במילים: מאה שמונים ושלושה מיליון שקלים) (לא כולל מע"מ והצמדה)

6.6.4 מובהר כי על אף האמור בסעיף 6.6.4 להסכם, הקבלן לא יישא בעלות בדיקת חברת חשמל לחיבור קבוע לפרויקט.

8.2.2 בדיקת חשבון ביניים ע"י המפקח תיעשה תוך 15 יום ממועד קבלתו.

8.2.4 שוטף + 45.

8.2.4.1 לא ינוכה עכבון.

8.3.3 פרק הזמן לבדיקת החשבון הסופי ע"י המפקח הוא תוך 45 יום ממועד קבלתו ומהמועד שבו התמלאו כל התנאים המוקדמים.

8.3.4 תשלום החשבון הסופי יבוצע ע"י המזמין תוך 45 יום ממועד קבלת חשבון מאושר ע"י המפקח או תוך 90 יום ממועד קבלתו ע"י המפקח ומהמועד שבו התמלאו כל התנאים המוקדמים לפי המאוחר מבניהם.

8.3.6 שיעור הריבית הוא - ריבית פיגורים חשכ"ל כפי שתעודכן מעת לעת.

9. ערבויות

ר.פ. דניה סיבוס בע"מ
ר.פ. ע.ק.

א.מ. ישראל פיגורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957/86

9.1. עם חתימת חוזה זה ימסור הקבלן למזמין ערבות בנקאית בשיעור של 3.5% ממחיר העבודות, ללא מע"מ בגינו, בהתאם לשיעורו עפ"י דין ("ערבות החברה").

9.2. סעיף 9.2 - בוטל.

9.3. סעיף 9.3 - בוטל.

10.1. מבלי לגרוע מהוראות לוח הזמן הכללי :

פרק הזמן להשלמת הבניינים יחד ובמקביל לרבות מרתפים עד לקבלת טופס 4 והשלמת הבניינים כהגדרתה להלן, הינו **27 חודשים** שיימנו מיום 8.8.2022 (ובלבד שבמועד הנ"ל יומצא לקבלן היתר בניה בתוקף, פוליסת ביטוח עבודות קבלניות קיימת, ושהקבלן יוכל להתחיל בביצוע העבודות).

"השלמת בניין" - קבלת טופס 4, אכלוס 50% הדירות המושכרות (עד למועד קבלת טופס 4) לאחר חתימה על פרוטוקול מסירה על ידי השוכרים ו/או המזמין, והשלמת השטחים הציבוריים לאחר פרוטוקול דיירים. התנאים לעיל צריכים להתקיים במצטבר. שאר הדירות תימסרנה לשוכרים או למזמין (או לחברת ניהול מטעמו) בתוך 2 חודשים ממועד קבלת טופס 4.

פרק הזמן להשלמת חדר השנאים וחדר הבזק תיעשה עד למועד שבו יתאפשר חיבור הבניין והדירות לחשמל וטלפון, ולכל המאוחר עד מועד אכלוסם.

10.6.2 מובהר כי בכל מקרה לא יפחת סכום הפיצוי מכל סכום שיחויב בו המזמין כלפי דירה להשכיר ו/או שוכר הנכס על פי כל דין ו/או הוראות מכרז דירה להשכיר, ככל והנ"ל נובע מכך שהקבלן לא יעמוד בהתחייבויותיו ולא יעמוד בלוחות הזמנים החוזיים ובלבד שהאיחור כאמור נובע מנסיבות שקשורות בקבלן.

10.9 בגין השלמת עבודות בדירה שאינה דירת גג, שהעבודות בה עוכבו, לפי דרישת המזמין, למעלה מ- 12 שבועות מטופס 4, כאמור בסעיף, ישלם המזמין לקבלן לאחר השלמת העבודות, תוספת בהתאם לסיכום בין הצדדים וככל שלא תושג הסכמה בהתאם לקביעת המפקח אשר תהא סופית.

10.18 על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, הרי שבמקרה של דירות לא מכורות או במקרה של דיירים סרבנים ימסור הקבלן למזמין את הדירות הנ"ל בתוך 90 ממועד השלמת הבניין. בהתאם לבקשת המזמין הקבלן יבצע מסירה של הדירות הנ"ל לידי הרוכשים באמצעות פרוטוקול מסירה, והצדדים יסכימו על התמורה לה זכאי הקבלן בגין המסירה לידי הדיירים כאמור.

12. על אף האמור בהסכם ובכלל זה בסעיף 12.1-12.5, בכל הקשור לעבודות, המזמין לא ימנה ו/או ידרוש מהקבלן להתקשר עם קבלנים מיוחדים.

12.3 עמלת הקבלן עבור ביצוע התחייבויותיו בנושא קבלנים מיוחדים כאמור בסעיף תהא בשיעור 6% ממחיר עבודות הקבלנים המיוחדים.

14 קומה לדוגמא בבניין אחד לפי בחירת המזמין. דירה לדוגמא באחת הקומות לבחירת המזמין.

16.2 שיעור השתתפות הקבלן עבור ביטוח הינו - 0.5%.

16.17 על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה הרי שכל שתידרש תוספת עלויות בגין הביטוח בשל הארכת מועד השלמת הבניין בשל נסיבות שלא נעוצות בקבלן - הרי שהקבלן לא יישא בתוספת התשלום כאמור.

22 על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם ובפרט בסעיף זה הרי שמקום בו הועברה לקבלן הוראת שינוי, הקבלן יהא מחויב לבצע גם בהעדר קביעת ערך הוראת השינוי. ככל שהמזמין ו/או המפקח לא נתנו כל התייחסות תוך 60 ימים ממועד שליחת החשבון לחיוב למזמין רשאי הקבלן להפעיל את מנגנון בירור המחלוקות.

22.12 – הסעיף יבוטל.

28.4 תקופות הבדק והאחריות תהיינה עפ"י חוק המכר (דירות), על תיקוניו.

28.14

על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה ובנספחיו, כל עיכוב בביצוע העבודות שיחול עקב העתקת תשתיות יהא באחריות המזמין ועל חשבונו. תשלום כל ההוצאות בגין העתקת תשתיות לרבות אגרות הכרוכות בביצוע העבודות וההתנהלות מול הרשויות וחברות התשתית יחולו על המזמין ויהיו באחריותו לרבות הארכת משך ביצוע, ככל וידרש.

ר.פ. א.מ.
דניה סיבוס בע"מ

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

נספח 3.1.2 – הנספח המיוחד - מבוטל

ר.ס.  .ק.ע
דניה סיבוס בע"מ

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786



נספח 3.1.6רשימת תוכניות, מפרטים והסכמים –3.1.6

נספח 3.1.9 – לוח זמנים כללי

14 ימים לאחר מתן צו התחלת עבודה יגיש הקבלן לאישור המזמין לוח זמנים מפורט.

להן אבני דרך עקרוניות ללוחות זמנים לביצוע הפרויקט:

הערות	סה"כ	משך ביצוע / חודש	תאור העבודה / שלב
	1	1	התארגנות
	5	4	דיפון וחפירה
	6	1	ביסוס בניינים
	9	3	שלד מרתפים
	10	1	קומת קרקע
	17	7	קומות טיפוסיות
	18	1	קומת פנטהאוז + מבנה גג
	25	7	עבודות גמר בדירות
27 חודשים עד קבלת טופס 4 ואכלוס 50% מהדירות	27	2	קבלת טופס 4 לאכלוס
	29	2	מסירת יתר דירות

ד.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ת.ד. 514957786

ד.ר. דניה סיבוס בע"מ
ת.ד. 514957786

נספח 3.1.10 - לוח תשלומים

10- לוח תשלומים עקרוני - יסוכם סופית עד 14 יום לאחר מתן צו התחלת עבודה

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

יע

ד.פ.  ע.ק.
דניה סיפוס בע"מ

[illegible]

e

ד.פ. י.ק.
דניה סיבוס בע"מ

ד.פ. יא. ע.ק.
דניה סיבוס בע"מ

c

ד.פ. ד.ק.
דניה סיבוס בע"מ

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.ב. 514957786

ד.פ. י.פ. **י** **ד** **נ**
דניה סיבוס בע"מ

לכבוד :
א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ

ג.א.נ.,

כתב ערבות

לפי בקשת דניה סיבוס בע"מ (להלן - "הקבלן") הרינו מתחייבים ואחראים כלפיכם ביחד עבור הקבלן לתשלום כל סכום בגבול סך של _____ ש"ח כשסכום זה צמוד במלואו למדד תשומות הבניה למגורים (להלן - "המדד") כשהמדד הבסיסי הוא _____ (להלן - "סכום הערבות").

אתם תהיו זכאים לדרוש מאתנו יחד תשלום סכום הערבות בשלמות או לדרוש מאתנו מפעם לפעם סכומים על חשבון סכום הערבות ובמקרה זה לאחר כל תשלום, תישאר הערבות בתוקפה לגבי יתרת סכום הערבות, ובלבד שסך כל דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות.

הננו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם בגבול סכום הערבות תוך 7 ימים מקבלת דרישה ראשונה בכתב שלכם ו/או של מי מכם ומבלי שיהיה עליכם לבסס או להוכיח דרישה זו.

כל סכום שישולם מכוח ערבותנו זו, יגדל בשיעור השווה לשיעור העלייה במדד האחרון אשר יהא ידוע בעת ביצוע כל תשלום לזכותכם, לעומת שער הבסיסי של המדד הנקוב לעיל.

אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות ו/או להימנע מתשלום עפ"י כתב ערבות זה מכל סיבה שהיא. הננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת לקבלן עפ"י דין.

ערבות זו בלתי חוזרת ובלתי מותנית.

ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום _____ שעה 12.00 ועד בכלל וכל דרישה על פיה חייבת להימסר לנו לא יאוחר מאשר במועד הנ"ל.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או הסבה למעט לטובת הבנק המממן.

בנק

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

דניה סיבוס בע"מ
ר.פ. e.ק.

מפרט ביטוחי הקבלן

הקבלן מאשר בזאת כי ערך פוליסות ביטוח על שמו בקשר עם ההסכם בנדון בהיקף כיסוי הניתן על פי הפוליסות בכפוף לאמור להלן אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסות הידוע כביט/2013 או נוסח מאוחר יותר המחליף את תנאי ביט/2013. ביחס ל"אחריות מקצועית" היקף הכיסוי אינו נופל מהאמור בסעיף 3 להלן.

1. ביטוח אש מורחב המבטח מפני אבדן או נזק פיזי ובלתי צפוי (לרבות אך לא מוגבל לגניבה), את הציוד וכל רכוש אחר המובא לאתר הפרויקט על ידי הקבלן ו/או קבלני משנה מטעמו ו/או עבורם ו/או מטעמם. הביטוח כולל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי המזמין והבאים מטעמו, אולם האמור בדבר ויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

2. ביטוח ציוד מכני הנדסי לכל הציוד המכני ההנדסי המובא לאתר ו/או המשמש לצורך ביצוע העבודות, כולל כיסוי להוצאות גרירה והעברה. הביטוח כולל ויתור על זכות התחלוף כלפי המזמין ו/או הבאים מטעמו וכן כלפי הגורמים האחרים אשר בביטוחי הגורמים האחרים נכלל ויתור מקביל כלפי הקבלן, ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

3. ביטוח חבות מוצר משולב עם אחריות מקצועית בגבול אחריות שאינו פוחת מסך 16,000,000 ₪ (שישה עשר מיליון ₪) לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית, בשל חבות על-פי דין הנובעת מביצוע העבודות על פי ההסכם ע"י הקבלן וכל הפועלים מטעמו. הביטוח מורחב לשפות את המזמין ו/או מי מטעמו בגין אחריותו למעשי ו/או למחדלי הקבלן כאמור, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחיד המבוטח. הביטוח כאמור כולל תקופת גילוי בת 6 חדשים, החל מתום תקופת הפוליסה. כן כולל הביטוח מועד למפרע שאינו מאוחר ממועד העבודות. הביטוח על פי הפוליסה לא יכלול כל הגבלה ביחס לאבדן מסמכים, חריגה מסמכות שנעשתה בתום לב, אי יושר של מי מעובדי הקבלן או בדין השימוש ו/או עיכוב. בשיעור של 10% מגבולות האחריות בפוליסה.

4. הביטוח מורחב לשפות את המזמין ו/או מי מטעמו בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הקבלן ובגין הבאים מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחיד המבוטח. הביטוח כאמור כולל תקופת גילוי בת 6 חדשים, החל מתום תקופת הפוליסה. כן כולל הביטוח מועד למפרע שאינו מאוחר ממועד העבודות.

הפוליסות תכלולנה תנאי מפורש על פיו הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך על ידי המזמין וכי המבטח מוותר בדבר שיתוף ביטוחי המזמין למעט ביטוח העבודות שנערך על ידי המזמין ו/או עבורו שהינו ראשוני וקודם לכל ביטוחי הקבלן. כמו כן הקבלן בלבד אחראי לתשלום דמי הביטוח וסכום ההשתתפות העצמית בגין הביטוחים כאמור.

כמו כן הקבלן ידאג כי הכיסוי על פי הפוליסות לא יבוטל ולא יחול בו שינוי לרעה, אלא אם תימסר הודעה כתובה בדואר רשום לידי המזמין לפחות 30 יום מראש.

חריג רשלנות רבתי מבוטל, אך אין בביטול החריג כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות השוכר עפ"י חוק חוזה ביטוח, תשמ"א-1981.

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

ר.פ. א.י. ק.פ.
דניה סיבוס בע"מ

אישור ביטוח

תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)		אישור קיום ביטוחים	
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.			
מבקש האישור*	המבוטח	אופי העסקה*	מעמד מבקש האישור*
שם א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ ו/או חברת אם ו/או חברות בנות ו/או חברות שלובות ו/או חברות קשורות ו/או שותפויות	שם דניה סיבוס בע"מ	נדל"ן שירותים אספקת מוצרים אחר: _____	משכיר שוכר זכיון קבלני משנה מזמין שירותים מזמין מוצרים אחר: _____
ת.ז.פ. 514957786	ת.ז.פ. 512569237		
מען יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה	מען יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה		

כיסויים						
סוג הביטוח	מספר הפוליסה	נוסח ומהדורת הפוליסה	תאריך תחילה	תאריך סיום	גבול האחריות/ סכום ביטוח	כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'
חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח רכוש					מטבע	308/309/311/313/314 316/328/
צד ג'					סכום	
אחריות מעבידים						
אחריות המוצר משולב עם אחריות מקצועית					16,000 000, ₪	302/304/307/309/310 /327
אחריות מקצועית משולב עם אחריות המוצר					16,000 000, ₪	302/318/328/332/301/303/ 325/326/327 321/
אחר						

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג'):
069-עבודות בינוי

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
514957786 פ.ז.

ר.כ. דניה סיבוס בע"מ
פ.ק.

ביטול/שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

חתימת האישור
המבטח:

* באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.

י.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

ר.פ. דניה סיבוס בע"מ
א.ק.פ.

נספח 3.1.14

נוהל ביצוע עבודות בחום

1. חומרי פסולת, קופסאות ריקות, ארגזים ופסולת עץ ונייר יסולקו מכל המבנים מדי יום ויאוחסנו במרחק בטוח ממנו.
2. לא תבוצענה "עבודות בחום" בתחום אתר העבודות ברדיוס של 10 מטר מחומר דליק כלשהו שלא בהתאם לנוהל המפורט להלן:
 - 2.1. המונח "עבודות בחום" פירושו: ביצוע עבודות כלשהן תוך כדי שימוש בריתוך ו/או חיתוך בחום ו/או תוך שימוש באש גלויה.
 - 2.2. כל קבלן או קבלן משנה אשר ביצוע עבודותיו כרוך ב"עבודות בחום" ימנה אחראי (להלן: "האחראי") אשר חובתו לוודא כי לא תבוצענה עבודות בחום שלא בהתאם לאמור בנוהל זה.
 - 2.3. בטרם תחילת ביצוע עבודות כלשהן בחום יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות בחום ויוודא הרחקת חומרים דליקים מכל סוג ברדיוס של 10 מטר לפחות ממקום ביצוע העבודות בחום, כאשר חפצים דליקים קבועים, אשר אינם ניתנים להזזה, יכוסו במעטה בלתי דליק.
 - 2.4. האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש (להלן: "צופה האש") המצויד באמצעי כיבוי אש מתאימים לכיבוי סוג החומרים הדליקים הנמצאים בסביבת מקום ביצוע העבודות בחום. תפקידו הבלעדי של צופה האש יהיה להשקיף על ביצוע העבודות בחום ולכבות מיידית כל התלקחות העלולה לנבוע מביצוע העבודות בחום.
 - 2.5. צופה האש יהיה נוכח במקום ביצוע העבודות בחום החל מתחילת ביצוען ועד לתום לפחות 30 דקות לאחר סיומן, על מנת לוודא כי לא נותרו כל מקורות התלקחות.

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.ב. 514957786

כ.ס. דניה סיבוס בע"מ
פ.ק.

נספח 3.1.18 – הסכם לביצוע שינויים

י.ז.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786



ד.פ.  ח.פ.
דניה סיבוס בע"מ

3.1.19 - הצהרת הקבלן בדבר היעדר תביעות

לכבוד

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ

ג.א.נ.,

אנו הח"מ מצהירים בזאת שעם קבלת סך של _____ ש"ח (להלן: "היתרה הסופית"), בניכוי מס במקור ובתוספת מע"מ כדין, המהווה תשלום אחרון של החשבון הסופי הכולל התייקרויות, קיבלנו את מלוא התמורה עבור כל העבודות שביצענו עבורכם באתר – מורדות ארנונה ירושלים, עפ"י חוזה מיום _____ או עבור חלקן כמפורט להלן:

עם קבלת היתרה הסופית דלעיל, אין ולא תהיינה לנו ו/או למי מטעמנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל סוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי מי מכם ו/או כלפי כל הבאים מכוחכם ו/או כלפי מי מטעמכם ו/או כלפי מאן דהוא אחר בקשר לתמורה בחוזה הנ"ל ו/או לכל הכרוך בו ו/או הנובע ממנו.

אנו מצהירים כי בחשבונות שהוגשו על ידינו ואשר אושרו על ידכם, לא נפלה טעות כלשהי, הם מדויקים ומעודכנים, נערכו כיאות ובדרך חשבונית נכונה ומתאימה.

ידוע לנו כי אין בהצהרתנו זו כדי לגרוע מכל סעד לו זכאי המזמין על פי החוזה הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום:

היום _____ לחודש _____ לשנה _____

חתימה וחותמת הקבלן: _____

אישור

אני הח"מ _____ עו"ד/רו"ח מאשר כי ה"ה _____

שחתימתם בצירוף חותמת _____ (להלן: "החברה") ו/או שמה המודפס מחייבת את החברה לכל דבר וענין, חתמו בפני על מסמך זה.

תאריך: _____ חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח: _____

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.מ. 514957786

ד.ג.פ.  ד.פ.ק.
דניה סיבוס בע"מ

נספח 3.1.20 - הצהרת הממונה על הבטיחות

לכבוד:
א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ (המזמין)

ג.א.ג.,

הנדון: הממונה על בטיחות באתר (מורדות ארנונה ירושלים)

הריני לאשר בפניכם מינויי כממונה על בטיחות מטעם מבצע הבניה ב מורדות ארנונה ירושלים

אני אבצע את תפקידי במימנות ובמקצועיות על פי כל דין, ואהיה אחראי כלפיכם בכל מקרה בו אתרשל במילוי תפקידי.

אני מצהיר ומתחייב בזה כי אינני משמש עובד/קבלן שלכם, וכי כל דרישה מצדי בכל ענין הנוגע במישרין או בעקיפין לתפקידי, לרבות לענין שכר, ולרבות לענין חובות המעביד כלפי על פי הדין, תופנה על ידי ל- דניה סיבוס בע"מ (הקבלן) בלבד.

(ממונה על בטיחות)

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.ג. 514957786

ר.ס. דניה סיבוס בע"מ
פ.ק.א

נספח 3.1.24 - מפרט מבנה מפקח

המבנה הנ"ל יכלול:

2. חדר למפקח בגודל 2.5×6 מ"ר לפחות.
 3. תא שרותים ופינת מטבחון צמודים למכלול החדרים הנ"ל.
 4. בכל חדר יהיו:
 - (1) דלת כניסה עם מנעול צילינדר.
 - (2) 2 חלונות אלומיניום עם צלונים מזוגים ומסורגים.
 - (3) מתקן כח ומאור (תאורת פלורסנט) כולל חבור למקור כח ואספקת חשמל.
 - (4) מזגים מפוצלים חדשים כפי שיידרש ע"י המפקח.
 - (5) לוחות לנעיצת תכניות מקובעים לקירות בכל היקף החדר.
 - (6) טלפון:
 - 2 קווי טלפון עם שלוחות: לחדר הישיבות ולמכשיר הפקס' + טל' נייד/מכשיר קשר.
 - (7) מתקן מים לאספקת מים קרים/חמים.
 - (8) רהוט וציוד משרדי:
 - לחדר הדיונים:
 - שולחן דיונים במידות 120×240 ס"מ.
 - 15 כסאות.
 - לחדר המפקח:
 - שולחן עבודה במידות 160×80 ס"מ עם תאים, מגירות ננעלים.
 - 3 כסאות.
 - 2 ארונות פח ננעלים כדוגמת הארגז במידות $80 \times 40 \times 200$ ס"מ כ"א.
 - שולחן במידות 80×60 ס"מ.
 - 1 מחשב חדש עם מעבד ותוכנת "רמדור נט" בצירוף חיבור מהיר לאינטרנט, ע"י ADSL בחיבור שלפחות 5MB.
 - מפרט המחשב והתוכנות טעון אישור על ידי המפקח.
 - מדפסת משולבת A4 חדשה,
 - צילום A4 על נייר רגיל.
 - בנוסף יעמיד הקבלן באתר מכונת צילום + סורק חדישה לדפי A3, לשימוש משותף של הקבלן והמפקח.
 5. בתא השירותים ופינת המטבחון יהיו:
 - (1) אסלה + מיכל הדחה + מתקן לנייר טואלט.
 - (2) כיור 40×20 ס"מ בשירותים.
 - (3) כיור 40×60 ס"מ + משטח 60×60 ס"מ במטבחון.
 - (4) חלון אלומיניום מזוג ומסורג.
 - (5) תאורה.
 - (6) דלת כניסה עם מנעול צילינדר.
- כל ההוצאות הכרוכות בהקמת, שמירת, אחזקת, אספקת חשמל, אספקת מים, דפי צילום, דיו למדפסת, אספקת מים מינראליים, אספקת טלפון (קווי ו/או אלחוטי ונייד), אספקת נייר טואלט, תשלום בגין כל הנ"ל, תשלומי מסים ואגרות, ניקיון יומי, פירוקם ופינויים של המשרדים תחולנה על הקבלן.
- כל ההוצאות הכרוכות בהקמת, שמירת, אחזקת, אספקת חשמל, אספקת מים, דפי צילום, דיו למדפסת, אספקת מים מינראליים, אספקת טלפון (קווי ו/או אלחוטי נייד), אספקת נייר טואלט, תשלום בגין כל הנ"ל, תשלומי מסים ואגרות, ניקיון יומי, פירוקם ופינויים של המשרדים תחולנה על הקבלן.

נספח 3.1.25

תנאים מיוחדים לאספקת אריחי ריצוף וחיפוי, כלים סניטריים, ברזים ו/או ארונות אמבטיה

פרויקט – מורדות ארנונה ירושלים

כללי:

מסמך זה בא לתאר בתמציתיות את עיקרי הסטנדרט להקמת המבנים. במידה וקיימת סתירה בין מסמך זה לשאר מסמכי ההסכם, יבוצע הסטנדרט בהתאם לסטנדרט שבמפרט הסטנדרט.

1. פרוט

- א. אספקה עד הדירות של אריחי ריצוף וחיפוי, כלים סניטריים, ברזים ו/או אספקה והתקנה של ארונות אמבטיה בדירות. כמויות האריחים ו/או הכלים ו/או הברזים ו/או ארונות האמבטיה בתאום ובאישור היזם/הקבלן.
 - ב. בגמר ההרכבה הספק יגן על חזיתות הארונות מפני פגיעות ורסיסי צבע, ע"י עטיפתם.
 - ג. הספק מצהיר ומתחייב שכל החומרים ו/או העבודות שיסופקו ו/או שיבוצעו על-ידו יבוצעו בהתאם לתקנים ישראליים ומפרטי מכון התקנים, כי הוא מודע למיקום המיועד להתקנת כל פריט, שהחומרים המוצעים על-ידו מתאימים ו/או שהעבודות תבוצענה בהתאם לתנאים הצפויים במקום המיועד. הספק מצהיר שהוצגו בפניו תכניות ומפרט המכר הסטנדרטי לרוכשים בפרויקט ושהחומרים ו/או ושהעבודות שיסופקו ו/או שיבוצעו על-ידו לא יהיו/לא תבוצענה בסתירה לאמור בהם.
 - ד. בכל מקרה של סתירה בין המפרט שלהלן למפרט ותכניות המכר יפנה הספק לקבלן וליזם לפני הייצור/האספקה לקבלת הוראות. מוסכם שמחיר העבודות החומרים/אביזרים ו/או החיפויים והכלים הסניטריים נקבע עפ"י האפשרות היקרה יותר.
- הספק יספק תעודות אחריות לחומרים ולאביזרים המסופקים על ידו לכל דירה בנפרד. אחריות הספק בהתאם להתחייבות מוכר הדירה עפ"י חוק המכר (דירות).

י.מ.מ. ירושלים
נגזרים פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

ר.ס. דניה סיבוס בע"מ
פ.ק.

נספח 3.1.28 – מבוטל

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.ג. 514957786

י. ע.

ר.ס. דניה סיבוס בע"מ
e.ק.

נספח 3.1.29

פרוגרמה לבדיקות מעבדה

1. כל הבדיקות הנדרשות עפ"י חוק, תקן, ע"י הועדה המקומית לתכנון ובניה, הרשות המקומית והרשויות האחרות כמפורט בתנאי היתר הבניה ולפי דרישות הרשויות כתנאי לקבלת אשור לאכלוס ולתעודת גמר (לרבות: בדיקות בטונים לשלד המבנה, אינסטלציה סניטרית, מערכת גז, מערכת סולרית, המטרת קירות/חלונות, הצפת גגות/מרפסות, בדיקות טיב האבן לחיפוי חוץ לפי מפמ"כ 378, שליפת אבן לפי מפמ"כ 378, זיהוי מוצרים בעלי תו תקן, אנטנה מרכזית, מערכת ספרינקלרים, אטימות ממ"דים, טיח בממ"דים, זיהוי פרטי מסגרות ממ"דים, מערכות חשמל, מערכות אלקטרומכניות).
2. בדיקות רשות בקרה בתהליך (בכל דירה ודירה וברכוש המשותף/בדירה אופיינית לדוגמא/בקומה אופיינית לדוגמא):
 - בדיקות מערכת אינסטלציה לפי ת"י 1025, ת"י 1317, ת"י 1138, ת"י 1347, ת"י 1119, ת"י 1682, ת"י 239, ת"י 972, ת"י 579, ת"י 69, ת"י 238, ת"י 146, ת"י 851, ת"י 1172, ת"י 602 והל"ת בדיקת צנרת פקסגול לפי התקנים הבאים: 5433 חלק 6, 2242 חלק 2, תקן 1205 והל"ת 2007.
 - צילומי קווי ביוב וניקוז חיצוני לפי התקן.
 - בדיקות טיח בכל ממ"ד והתאמתו לתקן 5075.
 - בדיקות מעקות טיפוסיים והתאמתם לתקן 1142 (בכל מקרה יבדקו כל המעקות הטיפוסיים בבניין).
 - בדיקות הצפה/אטימות של כל מרפסת וכל גג ע"פ תקן 1476.
 - המטרה של כל החלונות לבדיקת אטימותם לחדירות מים, ע"פ נספח א' בתקן 4068.
 - בדיקות כל משלוחי האבנים המיועדות לחיפוי קירות החוץ והתאמתם לדרישות ת"י 2378.
 - בדיקות אנכיות, מישוריות, גליות וחוזק ההדבקות של הטיח בשליפה והתאמתו לדרישות ת"י 1920.2 ולת"י 1275.
 - בדיקות מישוריות הריצוף, הפרשי מפלסים בין אריחים סמוכים, פגמים באריחים, חוזק ההדבקות של האריחים (באמצעות בדיקות שליפה), סף מודרג, שיפולים, מישקים, כמות רזרבית והתאמת מצע הריצוף הכל עפ"י כל הנדרש בתקן הרלוונטי (ת"י 1629 לטראצו, ת"י 1555.3 לקרמיקה ופורצלן).
 - בדיקות רטיבות חול המילוי מתחת לאריחים ואת התאמתו לנדרש בתקן.
 - בדיקות דלתות העץ לנדרש בת"י 23.
 - בדיקות מלבני פלדה וכנפי פלדה לנדרש בת"י 1161 ובמפמ"כ 27.
 - בדיקות דלתות פלדה בממ"דים לנדרש בת"י 4422.
 - בדיקות התאמת מידות החדרים, לתכניות המכר ואת הסטייה הזוויתית (קלינים) לנדרש בת"י 789.
 - בדיקות צפיפות מצעים בפתוח המגרש.
 - בדיקות איכות אדמת הגן.
 - בדיקות אלומיניום.

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.נ. 54057786

ר.פ. דניה סיבוס בע"מ
ק.פ.

- בדיקות סימון ארונות מטבח בתו תקן 1271.11.
 - בדיקות סימון דלתות אש בתו תקן.
 - בדיקות הדבקות חיפויים בלובי כניסה ראשי ובמבואות קומתיות.
 - בדיקות התאמת תיבות דואר לנדרש בת"י 816.
 - בדיקות התאמת ברזים, סוללות ומיקום קבועות סניטריות לנדרש בת"י 1317 ובת"י 1205.3 (בדירות טיפוסיות בלבד).
 - בדיקות מערכת גז לנדרש בת"י 158.
 - בדיקות אביזרי חשמל לנדרש בת"י 33.
 - בדיקות משטחי טרצו/מדרגות/אדני חלונות/ספים לנדרש בת"י 42, בת"י 1554, ובת"י 1182.
 - בדיקות פרטי אלומיניום לנדרש בת"י 1068, בת"י 4001 ובת"י 1099.
 - בדיקות תריסים (רפפה/גלילה) לנדרש בת"י 1509.
 - בדיקות הימצאות גז רדון בבניין.
3. על הקבלן לשלב את כל מערך הבדיקות כפי שיאושר על ידי המפקח בלו"ז הזמנים של הקמת הפרויקט, באופן שלו"ז הבדיקות יתאים להתקדמות העבודות ולא יעקבו את מהלך העבודות ו/או את הליך קבלת האשור לאכלוס ולתעודת גמר

מגורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

ד.פ. 514957786
דניה סיבוס ב.מ.

ה' ישראל מ'גורים פיתוח בע"מ
 514957786 ת.ד.

ע.י.

ד.ס. דניה סיבוס בע"מ
 ע.ק.